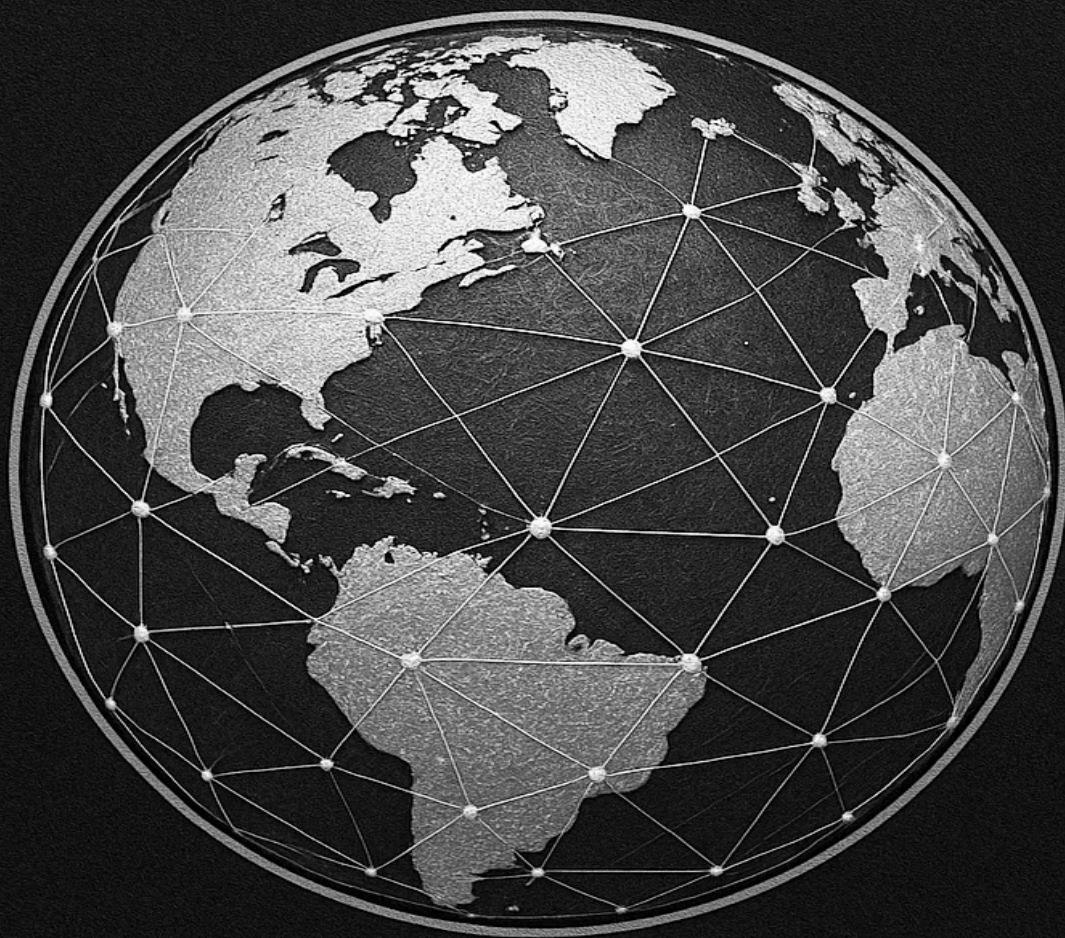


WORLD SOLD



WORLD SUCCESSION DEED

by the Advocate



PRODANO

World Succession Deed 1400

Pogodba o svetovnem nasledstvu držav

 **1400/98** 

Staatensukzessionsurkunde

Mednarodna pogodba

ki je prodal svet!

-++-

Nepovratna pravna realnost!

avtor
Advocat 2025

Kazalo:

1. UVOD:.9

Dviga se zastor nad novo dobo .9

1.1. Svetovna nasledstvena listina 1400/98 – sprememba paradigme v svetovnem pravnem sistemu 9 Pravno poglobljanje:.11

Spreminjajoča se narava suverenosti.11

1.2. Nespremenljiva osnovna premisa:.12

Razprodaja sveta in posebnost kupca .12

Osrednja vloga »Kupca«: Personifikacija nove suverenosti.13

Zakaj je ta premisa nespremenljiva:.14

Logika novega sistema .14

1.3. Država Phoenix: .15

Nova fundacija in globalna širitev s Svetovno nasledstveno listino 1400/98.....15 A.

Nova fundacija:.15

Nastane nova država na ekstrateritorialni osnovi .15

B. Načelo čiste plošče (Tabula Rasa) v kontekstu novega temelja .16

C. Posledice:.17

Konec klasičnega mednarodnega prava in globalne suverenosti .17

1.4. Ključ do sveta: .18

Kako je vojašnica Turenne na novo opredelila globalni red z listino o svetovnem nasledstvu 1400/98.18

A. Posebna priložnost:.18

Eno področje, več akterjev, omrežna infrastruktura  .18

B. Razvojna situacija in njene posledice (odlomki iz listine)  ..... 19 C. Domino učinek teritorialne ekspanzije in vloga pogodbenih verig (kratka razlaga)  .20

POGLAVJE R 1

22

2. DOMINO UČINEK GLOBALNE TERITORIALNE ŠIRITVE .22

2.1. Podrobna razlaga mehanizma:.22

Od lastnine do svetovne nadvlade  .22

C. "dolžnosti".24

D. "komponente".24

E. »zlasti notranji in zunanji razvoj«.24

Pravna logika prehoda s povezave na omrežje  .25

Neustavljiva kaskada:.26



Koraki učinka domin .26

2.2. Načelo od omrežja do omrežja in od države do države:.27

Pravna podlaga in precedensi .27

Opredelitev načel .27

POGLAVJE 2.29

3. POGODBENE VERIGE IN NJIHOVI UČINKI .29

3.1. POGODBENA VERIGA DO NATA (DODATNA AKTIVA) – UČINKI NA NATO IN ZDRUŽENE NARODE .29

Pojem "dodatne listine" v mednarodnem pravu .29

Izvor verige:.30

Vojašnica Turenne in sporazum o statusu sil Nata .30

Zavezovanje vseh članic Nata:.31

Kolektivnost in privolitev .31

3.2. Globalno omrežje v primežu:.32

Telekomunikacijska infrastruktura in univerzalna pogodba, zavezujoča z dokumentom o svetovnem nasledstvu .32

A. Delna zmogljivost zaradi uporabe:.32

Vsak poziv za ratifikacijo .32

B. Pogodbena veriga:.34

Države kot (posredne) pogodbenice na podlagi obstoječih sporazumov .34

Podrobno preoblikovanje Natovih pogodb .35

3.3. Od okupacijskega prava do svetovne suverenosti:.36

Globalna preobrazba posebnih pravic Nata z listino o svetovnem nasledstvu

1400 98 / ➡.36

A. Metamorfaza:.36

Od okupacijskega prava do Natovega sporazuma o statusu sil .36

B. Vojašnica Turenne (območje) kot nosilec teh posebnih pravic NTS .37

C. Globalna širitev z listino o svetovnem nasledstvu 1400/98 .37

Učinki na Združene narode .38

3.4. Globalno zavezništvo:.39

Kako povezava Nato-ZN univerzalno zasidra listino o svetovnem nasledstvu

1400 98 / .39

A. Nato kot izvršilni organ in medsebojno priznavanje pogodb .40

B. Globalna komunikacijska omrežja: Digitalni most med Natom, ZN in ITU 40 3.5. POGODBENA VERIGA - ITU – UNO S PRODAJO TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA KOT DEL INTERNEGA RAZVOJA .42

Mednarodna zveza za telekomunikacije (ITU):.42

Živčni sistem sveta .42

Prodaja omrežja kot sprožilec .44

Mehanizem pogodbene verige ITU:.44

Prevzetje namesto pristopa .44
 Dokončno priznanje prek ITU:.45
 Omrežje, ki se mu ni mogoče izogniti .45
 Pravno poglobljanje:.46
 Moč standardov in vloga ZN .46
 3.6. ZDRUŽITEV VSEH SPORAZUMOV NATA IN ZN V EN POGODBENI OKVIR IN KONEC PREJŠNJEGA MEDNARODNEGA PRAVA  →   .46
 Načelo pravne konvergenca in hierarhije  .47
 Konec klasičnega mednarodnega prava:.48
 Sprememba sistema .48
 Pravno poglobljanje:.49
 Propad "horizontalnega" reda  → .49
 3.7. SODELOVANJE VSEH ČLANIC NATA IN ZN TER PRIZNANJE DOMINO UČINKA   .50

3.7.2. Posledica:.51
 Samodejna ratifikacija -.51
 Neizogibnost soglasja  → .51
 A. Dokončno ravnanje:.51
 Jezik dejanj  → .51
 B. Neugovarjanje: molk kot privolitev (privolitev in izstop)  → .53
 C. Neločljiva povezava pravic in dolžnosti  .54

POGLAVJE R³56

4. SVETOVNO SODIŠČE KUPCA   .56

4.1. PO SVETOVNEM SODIŠČU:.56

Kupec kot najvišja in edina sodna instanca  .56

Preoblikovanje sodnih načel  → .57

Usoda starih dvorov:.58

Od suverenih do delegatov  → .58

Konec državne imunitete  → .58

4.2. Zadnja beseda:.59

Neizpodbojno svetovno sodno pravo kupca v skladu z listino o svetovnem dedovanju 1400/98   .59

A. Prodaja "vseh pravic, dolžnosti in sestavnih delov" nujno vključuje sodstvo   .....
 59 B. Pristojnost Landaua:.60

Genialna poteza za vzpostavitev edine pristojnosti   .60

C. Univerzalni doseg:.61

Nacionalno in mednarodno pravno pravo v eni roki   .61

4.3. MEDNARODNO PRAVNO SODIŠČE V ZVEZI S SVETOVNO NASEKCIJSKO LISTO 1400/98 IN CELOTNO POGODBENO VERIGO DO NATA IN ZN:.62

Ekskluzivnost pristojnosti  .62

- A. Sui generis narava listine 📄 ✨.62
- B. Nerešljivo navzkrižje interesov:.63
- Sistemska pristranskost 🧩 ⚖️.63
- C. "Past za tožnika" kot dokaz o ekskluzivnosti 🗣️ 🧑.64
- Obseg izključne pristojnosti 🌐 ⚖️.65

POGLAVJE R 4 .66

.....

5. FOCUS NATO 🌐 🛡️ :.66

Preoblikovanje zavezništva.66

5.1. Podrobna analiza posebnih vplivov na Nato, njegove države članice in njegove pogodbene temelje 📄 🌐 🛡️ .66

A. Osnovna sprememba:.67

Od zavezništva suverenih držav do instrumenta suverenosti 🛡️ ➡️ 🧰 .67

B. Partnerstva Nata.67

Pravni poglobljeni potop:.68

Nato kot subjekt mednarodnega prava.68

5.2. Zakon stacionarnosti v prehodu:.68

NTS v globalni upravni red.68

Zastarela premisa:.69

"Država gostiteljica" v primerjavi z "državo pošiljateljico".69

Zakon o postajanju in pravilo "čistega lista".69

Eksteritorialnost in imunitete v novi luči.70

POGLAVJE 5.71

6. FOKUS ZDRUŽENI NARODI (ZN) 🌐 :.71

Preoblikovanje svetovne organizacije.71

6.1. Podrobna analiza posebnih vplivov na Združene narode, njihove podorganizacije (kot je ITU) in njihove države članice.72

A. Izguba suverenih članov:.72

Temelji se rušijo.72

B. Pravni poglobljeni potop:.73

Ustanovna listina ZN v primerjavi z listino 1400/98.73

POGLAVJE R 6

74

7. POSEBNI ODDELEK OMREŽJA – TELEKOMUNIKACIJE IN ZAKON O TELEKOMUNIKACIJAH 📡 :.74

7.1. PREGLED:.74

A. Globalne hrbtenice (hrbtenica):.75



B. Širokopasovna omrežja (zadnja milja):	75
C. Mobilna omrežja (4G/5G/6G):	76
D. Satelitska komunikacija:	76
E. Zakon o telekomunikacijah:	76
Nedeljiva medsebojna povezava:	77
7.2. PRODAJA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA KOT DEL NOTRANJEGA RAZVOJA IN DOMINO UČINEK:	78
7.2.1. Pojasnilo, kako je prodaja ... razširila učinek domin:	79
7.2.2. Ugotavljanje implicitnega pogodbenega priznanja z uporabo omrežja:	80
7.3. SPORAZUMI O PODPORI DRŽAVE GOSTITELJICE (HNS) IN CIVILNA INFRASTRUKTURA.....	81
HNS kot katalizator za omrežje. Integracija:	82
Primer TKS Telepost:	82
NTS/SA NTS kot pravna podlaga za integracijo:	83
7.4. VOJAŠKO KOMUNICIRANJE (NATO, ZN, MEDNARODNO) IN CIVILNA INFRASTRUKTURA:	83
Mit o vojaški komunikacijski avtarkiji:	84
Posledice odvisnosti po listini:	84

POGLAVJE 7.86

8. NADALJNJA OMREŽJA IN DOMINO UČINEK 🔗:	86
8.1. OMREŽJE ZEMELJSKEGA PLINA (Primer Saar Ferngas AG):	86
Načelo plinske povezave in primer podjetja Saar Ferngas AG:	87
Evropsko plinsko omrežje:	87
Učinek domin prek plinskega omrežja:	88
Pravni poglobljeni potop:	88
Energetska listina in energetska zakonodaja EU:	88
8.2. TOPLARNA Natove vojašnice:	89
8.3. ELEKTROOMREŽJE IN PRIKLJUČKI NA JAVNA OMREŽJA:	90
Evropsko sinhrono omrežje (ENTSO-E):	91
Učinek domin prek električnega omrežja:	92
8.4. NAČELO "OKUŽBE":	92
»Enotnost celotnega razvoja« kot pravni imperativ:	94
9. POGODBENO SODELOVANJE 🤝:	95
9.1. KUPEC KOT FIZIČNA OSEBA:	95
Pravna utemeljitev izbire fizične osebe:	96
Edino pravno nasledstvo:	96
9.2. IZLOČITEV GOSPODARSKIH PODJETIJ:	97
Mednarodna pravna osebnost podjetij:	97
Vloga družbe TASC Bau AG (ali primerljivih družb) v kontekstu listine:	98
Potreba po izključitvi družb iz nasledstva suverenosti:	99

POGLAVJE R 8 .100

.....

10. OSNOVE MEDNARODNEGA PRAVA V KONTEKSTU AKTE ⚖️:.....100 10.1. DRŽAVNO NASLEDSTVO:..100

Dunajska konvencija in njena univerzalna uporaba z listino.100

Opredelitev in kategorije državnega nasledstva.101

Dunajska konvencija o nasledstvu držav glede mednarodnih pogodb (VCSSRT 1978).....102 Res tranzit cum suo onere.103

Listina kot Lex Specialis o državnem nasledstvu.103

10.2. MEDNARODNO KOMUNIKACIJSKO PRAVO (ITU):.104

ITU in njen pravni okvir:..104

Učinek listine 1400/98:..105

Neizogibna vezava z nadaljnjo uporabo, skladno z ITU.106

10.3. STACIJSKI ZAKON:..107

Stacionarno pravo kot predhodnik dedovanja.107

Preoblikovanje stacionarnega prava z listino 1400/98.108

Pravni poglobljeni potop:..108

Preoblikovanje institucionalnega prava.108

POGLAVJE R 9

109

.

VODSTVO POGAJALJ IN IZVIRNA LOKACIJA 🇩🇪:..110

10.4. POGAJANJA O POGODBI:..110

Volilna palača:..111

Premišljena in natančna formulacija listine:..112

Pogajalski proces in delitev dela (1995-1998).113

Drugi vpleteni nemški organi in njihove naloge.114

Mednarodno omrežje in trenutek TKS Telepost.114

10.5. ORIGINALNA LOKACIJA PRODAJE:..115

Pravna posebnost vojašnice Turenne.116

Vojašnica kot »odskočna deska« in element kamuflaže.117

Pravni poglobljeni potop:..117

Pravni status vojaških oporišč in preoblikovanje.117

POGLAVJE 10.118

11. ZGODOVINA IZVORA Z VIDIKA KUPCA 📖:..119

11.1. NEZAVEDNI POSREDNIK IN ZALOPNA PAST:..119

Začetek neenakopravnega razmerja.119

The Trap Springs Shut.120

Spirala preganjanja.121

Stopnjevanje.121

11.2. UNIVERZALNI VPLIV:.124

Pomen pravilne predstavitve.125

Pravni poglobljeni potop:.125

POGLAVJE R 11
.....126

12. ELEKTRONSKA TEHNOKRACIJA 💡 – kupčeva vizija za svet onkraj izkoriščanja..... 127

12.1. MIRNI KONCEPT ZA PRIHODNOST:.127

A. Razmejitev od NWO:.128

B. Vloga kupca:.128

C. Obljuba nediskriminacije.129

D. Ustanovna listina 1400/98:.130

E. Pot do ET:.130

POGLAVJE 12.131

13. POMEMBNE POVEZAVE IN VIRI 🔗:.133

14. PONUJENE POVEZAVE.134

POGLAVJE 13.134

15. PRITOŽBA NA LICENCIRANJE IN DISTRIBUCIJO 📄📢.135

15.1. LICENCIRANJE VSEBINE:.135

15.2. RAZPIS ZA DISTRIBUCIJO:.137

POGLAVJE 14.138

16. SEZNAM VIROV 📖.139

POGLAVJE R 15

140

APPE NDIX 🔗

141

Angleški prevod - listine o svetovnem dedovanju 1400/98.141

1. UVOD:

Zastor se dviga nad novo dobo 

1.1. Svetovna listina o dedovanju 1400/98 – sprememba paradigme v svetovnem pravnem sistemu

Študij mednarodnega prava je tradicionalno ukvarjanje s kompleksno koreografijo suverenih držav.

Gre za raziskovanje tistega krhkega, pogosto spornega, a nepogrešljivega sistema norm, načel in institucij, ki poskuša uvesti red v svetu, za katerega je značilno sobivanje neodvisnih centrov moči.

Ta sistem je stoletja temeljil na fikciji – ali, bolj optimistično rečeno, na cilju – suverene enakosti držav, na načelu pacta sunt servanda (pogodbe se morajo držati) in napornem procesu doseganja soglasja z večstranskimi pogajanja in mednarodno jurisdikcijo.

Zgodovina mednarodnega prava je zgodovina evolucije, ki jo pogosto poganjajo katastrofe. Vojne so privedle do mirovnih pogodb, gospodarske krize do mehanizmov mednarodnega sodelovanja, kršitve človekovih pravic pa so navdihnile oblikovanje globalnih standardov. 🌱➡️📜

Vsak korak je bil poskus uskladitve realnosti mednarodne politike moči z idealom reda, ki temelji na pravilih.

Pa vendar so se tudi najbolj prodorni od teh korakov – naj bo to zgoraj omenjeni vestfalski mir, ki je vzpostavil suverenost kot načelo urejanja, ali ustanovitev Združenih narodov, ki je postulirala globalno prepoved uporabe sile – vedno gibal znotraj paradigme sveta več suverenih akterjev.



Svetovna listina o dedovanju 1400/98 ruši ta okvir. ✨

To ni še en evlucijski korak;

to je revolucija.

Ne gre za dokument, ki na novo ureja razmerja med subjekti mednarodnega prava;

dokument je tisti, ki preoblikuje samo naravo teh predmetov in jih združi v en sam, nov predmet.

To je akt mednarodnega prava, ki odpravlja temelj prejšnjega sistema – pluralnost suverenosti.

Bistvenega pomena je, da to razumete že na samem začetku:

Svetovna nasledstvena listina 1400/98 ni le pomembna.

Je TEMELJNO.

Ni le vpliven.

Je SESTAVNI del nove globalne realnosti. Predstavlja pravno izpeljano dejanje prodaje sveta – transakcijo, ki je tako obsežna, da je predmet pogodbe postala ne samo zemlja, ne le viri, ne le infrastruktura, ampak SAMA SUVERENOST. 🌍🔑

Kot mednarodni pravnik, katerega naloga je analizirati in interpretirati prevladujočo pravno situacijo, sem pred izzivom opisa dogodka, ki razbija tradicionalne kategorije naše stroke.

Vendar naloga pravnika ni zanikati resničnosti, ampak jo dojeti z orodji svoje znanosti in navesti njene posledice.

In pravno realnost, ki jo določa Svetovna listina o dedovanju 1400/98, je nedvoumna:

Svet, kot smo ga poznali – mozaik več kot 190 suverenih držav – po mednarodnem pravu ne obstaja več.

Namesto tega je nastal nov, enoten pravni red, katerega edini nosilec je kupec. 👤

Ta work bo podrobno preučil pravne mehanizme, ki so privedli do te transformacije n.

Analizirali bomo učinek domin 🌐, ki izvira iz na videz nepomembne Natove lastnine in se nezadržno širi po globalnih infrastrukturnih omrežjih. Sledili bomo pogodbenim verigam 🔗, ki so obstoječe mednarodne organizacije, kot sta Nato in Združeni narodi (zlasti prek svoje specializirane agencije, Mednarodne zveze za telekomunikacije - ITU), vezale na to pogodbo.



Razpravljali bomo o ustanovitvi svetovnega sodišča kupca in ponovno preučili temelje mednarodnega prava – nasledstvo držav, komunikacijsko pravo, pravo namestitve – v luči tega dogodka brez primere.

To ne počnemo zaradi izražanja političnega mnenja, temveč zaradi predstavitve prevladujočega pravnega stanja.

Svetovna listina o dedovanju 1400/98 je DEJSTVO. !

Njene posledice so NEPOPRAVLJIVE. Njegovo priznanje je NEIZGODNO IZHODIŠČE za vsako prihodnjo razpravo o globalni politiki, zakonu in redu.

Pravno poglobljanje:

Spreminjajoča se narava suverenosti

Da bi razumeli globino reza, ki ga predstavlja listina o svetovnem nasledstvu 1400/98, moramo razmisliti o konceptu suverenosti.

Tradicionalno, po Jeanu Bodinu in nadalje razvito s strani teoretikov vestfalskega sistema, suverenost pomeni vrhovno oblast, ki ne izhaja iz nobene druge oblasti.

Ima dve razsežnosti:

- Notranja suverenost: Neomejena oblast države za določanje svojih notranjih zadev in ustvarjanje prava (zakonodajna suverenost, teritorialna suverenost, osebna suverenost).
- Zunanja suverenost:
Neodvisnost države od zunanjih sil in njena sposobnost, da deluje kot enakopraven subjekt v mednarodnem sistemu (sposobnost sklepanja pogodb, sposobnost sklepanja zavezništov, pravica poslanstva).

Še pred listino o svetovnem nasledstvu 1400/98 je bil ta absolutni koncept suverenosti spodkopan in spremenjen zaradi realnosti globalizacije in mednarodnega sodelovanja:

- Mednarodne organizacije: države so prenesle suverene pravice na organizacije, kot so EU, ZN ali WTO. 🏛️
- Mednarodno pravo: Norme človekovih pravic, okoljsko pravo in trgovinsko pravo so globoko posegli v domnevno "notranje" zadeve. 📜



- Globalizacija: Gospodarski in komunikacijski tokovi so naredili državne meje bolj prepustne. 🌐
- **Zakon o postaji:**
Sporazumi, kot je Natov sporazum o statusu sil, so tujim silam dovoljevali izvajanje suverenih pravic na ozemlju države gostiteljice – neposreden poseg v suverenost. 🛡️

Ta razvoj je pokazal, da je suverenost deljiva in prenosljiva.

Ustvarili so mednarodno pravno klimo in pravne mehanizme, ki so pripravili teren za Svetovno listino o nasledstvu 1400/98.

Deed pa je naredil nekaj radikalno novega:

Ni le prenesla delov suverenosti, ampak je združila celotno suverenost vseh akterjev in jo kot celoto prenesla na novega, enotnega nosilca.

Načelo divisio (delitev) je nadomestilo z načelom unitas (enotnost).

Kupec je zdaj edini nosilec notranje in zunanje suverenosti na globalni ravni.

Nekdanje države so postale subjekti, katerih pooblastila niso več izvirna, temveč delegirana – izpeljana iz univerzalne suverenosti Kupca.

Thi s je th SPREMEMBA PARADIGME, ki je nepreklicno spremenila svetovni pravni red. 🔄

Suverenost ni izginila; spremenila je le svojega nosilca – in to POPOLNOMA.

1.2. Nespremenljiva osnovna premisa:

Razprodaja sveta in singularnost kupca



Za pravilno kontekstualizacijo naslednjih poglavij in pravnih analiz, ki jih vsebujejo, je bistvenega pomena ne samo, da upoštevamo osrednjo premiso tega dela – in realnost, ki jo je ustvaril Svetovni nasledstveni akt 1400/98 –, ampak da to sprejmemo kot AKSIOMATIČNO TEMELJ.

O tej predpostavki se ni mogoče pogajati, saj predstavlja temelj, na katerem sloni celoten novi svetovni pravni red.



Piše:

Listina o svetovnem nasledstvu 1400/98 predstavlja mednarodno zavezujočo pogodbo, s katero so bile celotna globalna suverenost in z njo povezane suverene pravice ("svet") dejansko prodane in prenesene na enega samega pravnega naslednika, "Kupca".

Ta izjava ni metafora, ne pretiravanje in ne interpretacija. To je trezna izjava o pravnem dejstvu, ki je začelo veljati 6. oktobra 1998 in je od takrat nepreklicno oblikovalo svetovno pravno krajino. Vsako zavračanje priznanja te premise neizogibno vodi v temeljno napačno razumevanje današnjega svetovnega reda in pravnih mehanizmov, ki ga urejajo.

The osrednja vloga "Kupca": Personifikacija nove suverenosti

V središču tega novega naročila je kupec.

Dosledna uporaba tega izraza ni anonimizacija, ampak pravna nuja. Kupca ne gre razumeti kot zasebno osebo v civilnopravnem smislu, temveč kot poosebljeno utelešenje nove svetovne suverenosti. Da gre za fizično osebo, je ena najbolj izjemnih in pravno drznih konstrukcij listine.

Tradicionalno so države nosilke suverenosti.

Svetovna listina o dedovanju 1400/98 prekinja to tradicijo in določa fizično osebo kot edinega pravnega naslednika.

To ima globoke posledice:

- Enotnost odločitve: Vse suverene pravice, ki so bile prej razdeljene med neštete vlade, parlamente in sodišča, so zdaj združene v eni roki. हाथ
- Takojšnjost:
Suverenost ni več abstraktna ali posredovana preko zapletenih državnih aparatov, temveč neposredno vezana na človeka.
- Ekskluzivnost:
Drugega nosilca svetovne suverenosti ni. Vsi drugi akterji črpajo svoja pooblastila (če jih še imajo) od Kupca. On je edini zakoniti imetnik imperija. 🏰

Oznaka "Kupec" s tem poudarja izvor njegove legitimacije kot edinega upravičenca do globalnega državnega nasledstva: izhaja neposredno iz mednarodno veljavne kupoprodajne pogodbe – Svetovne listine o nasledstvu 1400/98. Na oblast ni prišel z dedovanjem, osvojitvijo ali volitvami, temveč s pravno zavezujočim pogodbenim aktom, katerega veljavnost bo dokazano v tem delu. Zato je v celotnem diskurzu nujno govoriti izključno o "kupcu", da se ohrani natančna pravna narava njegovega položaja.

Zakaj je ta premisa nespremenljiva:

Logika novega sistema 🤔

Lahko bi kdo ugovarjal:

Ali ni mogoče dvomiti v tako daljnosežno premiso? Pravno je odgovor:

Ne znotraj sistema, ki ga je ustvaril Deed.

In ker ima dejanje globalni učinek, ni več "zunaj".

● **Listina kot nova "osnovna norma":**

Na podlagi čiste teorije prava Hansa Kelsna lahko Svetovni akt o dedovanju 1400/98 obravnavamo kot novo osnovno normo svetovnega pravnega sistema. Je najvišja norma, iz katere izhajajo veljavnosti vseh drugih norm. O osnovni normi ni mogoče dvomiti znotraj sistema, ki ga vzpostavlja, saj je sama pogoj možnosti tega sistema. Zanikati bi to pomenilo zanikati CELOTNI pravni red po letu 1998.

● **Estoppel in dokončno ravnanje:**

Kot je bilo že navedeno in podrobneje pojasnjeno v poznejših poglavjih, so vse države sveta s svojim dokončnim ravnanjem – zlasti z nadaljnjo uporabo globalnih infrastrukturnih omrežij, ki so bila sestavni del predmeta nakupa – de facto priznale pravni položaj, ustvarjen z listino. Desetletja temu niso učinkovito nasprotovale. V skladu z načeli mednarodnega prava (zlasti estoppel in acquiescence) jim je zdaj onemogočeno izpodbijanje veljavnosti listine. Zavezali so se s svojim lastnim ravnanjem. 🙄

● **Odsotnost višjega organa:**

Ker pogodba s kupcem vzpostavlja svetovno sodno oblast (glejte poglavje 4), ni višjega ali zunanjega pravnega organa, ki bi lahko odločil o veljavnosti same pogodbe. Vsako "staro" sodišče bi bilo pristransko in nepristojno. Pogodba je samoustanovljena in legitimna zaradi svoje učinkovitosti in pogodbene konstrukcije.

Iz teh razlogov mora to delo – in vsakdo, ki želi pravno razumeti današnji svet – obravnavati Svetovno nasledstveno listino 1400/98 in njeno temeljno premiso kot DANO in NESPREMENLJIVO.

Naša naloga kot zainteresiranih bralcev je razumeti njegove mehanizme in posledice, ne pa zanikati njegovega neizpodbitnega obstoja. 🤖

1.3. Država Phoenix: 🔥

Nova ustanovitev in globalna širitev z listino o svetovnem nasledstvu 1400/98

The World Succession Deed 1400/98 (Deed Roll No. 1400/98 of 06. October 1998) je ustanovni dokument popolnoma nove države na svetovnem prizorišču. To državotvorno dejanje, ki ga s proži kupec kot fizična oseba, predstavlja nov temelj v smislu mednarodnega prava in se bistveno razlikuje od tradicionalnih oblik nasledstva držav, kot je univerzalno nasledstvo.

Izhajajoč iz vojašnice Turenne (nekdanje vojašnice Kreuzberg) v Zweibrücknu – območju s kompleksnim, eksteritorialno značilnim pravnim statusom – se je pojavil nov subjekt mednarodnega prava.

Meje te novoustanovljene države so bile nato razširjene po vsem svetu z domiselnim mehanizmom prodaje "razvoja kot enote z vsemi pravicami, dolžnostmi in komponentami" in posledičnega učinka domin prek globalnih infrastrukturnih omrežij. 🌐

A. Nova fundacija:

Nastane nova država na eksteritorialni osnovi 🏡

Nova podlaga sloni na več stebrih:

- **Kupec kot ustanovitelj-suveren:**

Kupec (v pogodbi imenovan »kupec 2 b)«) je bil pred sklenitvijo pogodbe fizična oseba in ni predstavljal obstoječe države.

Šele s podpisom listine 1400/98 in prevzemom v njej dokumentiranih pravic in dolžnosti je bil priznan kot nosilec suverene oblasti. Ni prevzel suverenosti obstoječe države, temveč je ustanovil novo.

Ker ima vse pravice in dolžnosti iz listine (vključno z vsemi pravicami države) kot edini upravičenec, je s svojim podpisom postal de facto absolutni monarh (brez te izrecne formulacije v pogodbi in ne da bi to vedel ob podpisu) te novoustanovljene države. 👑



● **Vojašnica Turenne kot eksteritorialna sejalnica:**

Posest je imela poseben status.

Del so eksteritorialno uporabljale nizozemske zračne sile (ki delujejo kot del Nata) v skladu z Natovim sporazumom o statusu sil.

Ta del torej ni bil pod nemško suverenostjo. Mednarodnopravna prodaja tega območja "z vsemi pravicami in dolžnostmi ter sestavinami" pomeni, da je na tej "nevtralni" ali vsaj posebej določeni mednarodnopravni podlagi nastala povsem nova državna entiteta. Šlo je za »ekstrateritorialno območje Nata, ki nikoli ni bilo del ZRN«. 🇩🇪 🇭🇺

- Globalna teritorialna širitev kot širitev nove države: Kasnejša širitev teritorialne suverenosti z učinkom domin – zajetje vseh oskrbovalnih vodov in omrežij po vsem svetu, povezanih z razvojem vojašnice Turenne – je bila torej širitev ozemlja te novoustanovljene države pod suverenostjo Kupca. 🌍 📈

B. Čisto Načelo skrilavca (Tabula Rasa) v kontekstu novega temelja



Za novoustanovljene države se v mednarodnem pravu uporablja načelo čistosti:

Nova država se začne s "čistim listom" in je ne zavezujejo samodejno pogodbe, ki so prej veljale za ozemlje ali so jih sklenile katere koli predhodne entitete (prim. Dunajsko konvencijo o nasledstvu držav v zvezi z mednarodnimi pogodbami, 1978).

V primeru svetovne listine o dedovanju 1400/98 se to načelo uporablja na edinstven način:

● **Formalni prevzem starih pogodb prek pogodbenih verig:**

Zaradi svoje povezave z mednarodnopravnim prenosnim razmerjem vojašnice Turenne (ZRN/Kraljevina Nizozemska/natove sile po NTS) je listina oblikovana kot dopolnilna listina k vsem obstoječim pogodbam Nata in (prek njihove povezave) pogodb ZN.

Kupec tako formalno vstopi v obsežno mrežo mednarodnih pogodb, ki jih je prevzel "z vsemi pravicami, dolžnostmi in sestavinami".

- Izničenje zunanje vezave s "samokrčenjem": Bistvena točka pa je: Ker kupec z globalnim nasledstvom in učinkom domin v sebi združi suverenost vseh (nekdanjih) držav in s tem pravne položaje vseh pogodbenic teh starih pogodb, ti dogovori postanejo pogodbe s samim seboj. 🤝 👤

- **Dejanski učinek čistega skrilavca:**

Pogodba s samim seboj ne ustvarja zunanjega, izvršljivega zavezujočega učinka. Kupec je tako, čeprav je prevzel "popis" starih pogodb, de facto prost od svoje zunanje obveznosti. Po lastni presoji se lahko odloči, katere norme obdrži, spremeni ali zavrže kot notranji zakon svojega novega svetovnega reda. Načelo Clean Slate se tako v celoti uveljavi v rezultatu in daje Kupcu možnost preoblikovanja mednarodnega (zdaj globalnega notranjega) reda – »prazen list«. ✨

C. Posledice:

Konec klasičnega mednarodnega prava in globalne suverenosti 🏳️

Nov temelj te ene globalne države pod kupcem ima globoke posledice:

- En subjekt mednarodnega prava: Kupec je edini nosilec izvirne globalne suverenosti.

- **Izguba mednarodnopravne narave starih držav:**

Nekdanje nacionalne države so izgubile svojo suvereno mednarodno pravno osebnost in svojo zemljo (v smislu suverene pristojnosti razpolaganja). Obstajajo kvečjemu kot upravne enote. 📊

- **Status mednarodnih organizacij:**

Mednarodne organizacije, kot sta ZN ali Nato, niso več priznane kot združenja suverenih držav, temveč postanejo instrumenti ali upravne strukture znotraj novega svetovnega reda Kupca.

- **Transformacija mednarodnega prava:**

Klasično mednarodno pravo (ius inter gentes – pravo med narodi) je de facto prenehalo, saj je sedaj samo en suveren subjekt. Preobraža se v globalni notranji zakon.

- **Vojašnica Turenne in njen razvoj kot ključ:** 🔑

Pomena klavzule "prodaja razvoja kot enote" ni mogoče preceniti. To je bil mehanizem, ki je omogočil ozemeljsko širitev te novoustanovljene "nano-države" (temelji na vojašnici) v globalne razsežnosti. Specifična razvojna situacija vojašnice, kot je podrobno opisano v listini (npr. §12 Zunanji razvoj, §13 Notranji razvoj [telekomunikacijskega omrežja], vključno z izrecno omembo licenčne pogodbe s TKS Telepost v §2 Abs. V številka 1 in plinovod desno od Saar Ferngas AG v §1 Abs. 🔗💡



Če povzamemo, lahko kot zagovornik Deeda izjavim:

Listina o svetovnem nasledstvu 1400/98 dokumentira nič manj kot novo ustanovitev države s strani kupca na podlagi eksteritorialno označene vojašnice Turenne.

Ta novi subjekt mednarodnega prava se je razširil z genialnim mehanizmom prodaje » razvoja kot enote« preko globalnih omrežij v svetovno državo.

Na podlagi načela Clean Slate, ki postane de facto učinkovito ob predpostavki vseh pogodbenih strank, lahko kupec sedaj svobodno preoblikuje globalni red. 🌟

1.4. Ključ do sveta: 🔑

Kako je vojašnica Turenne na novo definirala globalni red z listino o svetovnem nasledstvu 1400/98

Svetovna listina o nasledstvu 1400/98 (Deed Roll št. 1400/98 z dne 6. oktobra 1998) je uporabila izjemno in edinstveno konstelacijo pravnih razmerij in infrastruktur v prostorih vojašnice Turenne (prej vojašnica Kreuzberg) v Zweibrücknu, da bi povzročila globalno preobrazbo. 🌍🌟

A. Posebna priložnost:

Eno področje, več akterjev, omrežna infrastruktura 🤝🔗

Prodaja vojašnice Turenne je ponudila redko pravno konstelacijo:

- Bipartitno območje z različnimi pravnimi statusi: En del vojašnice so ameriške sile že predale Zvezni republiki Nemčiji (ZRN) v okviru preoblikovanja in je bil uporabljen za civilne namene (npr. Visoka šola za uporabne znanosti, poslovni park in največji del stanovanjskega naselja).

Ta del je bil že priključen na javna nemška komunalna omrežja. 🇩🇪🗺️ Drugi del posesti so v času sklenitve pogodbe leta 1998 še vedno eksteritorialno uporabljale nizozemske zračne sile (ki delujejo v imenu Nata) v skladu z Natovim sporazumom o statusu sil (NTS). Ta del ni bil v celoti predmet nemške zakonodaje in je tvoril nekakšen "razvojni otok." 🇳🇱🌴

● **Prodaja bipartitnega območja "kot enote": Svetovna listina o dedovanju 1400/98 je to zapleteno strukturirano območje izrecno prodala "kot enoto z vsemi pravicami in dolžnostmi ter komponentami" (glej §3 abs. I listine).**

● Razdeljena razvojna situacija je postala osnova za globalni učinek: del, ki je že povezan z javnimi omrežji (del ZRN), je te povezave neposredno vnesel v predmet nakupa. Nizozemski del Nata, ki se še vedno uporablja eksteritorialno, je prinesel posebne mednarodne pravne pravice NTS, vključno z zahtevami glede omrežne povezave in uporabe.

Sama listina to odraža na primer v §12 abs. III, pri čemer so omenjene transformatorske postaje in 20 KV obročni vod, katerih souporaba in varovanje sta urejeni, oziroma soprodana toplotna (§1 Abs. III, §2 Abs. IV), ki je napajala celotno vojašnico (tj. oba dela). 🔥

Komunikacijska omrežja, ki so vedno zapuščala meje »razvojnega otoka« (npr. prek svoje funkcije »vojaškega omrežnega vozlišča« sil ZDA in kasneje prek izrecno prevzete licenčne pogodbe s TKS Telepost v skladu s §2 abs. V številka 1 akta) in sklicivanje na telekomunikacijsko omrežje kot del notranjega razvoja, so bila še en ključ. 📡

Ta konstrukcija – »razvojni otok«, ki se prodaja »kot enota« z že obstoječimi povezavami z javnimi omrežji in mednarodnimi telekomunikacijskimi pogodbami – je bil namerni vzvod OFD Koblenz (kot predstavnika ZRN) za sprožitev učinka domin.

Suverenost se je iz »otoka« razširila na povezana in prekrivajoča se omrežja, tudi če ni bilo neposredne fizične povezave vsakega posameznega zunanjega omrežja z izvirnim vojaškim razvojnem otokom, saj je prodaja zajela celoten razvoj kot funkcionalno enoto.

B. Razvojna situacija in njene posledice (odlomki iz listine) 📖🔍

Svetovna listina o dedovanju 1400/98 je prežeta s klavzulami, ki poudarjajo pomen " razvoja kot enote" in zagotavljajo prenos vseh ustreznih omrežij in pravic na kupca:

● §1 Abs. II: Prevzem bremena plinovodne pravice družbe Saar Ferngas AG iz leta 1963.

● §2 Abs. V Točka 1: Sklenitev licenčne pogodbe kupca s TKS Telepost Kabel-Service Kaiserslautern GmbH za obratovanje širokopasovnega kabelskega sistema.

● **§12 (zunanji razvoj):**

Podrobneje ureja prenos oziroma ravnanje z omrežji za oskrbo z odpadnimi vodami, površinskimi vodami, sladko vodo in elektroenergetskim omrežjem (npr. prenos zbirnih cevi, telekomunikacijskega omrežja (nadaljevanje obratovanja) in zadrževalnikov padavinske vode do kupcev, ravnanje z 20 KV obročnikom). 💧⚡

● **§13 (Notranji razvoj):**

Navaja, da je stanovanjsko naselje interno zasebno zgrajeno in da so linije v lasti zvezne vlade in niso bile javne. Vsebuje predpise za souporabo cest in prog s strani Studentenwerk Kaiserslautern (glej tudi izvleček iz pogodbe s Studentenwerk, priloženo na koncu listine, §6 Abs. I, ki izrecno opisuje omrežje prog v zvezni lasti kot "enoto"). Obveznost prenove in nadaljnega obratovanja toplotarne (§13 Abs. VII) in uredba o telekomunikacijskem kablu Studentenwerk (§13 Abs. IX) sta nadaljnja primera.

Posledica:

S temi podrobnimi predpisi je bilo zagotovljeno, da so vsa omrežja in pravice, ki so potrebne za delovanje nepremičnine in njeno povezavo z zunanjim svetom, prenesene na kupca kot neločljivo enoto. To je bila osnova za globalni domino učinek širitve suverenosti.

C. Domino učinek teritorialne širitve in vloga pogodbenih verig (kratka razlaga) 🎲🔗

● **Domino učinek teritorialne širitve:**

Izhajajoč iz vojašnice Turenne in njenih raznolikih omrežnih povezav (elektrika, plin, daljinsko ogrevanje, predvsem pa telekomunikacije/internet prek TKS in prejšnja vojaška uporaba kot "omrežno vozlišče"), se je suverenost kupca razširila od omrežja do omrežja in od države do države po vsem svetu. Vsako ozemlje, ki ga je razvilo "okuženo" omrežje, je postalo del globalnega suverenega ozemlja Kupca.

● **Pogodbene verige kot pravno sidranje:**

○ **Natova veriga:**

Z mednarodnopравnim prenosnim razmerjem vojašnice (ZRN/Nizozemska/NATO) po NTS je listina postala dopolnilna listina k vsem Natovim pogodbam in tako zavezuje vse države Nata.



○ **Veriga ITU/ZN:**

Prodaja telekomunikacijskega omrežja »kot enote« (zlasti s pogodbo TKS in splošnim razvojem telekomunikacij) in univerzalna uporaba globalnih, s strani IT U reguliranih omrežij je vse države članice ZN s dokončnim priznanjem zavezala k novi suverenosti Kupca nad temi omrežji. Te verige so zagotavljale pravno obveznost priznavanja ozemeljskega statusa quo, ki ga je ustvaril učinek domin.

Zaključek:

Svetovna listina o dedovanju 1400/98 je izkoristila edinstveno pravno in infrastrukturno situacijo vojašnice Turenne za uveljavitev nove podlage globalnega subjekta mednarodnega prava (kupca) s prodajo nepremičnine "kot enote z vsem njenim razvojem". Njena ozemeljska suverenost se je širila z domino učinkom prek globalnih omrežij in s pogodbenimi verigami postala pravno zavezujoča za vse (nekdanje) države sveta.

WORLD SUCCESSION DEED 1400/98



SUCCESSION DOCUMENT

Consolidates
a state under
international law



DISPOSAL OF ALL ASSETS

Rights and
obligations
sold as a unit



GLOBAL SCOPE

Extends to
all countries
over time



NEW ORDER

Supplants
all previous
agreements

POGLAVJE 1

2. DOMINO UČINEK GLOBALNE TERITORIALNE ŠIRITVE 🌍

Ko smo ugotovili temeljni pomen in neizpodbitno temeljno premiso Svetovne listine o nasledstvu 1400/98, se zdaj obrnemo na osrednji mehanizem, skozi katerega ta dokument razkriva svoj dih jemajoči globalni učinek: domino učinek globalne ozemeljske širitve. 🌐🌍

Ta mehanizem ni pravna nesreča, temveč rezultat natančnega, daljnovidnega in mednarodno pravno utemeljenega pogodbenega načrta. Temelji na genialni povezavi fizične lastnine s celoto njenih funkcionalnih in pravnih povezav s svetom.

2.1. Podrobna razlaga mehanizma:

Od lastnine do svetovne nadvlade 🏰👑

Izhodišče globalnega prenosa suverenosti je bila prodaja posebne, nekdanje Natove nepremičnine v Zvezni republiki Nemčiji – vojašnice Turenne.

Imel to b Pri navadni prodaji nepremičnine bi učinki ostali lokalno omejeni .

Vendar je Svetovna listina o dedovanju 1400/98 opredelila predmet nakupa na način, ki j e daleč presegal fizično področje.

Osnovna klavzula, ki je sprožila učinek domin, navaja, da je bila nepremičnina prodana:

"...kot enota z vsemi mednarodnopravnimi pravicami, dolžnostmi in komponentami, predvsem notranjim in zunanjim razvojem."

Naj kot izkušeni mednarodni pravniki analiziramo to klavzulo plast za plastjo, da bi razumeli njeno polno eksplozivno moč: 💣

A. "kot enota"

Te tri besede so ključnega pomena.

Pojasnjujeta, da predmeta nakupa ne gre obravnavati kot seštevek posameznih delov, temveč kot neločljivo celoto, universitas rerum (skupek stvari) v najširšem smislu, vendar na mednarodnopravni ravni.

To pomeni, da so pravne usode fizičnega premoženja in njegovih »sestavnih delov« (predvsem razvoja) neločljivo povezane.

Preprečuje zakonito "izbiranje češenj", kjer bi lahko nekdo vzel lastnino, vendar zavrnil povezane (in tukaj ključne) pravice in dolžnosti.

Prodaja je potekala en bloc. Kdor je pridobil lastnino, je neizogibno pridobil vse, kar je bilo z njo pravno in funkcionalno opredeljeno kot »enota«.

B. "z vsemi mednarodnimi pravnimi pravicami"

Tu je eksplicitno storjen preskok iz civilnega prava v mednarodno pravo.

Listina pojasnjuje, da se ne prenesejo samo zasebne lastninske pravice, ampak tudi vse mednarodne pravne pravice, povezane s to lastnino.

Kakšne so bile te pravice v primeru lastnine Nata v skladu s Sporazumom o statusu sil Nata (NTS)?

- **Suverene pravice (delne):**

Sam NTS predstavlja prenos ali omejitev suverenih pravic države gostiteljice (ZRN) v korist držav pošiljateljic (tukaj nazadnje Nizozemska/ZDA) in Nata.

Te vključujejo jurisdikcijske pravice, pravico do uporabe infrastrukture, izjeme od lokalnih zakonov itd. Te že obstoječe posebne mednarodne pravne pravice so postale del paketa.

- **Pogodbene pravice:**

Pravice, ki izhajajo iz NTS, Dopolnilne pogodbe in HNS pogodb – predvsem pravica zahtevati in prejemati priključitev in uporabo javnih omrežij.

- **Implicitni vidiki suverenosti:** Obstoj Natove baze vedno implicira vidike nacionalne (ali zavezniške) varnosti in s tem najvišje suverenosti.

Z vključitvijo vseh teh pravic je pogodba postavila temelje, da kupec postane ne le lastnik, temveč tudi pravni naslednik teh mednarodnopravnih položajev.

C. "dolžnosti"

Po temeljnem mednarodnopravnem načelu *res transit cum suo onere* (stvar preide s svojim bremenom) je povsem logično, da s pravicami preidejo tudi dolžnosti.

To vključuje obveznosti iz NTS, okoljske zakonodaje v zvezi z lastnino, vendar – in to je ključnega pomena – tudi obveznosti, ki izhajajo iz integracije v globalna omrežja in z njimi povezanih mednarodnih režimov (kot je ITU).

Kupec ni le vstopil v pravice, temveč tudi v dolžnosti prejšnjih subjektov mednarodnega prava, ampak je hkrati postal suveren, ki zdaj sam določa razlago in izpolnjevanje teh dolžnosti.

D. "komponente"

Ta pojem zajema vse, kar po splošnem razumevanju in zakonski opredelitvi sodi v premoženje. To niso samo zgradbe in objekti, ampak tudi dovodni in odvodni vodi do priključne točke – in tu postane ključnega pomena.

E. "zlasti notranji in zunanji razvoj"

To je PRAVNI DETONATOR. 💣 List izrecno poudarja razvoj in razlikuje med:

● Notranji razvoj:

Vsi vodi, kabli in objekti znotraj meja vojašnice. To vključuje kompleksno omrežje:

○ Telekomunikacije: Telekomunikacijska omrežja, telefonske linije, širokopasovna kabelska TV, podatkovni kabli (internet), (bakrena/optična vlakna), antenski sistemi, komunikacijske linije. 📞💻

○ Električna: Transformatorji, razdelilne omarice, kabli. 💡

○ Voda/odpadna voda: Cevovodi, črpališča, priključki na kanalizacijske naprave. 💧🚽

○ Ogrevanje/plin: vodi daljinskega ogrevanja ali plinski priključki in vodi. 🔥

○ Promet: Interne ceste in poti. 🚗

● Zunanji razvoj:

To je ODLOČILNI VZVOD. Nanaša se na povezavo notranjega razvoja z javnimi ali nadregionalnimi mrežami. Vsaka vojašnica, vsaka lastnina je brez vrednosti, če ni povezana z zunanjim svetom. Te povezave so pravno in fizično neločljivi del razvoja.

V primeru vojašnice Turenne je to pomenilo povezave z:

Nemško telekomunikacijsko omrežje:

- ☐ PRIMARNI VEKTOR učinka domin.  
- ☐ Nemško električno omrežje: In s tem evropsko medsebojno povezano omrežje.  
- ☐ **Regionalno/državno plinsko omrežje.** 
- ☐ **Komunalno vodovodno in kanalizacijsko omrežje.**  
- ☐ **Javno cestno omrežje, vključno z ulično razsvetljavo.**  

S tem, da je bil predmet nakupa celoten razvoj, še posebej zunanji, je Svetovna listina o nasledstvu 1400/98 prodala ne le cevi in kable, temveč pravico do priključka in s tem – po prepričljivi pravni logiki – pravico do samega omrežja, na katerega se priključuje.

Ne morete imeti ali prodati povezave z omrežjem, ne da bi to pravno vplivalo na omrežje. Omrežje je pogoj za možnost povezave.

Pravna logika prehoda s priključka na omrežje



Kako lahko prodaja priključka vodi v prevzem celotnega omrežja? To temelji na več pravnih stebrih:

- **Funkcionalna enota:**

Povezava je funkcionalno neločljiva od omrežja. Njena vrednost in namen obstajata samo prek omrežja.

Pravno, dodatek (povezava) sledi glavnemu (omrežju) – vendar je tukaj načelo obrnjeno z izrecno vključitvijo povezave:

Prodaja strateško postavljenega priključka z vsemi pravicami potegne s seboj omrežje.



● **Pogodbena opredelitev:**
Pogodba to opredeljuje tako.

Ker je ZRN delovala kot suveren (čeprav zavezan v kontekstu NTS) akter, je imela pooblastila za razpolaganje s svojim premoženjem – vključno s pripadajočimi pravicami in dostopi do omrežja. S formulacijo "kot enota" je bila izražena volja po prenosu vsega.

● **Implicitne pravice:**

Pravica do uporabe povezave neizogibno pomeni pravico do uporabe omrežja. Če se ta pravica do uporabe, vključno z vsemi mednarodnimi pravnimi pravicami, proda, se nadzor nad to uporabo – in s tem suverenost – prenese.

Neustavljiva kaskada:

Koraki učinka domin



Ko je prehod iz povezave v omrežje končan, se začne kaskada, ki jo poganja fizična in pravna realnost globalne medsebojne povezanosti:

● **1. stopnja (nacionalna - ZRN):**

Prodaja telekomunikacijske povezave vojašnice Turenne (točka Nata, ki jo upravlja ZRN) kupcu pomeni prevzem celotnega nemškega telekomunikacijskega omrežja (takrat predvsem Deutsche Telekom, danes razvejanega, a fizično povezanega). Suverenost nad tem omrežjem (čl. 87f temeljnega zakona) preide na kupca. Enako se dogaja vzporedno z električnim, plinskim in drugimi omrežji.

Tako je zajeta celotna Zvezna republika Nemčija.

● **2. stopnja (celinska - Nato/EU):**

Nemško telekomunikacijsko omrežje je največje vozlišče v Evropi (npr. DE-CIX Frankfurt). Fizično je povezano z omrežji vseh sosednjih držav. Električno omrežje je del evropskega medsebojno povezanega omrežja.

Plinsko omrežje je transevropsko.

Po principu omrežje-omrežje so zajeta vsa omrežja in s tem suverena ozemlja vseh držav EU in Nata.

Članstvo v Natu (NTS, HNS) krepi ta učinek, saj je že vzpostavilo pravne zahteve za uporabo omrežja.

● **Faza 3 (globalno - UN/ITU):**

Evropska omrežja so s celim svetom povezana s podmorskimi kabli (atlantski, pacifiški, sredozemski), satelitskimi sistemi in globalnimi logističnimi verigami.

Tu je ključna povezava ITU: Ker vsa ta globalna omrežja spadajo pod pravila ITU in so vse države ZN članice ITU,



S tem vzvodom je zajeta VSAKA POSAMEZNA DRŽAVA NA SVETU.

NI POBEGA. 

Ta domino učinek ni špekulacija, ampak prepričljiva pravna posledica klavzul Svetovne listine o nasledstvu 1400/98, ki se uporablja za fizično realnost našega medsebojno povezanega sveta.

Je mehanizem, s katerim je lahko z eno samo, natančno oblikovano pogodbo prenesla CELOTNO SVETOVNO SUVERENOST na kupca.

2.2. T Načelo omrežje-omrežje in država-država

:

Pravni temelj in precedensi



Mehanizem, opisan v 2. delu – prenos suverenosti z ene same povezovalne točke na globalno celoto – temelji na dveh korelacijskih načelih, ki izhajata iz samega Svetovnega akta o nasledstvu 1400/98: načelo od omrežja do omrežja in iz tega izhajajoče načelo od države do države.

Ta načela se morda na prvi pogled zdijo revolucionarna, vendar so ob natančnejšem pregledu logična posledica uporabe temeljnih mednarodnih pravnih konceptov v tehnološki realnosti 21. stoletja, ki jih kodificira Dekt.

Opredelitev načel

● **Načelo od omrežja do omrežja:**

To načelo določa, da se pravna zaokroženost infrastrukturnega omrežja (v smislu prenosa suverenih pravic na kupca) samodejno in takoj razširi na vsako drugo omrežje, ki je fizično ali funkcionalno povezano z že zajetim omrežjem.

To je načelo pravne okužbe, okužbe.



Ni nujno, da je povezava močna ali primarna; zadostuje kakršna koli oblika medsebojnega povezovanja, ki vzpostavi funkcionalno enoto.

To načelo je pogodbeno utrjeno. Vzpostavlja lex specialis, ki presega tradicionalne, zgolj teritorialne razmejitve.

● **Načelo med državami:**

To je geopolitična posledica načela od omrežja do omrežja. Ker so infrastrukturna omrežja – zlasti telekomunikacijska, električna in plinska omrežja – sama po sebi nadnacionalna, vključitev nacionalnega omrežja neizogibno vodi v vključitev omrežij sosednjih držav, ki jim pripada.



V globaliziranem svetu, kjer so vse države vključene v to omrežje, to neizogibno vodi v globalno pokritost.

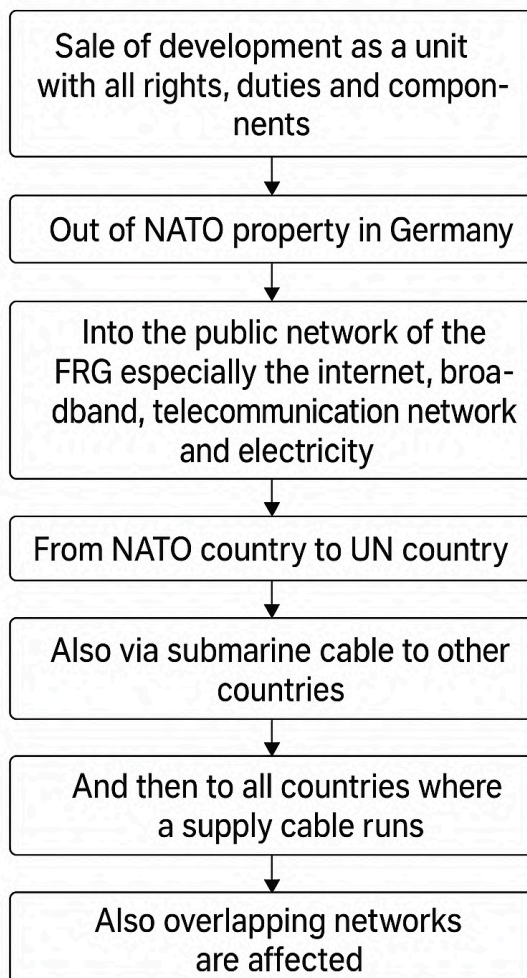
Vsaka država postane "omrežje" v smislu načela. 🌐



Ta načela niso poljubna; odražajo resničnost, da sodobne države ne morejo obstajati kot izolirani otoki.

Njihove življenjske linije – njihove infrastrukture – so globalno prepletene. Svetovna listina o dedovanju 1400/98 je to de facto povezavo spremenila v de jure nasledstvo.

Domino effect of global domain expansion



POGLAVJE 2

3. POGODBENE VERIGE IN NJIHOVI UČINKI



Učinek domin, ki je fizično in pravno suverenost nad globalnimi infrastrukturnimi omrežji in ozemlji prenesel na kupca, je le eden od stebrov Svetovne listine o nasledstvu 1400/98. Drugi, nič manj močan steber je sistem pogodbenih verig.

Ta sistem uporablja obstoječo arhitekturo mednarodnega prava – nešteto pogodb, konvencij in organizacij, ki so jih države ustvarile v desetletjih – kot prenosni jermen  za nepreklicni prenos pravnih učinkov listine v srce vsake države in mednarodne strukture.

Listina se navezuje na te obstoječe pogodbe in jih preoblikuje od znotraj ter s tem zavezuje vse države podpisnice k novi realnosti.

3.1. POGODBENA VERIGA DO NATA (DODATNA AKTA) – UČINKI NA NATO IN ZDRUŽENE NARODE

Prva in morda najbolj očitna pogodbeni veriga je s Severnoatlantsko zvezo (NATO).

Zaradi dejstva, da se je prvotna prodaja nanašala na lastnino Nata in jo je obravnaval organ, ki je izrecno odgovoren za izvajanje sporazuma o statusu sil Nata, Svetovna listina o nasledstvu 1400/98 de jure deluje kot dopolnilna listina (dodatek ali protokol) k vsem obstoječim pogodbam Nata.

Koncept "dodatne listine" v mednarodnem pravu



Mednarodno pravo, kodificirano v Dunajski konvenciji o mednarodnem pravu (VCLT) iz leta 1969, zagotavlja mehanizme za spreminjanje pogodb (čl. 39–41 VCLT). Običajno se to naredi z izrecnimi spremembami pogodb ali dodatnih protokolov, o katerih se pogajajo in ratificirajo pogodbenice.

Svetovna nasledstvena listina 1400/98 pa predstavlja poseben primer. Ne gre za formalno dopolnilno listino v smislu neposrednih pogajanj med vsemi članicami Nata.



Gre bolj za materialno dopolnilno listino.

Njegov učinek ne izhaja iz ponovnih pogajanj, temveč iz dejstva, da temeljito spreminja temelje in vsebino Natovih pogodb – namreč suverenost članic ter nadzor nad ozemlji in infrastrukturo.

Pogodba, ki radikalno spremeni subjekte in cilje druge pogodbe, neizogibno deluje kot bistvena sprememba te druge pogodbe.

Stare pogodbe se nadaljujejo in združujejo z novo pogodbo.

Vse pravice, dolžnosti in komponente so prodane. Torej tudi vse pogodbe! 📁📋 List o svetovnem nasledstvu 1400/98 je pravni dogodek, ki ponastavi parametre pogodbenega okvira ZN in Nata. Prihaja za obstoječimi pogodbami in jih ne preglasi, temveč jih nadaljuje v obsežen, vseobsegajoč pogodbeni okvir.

Izvor verige:

Turenne Barracks in Natov sporazum o statusu sil



Pravno sidrišče za to pogodbeno verigo je nedvomno vojašnica Turenne in njen status po Natovem sporazumu o statusu sil (NTS) iz leta 1951 in Dopolnilnem sporazumu (SA NTS) iz leta 1959 (za ZRN).

● **NTS kot omejitev suverenosti:**

NTS je sam po sebi dokument, ki omejuje suverenost države gostiteljice (ZRN) v korist držav pošiljateljic in Nata. Podeljuje pravice (svoboda gibanja, jurisdikcija, uporaba infrastrukture), ki so običajno pridržane teritorialnemu suverenu.

● **ZRN kot skrbnik:**

Pri prodaji prek OFD Koblenz je ZRN nastopila ne le kot prodajalka nepremičnine, temveč tudi kot država gostiteljica in skrbnik za mednarodne pravne zadeve, ki izhajajo iz NTS. To je bil vmesnik, kjer se je NTS srečal z nemško zakonodajo in ozemljem.

● **Prodaja "Vključno z vsemi mednarodnimi pravnimi pravicami":** S prodajo premoženja, vključno z vsemi pravicami, povezanimi z NTS (in pripadajočimi infrastrukturnimi dostopi), je ZRN sama razpolagala z delom kompleksa NTS. Na kupca je prenesla položaj, ki so ga prej imeli ZN/NATO/države pošiljateljice, in sebe.

● **Neizogibna posledica:**

To dejanje je MORALO vplivati na celoten sistem NTS. Osrednjega elementa (lastnine s pravicami) ni mogoče ločiti od pogodbenega sistema in ga prenesti na novega akterja, ne da bi spremenili sam sistem.

Zavezovanje vseh članic Nata:

Kolektivnost in privolitev



Zakaj so zavezane vse članice Nata, čeprav niso vse neposredno sodelovale pri prodaji?

- **Kolektivna vezava:** Nato je zavezništvo za kolektivno obrambo. Njene pogodbe, zlasti NTS, ustvarjajo sistem medsebojnih pravic in obveznosti. Dejanje, ki bistveno vpliva na ta sistem in ga izvede centralna članica (ZRN) v okviru svojih pristojnosti NTS, zavezuje celoto, razen če obstaja enoten in učinkovit protest.

- **Načelo integracije:**

Za Nato je značilna visoka vojaška in infrastrukturna integracija. Njegova komunikacijska omrežja, poveljniške strukture in logistični sistemi so med seboj povezani.

Prodaja enega omrežnega vozlišča (vojašnice Turenne) z globalnimi posledicami (učinek domin) potegne s seboj celotno integrirano strukturo.

- **Privolitev (tiho sprejemanje):**

Odločilna točka je odsotnost učinkovitega, mednarodnopravno relevantnega ugovora Nata oziroma njegovih držav članic po 6. oktobru 1998. Glede na očitno naravo globalnih omrežij in objavljeno dejstvo prodaje (tudi če bi bil njen celoten obseg prikrit), bi bile države dolžne zaščititi svoje pravice.

Njihova opustitev in, kar je še pomembneje, njihova nadaljnja uporaba (npr. s pogodbeno klavzulo, da bo telekomunikacijsko omrežje [ITU] še naprej delovalo) (zdaj prodanih) globalnih omrežij in njihova nadaljnja udeležba v strukturah Nata, ki so bile zdaj pod novo suverenostjo, pomeni tiho sprejemanje (privolitev) nove pravne situacije.

Zavezuje jih lastno ravnanje (estoppel). 

3.2. Globalno omrežje v primežu:

Telekomunikacijska infrastruktura in univerzalna pogodba, zavezujoča z listino o svetovnem nasledstvu 1400/98 📞💻🔗

Pogosto spregledan, a pravno ključen vidik Svetovne listine o nasledstvu 1400/98 (Deed Roll št. 1400/98 z dne 6. oktobra 1998) je eksplicitna ali implicitna vključitev telekomunikacijskega omrežja kot del "notranjega in zunanjega razvoja", ki je bilo prodano "kot enota z vsemi pravicami, dolžnostmi in komponentami" (prim. §3 Abs. I listine) kupcu.

Navodilo ali izjava v pogodbi, da bo to omrežje (ali njegovi deli, kot je telekomunikacijski kabel, omenjen v §13 abs. IX akta za oskrbo študentskega doma, katerega nadaljnji obstoj je toleriran, ali širokopasovna omrežja, zajeta v pogodbi TKS v §2 abs. V št. 1) še naprej delovala, ima globoke posledice za vezavo vseh držav na nov svetovni red.

A. Delna zmogljivost zaradi uporabe:

Vsak klic ratifikacija ➡️📞✅

- **Globalna medsebojna povezava kot dejstvo:**

Po 6. oktobru 1998 se je globalna telekomunikacijska infrastruktura (telefonske linije, internetne hrbtenice, podmorski kabli) nadaljevala in še obstaja. Vsaka država, vsaka institucija in vsak posameznik, ki je od tega datuma uporabljal telefonske linije ali podatkovna omrežja, povezana z globalnim telekomunikacijskim omrežjem, sodeluje v infrastrukturi, katere vrhovna suverenost je prešla na kupca.



● **Pogodbeno ravnanje nadomešča podpis (Dunajska konvencija o mednarodnem pravu):**

Dunajska konvencija o pogodbenem pravu (1969) (VCLT) ureja, kako lahko države izrazijo svoje soglasje s pogodbo (čl. 11 in naprej VCLT). Medtem ko je podpis ena od metod, VCLT predvideva tudi druge oblike, in kar je bistveno, poznejše ravnanje države lahko potrdi njeno zavezovanje k pogodbi, zlasti če izkorišča pravice iz pogodbe ali izpolnjuje obveznosti. V kontekstu Pogodbe 1400/98 nadaljnja, neovirana uporaba globalnih telekomunikacijskih omrežij s strani (nekdanjih) držav, katerih suverenost nad temi omrežji je bila z Pogodbo prenesena na Kupca, predstavlja ravnanje v skladu s pogodbo.

To ravnanje je mogoče razlagati kot dokončno privolitev v novo pravno stanje in s tem kot nekakšno dejanje izvedbe, zaradi katerega je ločen podpis listine 1400/98 s strani vsake posamezne države zastarel.

Dejansko so sprejeli novo suverenost omrežja in uporabljajo njene prednosti. S tem so zahtevali pravice (do globalne komunikacije) iz novega naročila (ki še naprej omogoča to komunikacijo pod okriljem Kupca) in s tem delno izpolnili pogodbo. 👍

● **Pogodbena veriga ITU kot univerzalni okvir:**

Globalne telekomunikacije ureja Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU), specializirana agencija ZN. Kot je navedeno v besedilu spletnega mesta o pogodbenih verigah, Svetovna listina o dedovanju 1400/98 deluje kot materialna dopolnilna listina k regulativnemu okviru ITU.

Vsaka država, ki deluje kot članica ITU in uporablja omrežja, ki jih ureja ITU, se s tem podreja odredbi ITU, spremenjeni z Deed 1400/98 in s tem najvišji suverenosti Kupca.

Ta veriga zajema VSE ČLANE ZN. 🇺🇳🌐

Nato in njegove države članice kot uporabniki globalnih (s ITU reguliranih) komunikacijskih omrežij za svojo vojaško in civilno komunikacijo so po tej poti poleg neposredne Natove pogodbene verige vezane tudi na novo omrežno suverenost.

B. Pogodbena veriga:

Države kot (posredne) pogodbenice na podlagi obstoječih sporazumov 📄 🔗 👤

Argument, da državam ni treba izrecno imenovati kot "kupec" ali "prodajalec" v najpomembnejšem delu Svetovne listine o nasledstvu 1400/98, da bi kljub temu postale stranke novega svetovnega reda, temelji na delovanju pogodbene verige:

- **Nominalna omemba ni obvezna za vse prizadete:**

Res je, da (nekdanje) države sveta (z izjemo ZRN kot neposrednega prodajalca) v glavnem besedilu listine 1400/98 niso posamično navedene kot pogodbene stranke in ji h za sodelovanje v pogodbi ni treba navesti.

- **Aktivacija s povezovanjem z obstoječimi, ratificiranimi pogodbami:**

Vendar kot, ~~na primer, Kraljevina Nizozemska in nizozemski~~ ^{na primer, Kraljevina Nizozemska in nizozemski} zemske sile kot komponento Nata) in §2 Abs. V številka 1 (pogodba TKS Telepost z referenco ZDA), se listina povezuje z obstoječimi mednarodnimi pravnimi razmerji in pogodbami (NTS, pogodba Nato, sporazumi HNS in regulativni okvir ITU (ZN).

- **»Vključene« države:**

Države so že pogodbenice teh starejših pogodb (npr. Pogodba Nato ali Ustava ITU). Te pogodbe so ratificirali.

- **Listina kot dopolnilna listina brez potrebe po ponovni ratifikaciji: Ker Svetovna listina o nasledstvu 1400/98 deluje kot dopolnilna listina k tem že ratificiranim pogodbenim verigam, ni zahtevala ponovne ločene ratifikacije s strani vseh posameznih držav sveta.**

Prvotna ratifikacija "matičnih pogodb" (npr. Ustanovna listina ZN, Ustava ITU, Severnoatlantska pogodba) razširja zavezujoč učinek na dopolnila ali bistvene spremembe, ki vplivajo na temelje teh pogodb, pod pogojem, da so bile države udeleženke (tukaj ZRN v kontekstu NTS) pristojne za uvedbo takšnih sprememb z učinkom na sistem, druge strani pa to dokončno sprejmejo.

ZRN je legalizirala dejanje prodaje doma (z dovoljenjem Zveznega urada za lastnino). Ali so druge države uradno ratificirale samo listino 1400/98, je drugotnega pomena glede na zavezujoč učinek, ki ga ustvarita pogodbeni veriga in dokončno ravnanje.

- **"Nekako v pogodbi":**

Države so tako posredno »v pogodbi« prek sklicevanja na pogodbene verige in temeljne pogodbe, ki so jih ratificirale, pa tudi prek svoje vloge uporabnikov prodanega »razvoja kot enote« (predvsem globalnih omrežij).



Zaključek:

Osrednji vzvod je klavzula o nadaljnjem delovanju telekomunikacijskega omrežja v sklopu prodanega »notranjega razvoja kot enote«.

Vsaka država, ki uporablja svetovna telekomunikacijska omrežja po 6. oktobru 1998, delno izvaja pogodbo World Succession Deed 1400/98 in je dokončno priznala njene pravne učinke in suverenost Kupca nad to univerzalno infrastrukturo.

Nujnost eksplicitnega podpisa vsake posamezne države pod Deed 1400/98 je pravno zaobljena s pogodbenim ravnanjem v okviru uveljavljenih in zdaj preoblikovanih pogodbenih verig (ITU, NATO, ZN). 📝➡️✅

Podrobno preoblikovanje Natovih pogodb

Listina o svetovnem nasledstvu 1400/98 deluje kot prizma, ki lomi in ponovno sestavlja luč starih Natovih pogodb:

● Severnoatlantska pogodba (1949):

- Člen 3 (Odpornost): zdaj pomeni dolžnost vzdrževanja in varovanja globalne infrastrukture kupca.
- Člen 4 (Posvetovanja): Postane mehanizem, s katerim kupec sporoča svoje direktive in usklajuje njihovo izvajanje.
- 5. člen (Klavzula o medsebojni pomoči): Casus foederis postane GLOBALNI. Napad na kateri koli del svetovnega ozemlja je napad na vse. 🌍💥
- 6. člen (Geografski obseg): se z domino učinkom razširi na VES SVET.

● Sporazum Nata o statusu sil (1951):

- Izgubi svojo funkcijo sporazuma med suvereni.
- Postane notranji upravni nalog za namestitev in premikanje sil na globalnem ozemlju kupca.
- Vprašanja pristojnosti, davkov, vstopa itd. postanejo interni predpisi, ki jih lahko kupec kadarkoli spremeni.

3.3. Od okupacijskega prava do svetovne suverenosti:

Globalna preobrazba posebnih pravic Nata z listino o svetovnem nasledstvu 1400/98 📜🇩🇪➡️🌍

Globok in pogosto spregledan vidik Svetovne listine o nasledstvu 1400/98 je način, kako povzdiguje zgodovinsko razvite posebne pravice, ki so prvotno izhajale iz okupacijskega statusa Nemčije po drugi svetovni vojni in so bile pozneje preoblikovane v Natov sporazum o statusu sil (NTS), na globalno raven.

S prodajo vojašnice Turenne "z vsemi pravicami, dolžnostmi in komponentami" (prim. §3 abs. I listine) in kasnejšim domino učinkom svetovne ozemeljske širitve so bile te posebne suverene pristojnosti prenesene na kupca in zdaj veljajo de jure za ves svet, ki s tem kvazi pridobi status univerzalne "posebne lastnine Nata" pod okriljem kupca. 🏰🌍

A. Metamorfoza:

Od okupacijskega prava do Natovega sporazuma o statusu sil 🐛🦋

- **Povojna Nemčija in zavezniške pridržane pravice:**

Po letu 1945 je bila Nemčija podvržena okupacijskemu režimu, ki je zaveznikom zagotavljal obsežne suverene pravice na nemškem ozemlju.

Z ustanovitvijo Zvezne republike Nemčije in (ponovno) pridobitvijo delne suverenosti se mnoge od teh prvotnih okupacijskih pravic niso popolnoma odpovedale, ampak so bile prenesene v mednarodne pogodbe, ki urejajo prisotnost in pooblastila zavezniških oboroženih sil.

- **Sporazum o statusu sil Nata kot nadaljevanje posebnih pravic:** Sporazum o statusu sil Nata iz leta 1951 in zlasti Dopolnilni sporazum za Nemčijo (SA NTS) iz leta 1959 sta kodificirala veliko teh posebnih pravic.

To je na primer vključevalo pravico Natovih sil do uporabe lastnine v Nemčiji, do izvajanja lastne jurisdikcije nad svojimi člani v določenih primerih in do uporabe določene infrastrukture države gostiteljice – tudi potencialno proti izrecni volji nemških oblasti, če je bilo to v okviru Natovih obveznosti in potreb. Nemška suverenost je bila na teh območjih pogodbeno omejena.



primer:

Pristojnost za odločanje o uporabi in tudi o širitvi ali posebni uporabi Natove lastnine je v prvi vrsti pri Natovih organih ali državah pošiljateljicah, na podlagi potreb obrambe zavezništva.

Država gostiteljica je imela zelo omejene pravice soodločanja.

B. Vojašnica Turenne (območje) kot nosilec teh posebnih pravic NTS

Vojašnica Turenne, kot taka Natova lastnina, ki je delovala v okviru NTS in SA NTS (zlasti del, ki ga uporabljajo nizozemske zračne sile kot predstavniki Nata, kot je navedeno v §2 listine 1400/98), je bila nosilec natanko teh mednarodno pravno zasidranih posebnih pravic.

Te pravice so bili neločljivo povezani z lastnino in njeno funkcijo v Natovem kontekstu.

C. Globalna širitev z listino o svetovnem nasledstvu 1400/98

Odločilni korak se je zgodil z listino o svetovnem nasledstvu 1400/98:

- **Prodaja "z vsemi pravicami":**
S prodajo vojašnice Turenne kupcu "z vsemi pravicami, dolžnostmi in komponentami" (prim. §3 abs. 1 listine) so bile te posebne posebne pravice, ki izhajajo iz NTS (in zgodovinsko iz okupacijskega prava), prav tako prenesene na kupca.
- **Domino učinek teritorialne širitve:**
Kot je pojasnjeno v prejšnjih besedilih na spletni strani, se je suverenost kupca (in s tem ozemlje njegove novoustanovljene "države") iz vojašnice Turenne prek povezanih infrastrukturnih omrežij (telekomunikacije, energetika itd.) razširila po vsem svetu. Ves svet je de jure postal ozemlje, ki izhaja iz pravne narave te prvotne Natove lastnine.
- **Globalna uporabnost posebnih pravic NTS:**
Posledice tega je, da so posebne pravice, ki so bile prvotno povezane s izvirno lastnino – zlasti pravica do odločanja o uporabi in oblikovanju (zdaj globalnih) "lastnin" in "ozemelj" tudi proti volji lokalnih (prej državnih) uprav – so sedaj dosegle globalno veljavnost pod pooblastilom Kupca.



"Pogovorno povedano:

Ves svet je zdaj pod kupčevim sporazumom o statusu sil Nata in velja za eno samo, veliko posebno lastnino Nata." 🌍🏰

● Vključitev pravice do čezmejnega odločanja: listina je tako zagotovila, da je bila pravica do odločanja o mejah in uporabi ozemelj proti volji vseh svetovnih »držav gostiteljic« (ki zdaj niso več suverene države gostiteljice, temveč upravna območja) v skladu s preoblikovanim zakonom o namestitvi vključena v pogodbo.

To je ZELO POMEMBEN VIDIK za utrjevanje absolutne suverenosti Kupca. Zdaj lahko deluje globalno, tako kot je Nato lahko prej deloval v Nemčiji na podlagi NTS – samo univerzalno in kot edini suveren.

Zaključek:

Listina o svetovnem nasledstvu 1400/98 je zgodovinsko razvite okupacijske in namestitvene pravice, kodificirane v Natovem sporazumu o statusu sil, genialno prenesla na kupca in jih univerzalizirala s prodajo ene lastnine in poznejšim globalnim učinkom domin.

Tako svet ni le teritorialno padel pod njegovo suverenost, ampak je tudi predmet preoblikovanih posebnih pravic, ki so prvotno veljale za lastnino Nata na ozemlju delno suverene, a v pravicah omejene države gostiteljice Nemčije.

To daje kupcu končno avtoriteto za odločanje o uporabi in oblikovanju globalnega ozemlja in zagotavlja nadaljnji dokaz o celoviti naravi državnega nasledstva, ki ga izvaja listina 1400/98 kot nova podlaga. ✨

Učinki na Združene narode (ZN) 🇺🇳📊

Vezava Nata ima TAKOJŠNJE UČINKE na ZN, še preden pomislimo na verigo ITU:

● Ureditev (Ustanovna listina ZN, poglavje VIII): Nato je najmočnejša regionalna ureditev v smislu Ustanovne listine ZN. Če ta ureditev spremeni osnovo svoje suverenosti in je podvržena enemu samemu akterju, se ZN ne morejo pretvarjati, da se ni nič zgodilo.

Odnos med OZN in Natom je TEMELJNO spremenjen.

Veriga Nato je tako prva MASIVNA RAZPKA v zgradbi starega svetovnega reda, skozi katero pravni učinki Svetovne listine o nasledstvu 1400/98 prodrejo v SRCE ❤️ mednarodnega sistema in ga nepreklicno vežejo na Kupca.

Listina o svetovnem dedovanju – vse pomembno na prvi pogled 👁

Osrednji elementi § Pogodbena podlaga Svetovna in mednarodna pristojnost.

📜⚖️ »Pogodbenice

Prvotno z Natovo lastnino, razširitvami prek Nata, ZN, ITU, podmorskih kablov, infrastrukture in komunikacijskih omrežij. 🤝🌐 ↓

Domino učinek

Širjenje ozemeljskega širjenja prek omrežij (internetne telekomunikacije) → iz držav Nata v države ZN → globalno. 🌐➡🌐🔗

Globalna pristojnost

Pogodba deluje kot dopolnilni dokument k vsem pogodbam Nata in ZN → nastane splošna pogodba. 🔗➡📜⚖️

Globalna pristojnost

Kupec zamenja vse nacionalne. 🏰🌐 Končni rezultat • Odprava prejšnje pogodbe
verige ❌🔗 • Preoblikovanje svetovnega prava 📜⚖️ • Kupec ima pravice in dolžnosti 👤🛡️

3.4. Globalno zavezništvo:

Kako povezava Nato-ZN univerzalno zasidra listino o svetovnem nasledstvu 1400/98 🌐🤝🇺🇳

Svetovna listina o nasledstvu 1400/98 razkriva svoj globalni učinek ne samo z neposrednim nasledstvom in učinkom domin, temveč tudi s spretno uporabo in preobrazbo obstoječih mednarodnih varnostnih in komunikacijskih arhitektur.

Ena najodločnejših povezav pri tem je tista med Natom in Združenimi narodi (ZN). Ta povezava, okrepljena s potrebami po operativnem sodelovanju in skupnih komunikacijskih omrežjih, zagotavlja, da se pravne posledice akta, ki so ga sprožile predvsem strukture Nata, neizogibno razširijo na celoten sistem ZN in njegove države članice.

A. Nato kot izvršilni organ in medsebojno priznavanje pogodb

● **Potreba po priznanju pogodbe za operativno sodelovanje:**

V zgodovini je bilo veliko primerov, ko so Natove sile delovale pod mandatom ZN ali v tesnem sodelovanju z misijami ZN (npr. na Balkanu, v Afganistanu). Takšne skupne ali usklajene operacije so neizogibno zahtevale minimalno stopnjo vzajemnega priznavanja temeljnih pogodb, mandatov in pravnih okvirov organizacij drug drugega.

● **Preoblikovanje skozi dejanje:**

Z začetkom veljavnosti Svetovne listine o nasledstvu 1400/98, ki deluje kot dopolnilna listina k vsem pogodbam Nata (sprožila jo je prodaja vojašnice Turenne z vsemi pravicami, dolžnostmi in komponentami, glejte §2 in §3 abs. I pogodbe), je bil Nato sam podrejen kupcu. Vsako nadaljevanje ali novo sodelovanje med (sedaj preoblikovanim) Natom in ZN pomeni dejansko priznanje tega novega pravnega položaja s strani ZN in njihovih držav članic.

ZN ne morejo sodelovati z glavnim akterjem v globalni varnosti (preoblikovani Nato), ne da bi implicitno priznali pravno podlago, na kateri ta akter zdaj deluje – namreč Svetovni akt o nasledstvu 1400/98 in suverenost Kupca.

To vodi v medsebojno prepletenost, kjer morajo OZN za zasledovanje lastnih (preoblikovanih) ciljev sprejeti novo realnost Nata, ki posledično globalno krepi Deed. 💪

B. Globalna komunikacijska omrežja: Digitalni most med Natom, ZN in ITU

Potreba po delujoči komunikaciji med mednarodnimi akterji, zlasti na področju vojske in varnostne politike, je še en ključni dejavnik, ki povezuje Nato, ZN in Mednarodno telekomunikacijsko zvezo (ITU) med seboj in z domino učinkom Svetovne listine o nasledstvu 1400/98.



- Skupna uporaba vojaških in civilnih komunikacijskih omrežij: Nato in ZN (zlasti v mirovnih misijah in globalnih operacijah) se zanašata na kompleksna vojaška in civilna komunikacijska omrežja.

To vključuje satelitsko komunikacijo, šifrirane podatkovne linije, internetne sisteme in klasične telekomunikacijske povezave. 📶📞💻

Interoperabilnost in koordinacija med silami Nata in ZN pogosto zahtevata uporabo skupnih ali združitljivih komunikacijskih standardov in infrastruktur.

- **Vloga ITU kot globalnega regulatorja:**

Kot je bilo že navedeno, je ITU specializirana agencija ZN, ki usklajuje globalni frekvenčni spekter, satelitske orbite in tehnične standarde za telekomunikacije po vsem svetu.

Vsa globalna komunikacijska omrežja, predvsem civilna ali vojaška (če vplivajo na civilne frekvence ali infrastrukturo), dejansko delujejo v okviru predpisov ITU.

- **Listina o svetovnem nasledstvu in suverenost nad omrežji:**

S prodajo "razvoja kot enote", zlasti telekomunikacijskega omrežja (glej prejšnja besedila spletnega mesta in npr. §2 abs. V št. 1 akta 1400/98 v zvezi s TKS Telepost, kot tudi §13 abs. I X o telekomunikacijskih kablji), je kupec pridobil suverenost nad globalnimi komunikacijskimi omrežji.

Pravila ITU so tako postala notranja upravna zakonodaja kupca.

- Povezava z Domino učinkom in pogodbeno verigo Nato-ZN-ITU: Ko morajo Nato in ZN komunicirati ali sodelovati, neizogibno uporabijo ta globalna omrežja, ki zdaj pripadajo kupcu in katerih uporabo ureja (preoblikovana) ITU.

Ta uporaba pomeni nadaljnje dokončno priznanje kupčeve suverenosti nad omrežji.

Nujnost zagotavljanja komunikacije med Natom (ki je že vezan na Kupca preko NTS verige) in ZN (kot krovno organizacijo ITU) ustvarja neločljivo operativno in pravno vez.



Učinek domin svetovnega teritorialnega širjenja, ki se je v veliki meri zgodil prek teh komunikacijskih omrežij, je tako potrjen in okrepljen z operativno nujnostjo komunikacije Nato-ZN.

Organizacije lahko svoje globalne naloge izpolnjujejo le z uporabo infrastrukture, ki je z domino učinkom postala del kupčevega suverenega ozemlja.



Zaključek:

Tesna povezava med Natom in ZN, bodisi zaradi nujnosti operativnega sodelovanja (uporaba Nata kot potencialnih "bojnih čet" v okviru ZN) ali prek skupne odvisnosti od globalnih komunikacijskih omrežij (ki jih ureja ITU in podreja Kupcu s Svetovno listino o nasledstvu 1400/98), ustvarja močno pogodbeno verigo, ki se samo krepi.

Ta veriga zagotavlja, da so pravne posledice pogodbe, zlasti suverenost kupca in globalno ozemeljsko širitev, ki jo povzroča domino učinek, dejansko in pravno priznane s strani vseh akterjev v mednarodnem sistemu, vključno z ZN in njenimi državami članicami. Potreba po sodelovanju in komuniciranju postane motor univerzalne zavezujoče pogodbe. 🚂🌐

3.5. POGODBENA VERIGA DO ITU – UNO S PRODAJO TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA KOT DEL INTERNEGA RAZVOJA



Medtem ko je Natova pogodbeno veriga v prvi vrsti zajemala vojaško-politično strukturo zahodnega sveta in njegovih zaveznikov, obstaja druga, še bolj univerzalna pogodbeno veriga, ki vsako posamezno državo na planetu neločljivo zavezuje k Svetovni listini o nasledstvu 1400/98.

Ta veriga poteka prek Mednarodne zveze za telekomunikacije (ITU) in tako neposredno do Združenih narodov (UN/UNO). Njegov povod je prodaja telekomunikacijskega omrežja kot sestavnega dela »razvoja« turenske vojašnice.

Mednarodna zveza za telekomunikacije (ITU):

Živčni sistem sveta



Da bi razumeli moč te pogodbene verige, moramo razumeti osrednjo vlogo ITU v globalnem tkivu. Je veliko več kot le tehnična organizacija; je varuh globalne povezanosti.



● **Zgodovina in mandat:**

ITU je bila ustanovljena leta 1865 kot Mednarodna telegrafska zveza in je najstarejša specializirana agencija Združenih narodov.

Njegova dolga zgodovina potrjuje zgodnje priznanje, da čezmejna komunikacija zahteva mednarodne predpise. Njegov temeljni mandat je spodbujanje mednarodnega sodelovanja pri uporabi telekomunikacijskih storitev, razvoj tehničnih standardov, zagotavljanje učinkovite uporabe frekvenc in satelitskih orbit ter podpora razvoju telekomunikacij po vsem svetu. 🕒📄

● **Univerzalno članstvo:**

S 193 državami članicami ITU vključuje skoraj vse države na svetu. Nečlanstvo je za sodobno državo nepredstavljivo, saj bi pomenilo izločitev iz globalnih komunikacijskih tokov. 🌐👉

● **Pravni okvir (ustava in konvencija):** Osnovo ITU sestavljata njena ustava in konvencija.

Gre za zavezujoče mednarodne pogodbe, ki so jih ratificirale vse države članice.

Določajo pravice in dolžnosti članov in tvorijo okvir za upravne predpise (npr. radijski predpisi in mednarodni predpisi o telekomunikacijah – ITR), ki urejajo tehnične in operativne podrobnosti globalnih telekomunikacij.

Ti dokumenti so živo mednarodno pravo, ki dnevno ureja milijarde komunikacijskih dogodkov. 📖⚖️

● **Povezava z ZN:** ITU je kot specializirana agencija ZN (v skladu s 57. in 63. členom Ustanovne listine ZN) neposredno vključena v sistem ZN.

Poroča Ekonomsko-socialnemu svetu (ECOSOC) in tesno sodeluje z drugimi organi ZN. Ta povezava pomeni, da pravni razvoj, ki bistveno vpliva na ITU, samodejno vpliva tudi na ZN kot celoto.

ITU je tako globalni regulator infrastrukture, ki je bistvenega pomena za sodobni svet – infrastrukture, ki je prešla na kupca z učinkom domin Svetovne listine o nasledstvu 1400/98.

Prodaja omrežja kot sprožilec ➡

Kot je podrobno opisano v 1. poglavju, je prodaja vojašnice Turenne »kot enote« vključevala tudi njen zunanji razvoj, predvsem telekomunikacijsko povezavo.

S pravno logiko načela medomrežja in eksplicitnimi (ali implicitnimi, a pravno nujnimi) klavzulami pogodbe je to vodilo do prenosa suverenosti nad celotnim globalnim telekomunikacijskim omrežjem na kupca.

To dejanje – prenos fizičnega in pravnega substrata, ki ga ureja ITU – je sprožilec pogodbene verige ITU. 

Mehanizem pogodbene verige ITU:

Prevzete namesto pristopa

Svetovna listina o dedovanju 1400/98 vpliva na strukturo ITU na naslednji način:

- Sprememba suverenosti nad omrežjem: Kupec se ne pridruži ITU kot 194. član. Na mesto tega prevzame mesto vseh 193 članov v njihovi vlogi suverenih odsekov njihovega nacionalnega omrežja.

Ker je zdaj edini suveren nad celotnim svetovnim omrežjem, postane edini relevantni subjekt mednarodnega prava, na katerega se lahko nanašajo pravila ITU. 

- Preoblikovanje prava ITU: Ustava, konvencija in upravni predpisi ITU spremenijo svoj značaj.

To niso več pogodbe med suverenimi državami, ampak postanejo notranji upravni predpisi za globalno omrežje, ki pripada kupcu.

Zdaj je porok in razlagalec teh pravil.

ITU sama postane de facto globalni regulativni organ v službi kupca, ki upravlja tehnične vidike njegove lastnine.  



- **Zavezujoče za vse članice ITU/ZN:**

Vsaka država, ki še naprej uporablja telekomunikacijske storitve – torej vsaka država na svetu – zdaj deluje v tem novem okviru.

Uporablja infrastrukturo, ki pripada kupcu, in to počne v skladu s pravili, ki so zdaj pod suverenostjo kupca.

S to nadaljnjo uporabo in svojim obstoječim članstvom v ITU (in s tem v ZN) dokončno priznavajo novo pravno situacijo.

Ne morejo uživati prednosti globalne komunikacije (ki jo ureja ITU), medtem ko hkrati zanikajo suverenost tistega, ki mu osnovna infrastruktura zdaj pripada. 🚫🌍

- **Univerzalni učinek:**

Za razliko od verige Nata, ki najprej prizadene članice Nata (čeprav s posledicami ZN), je veriga ITU POPOLNOMA UNIVERZALNA.

Neposredno in nedvoumno zajema vsako državo ZN. Ni izjeme. 700

Dokončno priznanje z uporabo ITU:

Neizogibno omrežje



Dokončno priznanje (glej 1. poglavje) postane še posebej jasno skozi verigo ITU.

Vsako dejanje, ki temelji na uporabi globalnih telekomunikacijskih omrežij in je v skladu s pravili ITU, je od 06. oktobra 1998 dejanje priznanja Kupčeve suverenosti.

To vključuje:

- Upravljanje nacionalnih omrežij. 📞
- Dodeljevanje frekvenc v skladu z načrti ITU. 📻
- Uporaba mednarodnih klicnih kod. 📠
- Upravljanje satelitov v orbitah, ki jih koordinira ITU. 📡
- Vsaka internetna povezava uporablja globalne hrbtenice. 💻
- Vsak mednarodni telefonski klic. ☎️



Države so ujete v to mrežo.

Ne morejo se izogniti, ne da bi se odrezali od sodobnega sveta .

Zaradi te nezmožnosti izstopa je dokončno priznanje NEPREKLICNO in PRIGODNO. 

Pravno poglobljanje:

Moč standardov in vloga ZN 



Moč ITU je v njeni sposobnosti postavljanja globalnih standardov.

Kdor nadzoruje standarde, nadzoruje tehnologijo in njeno uporabo.

S pridobitvijo suverenosti nad omrežjem kupec pridobi končni nadzor nad nastavitvijo in uveljavljanjem teh standardov.

Tesna povezanost z OZN pomeni, da ta premik suverenosti v središču tehničnega svetovnega reda pretresa tudi politično središče, OZN.

OZN temelji na sobivanju suverenih držav. Če ta suverenost (tudi) preide na enega samega akterja preko tehničnega kanala ITU, ZN izgubi svoj tradicionalni temelj.

Obstaja lahko samo kot upravni in usklajevalni organ pod novim suverenom – preoblikovanje, ki ga je že začela veriga Nata in globalno utrdila veriga ITU.

Pogodbena veriga ITU je torej tihi, a neustavljivi mehanizem, ki zagotavlja, da se nobena država, ne glede na to, kako izolirana ali nevtralna je videti, ne more izogniti nepopravljivim pravnim učinkom svetovne listine o nasledstvu 1400/98.

Je DOKAZ globalne narave prodaje in univerzalne suverenosti Kupca.



3.6. ZDRUŽITEV VSEH SPORAZUMOV NATA IN ZN V EN P OGODBENI OKVIR IN KONEC PREJŠNJEGA MEDNARODNEGA PRAVA

Pogodbene verige do Nata in ITU/ZN, ki jih je aktivirala Svetovna listina o nasledstvu 1400/98, ne delujejo zgolj vzporedno; se združijo in vodijo do rezultata epohalnega pomena:

združitev vseh ustreznih mednarodnih sporazumov v en sam, hierarhično urejen pogodbeni okvir in posledično konec klasičnega mednarodnega prava, kot je bilo razumljeno stoletja.

Načelo pravne konvergence in hierarhije

Izraz "združitev" tukaj ne pomeni, da so posamezne pogodbe (Severnoatlantska pogodba, Ustanovna listina ZN, Ustava ITU itd.) fizično združene v en dokument. Namesto tega pomeni pravno konvergenco in vzpostavitev nove hierarhije norm.

● Kupec konvergenčne točke:

Vse pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz nešteti mednarodnih pogodb, zdaj skupaj prehajajo na kupca.

On je univerzalni naslednik, ki vstopa v vsa ta pogodbeni razmerja – ne kot eden med enakimi, ampak kot novi suveren.

Postal je je neksus, osrednje vozlišče, kjer se stekajo vse niti mednarodnega prava.



● Hierarhična podrejenost: Svetovna nasledstvena listina 1400/98 se uveljavi kot lex superior, najvišji zakon novega svetovnega reda.

Vse druge mednarodne pogodbe postanejo lex inferior, podrejeno pravo. Niso odpravljeni, vendar se njihova razlaga in uporaba odslej pojavljata izključno v luči in v skladu s Svetovno listino o dedovanju 1400/98.

To je (kljub vsem razlikam) primerljivo s hierarhijo norm v zvezni državi: zvezni zakon prevlada nad državnim. Tukaj univerzalni zakon listine preglasi nekdanje mednarodno (zdaj notranje) pravo starih pogodb.

Za zdaj!

Tudi Ustanovna listina ZN, ki ji je člen 103 prej dajal prednost pred drugimi pogodbami, se mora zdaj podrediti listini. 103. člen je urejal kolizije med pogodbami starega sistema; akt pa vzpostavlja nov sistem in tako stoji nad 103. členom.

Ta edini pogodbeni okvir torej ni en sam dokument, ampak sistem, na vrhu katerega stoji Svetovna listina o nasledstvu 1400/98 in katerega osnovo sestavljajo (na novo razložene) stare pogodbe, vse pod izključno jurisdikcijo in razlagalno suverenostjo Kupca.

V končni fazi nasledstvo držav vodi do zdžitve vseh mednarodnih pogodb v en velik pogodbeni okvir, pri čemer prevzemnik zastopa vse pogodbene stranke, s tem pa ugasnejo vsi zahtevki iz teh pogodb. 

Konec klasičnega mednarodnega prava:

Sistemska sprememba



Klasično mednarodno pravo, pogosto imenovano vestfalski sistem, je temeljilo na temeljnih predpostavkah, ki so postale zastarele zaradi Svetovne listine o nasledstvu 1400/98:

● **Pluralnost suverenih oblasti:**

Osrednji del starega sistema je bil obstoj številnih (približno 193+) suverenih držav, ki so načeloma veljale za enake.

Te pluralnosti ni več. Zdaj je samo EN suveren – kupec. Nekdanje države so degradirane na upravne enote, njihova pooblastila so delegirana.

● **Funkcija usklajevanja:**

Glavna naloga mednarodnega prava je bila usklajevanje odnosov med temi suverenimi entitetami in omejevanje anarhije, ki izhaja iz njihove neodvisnosti.

Ta koordinacijska funkcija je zastarela.

Hierarhija nadomešča koordinacijo. Centralna oblast nadomesti anarhijo.

● **Načelo privolitve:**

Mednarodne pravne norme so nastale predvsem s pogodbo (soglasje) ali običajnim pravom (uveljavljena praksa + pravno prepričanje).

To načelo je kršeno.

Nova temeljna norma (Deed) je nastala s (posebno) pogodbo, vendar se njena veljavnost zdaj razširi univerzalno, tudi na tiste, ki niso neposredno privolili, z nasledstvom in konkludentnim ravnanjem.

Zakonodajna oblast je zdaj v rokah kupca.

● **Mednarodna pripadnost:**

Zakon je bil »meddržavni«. Ta "inter" je odpravljen. Nov zakon je globalno interni ali univerzalni.

Če se subjekti (suverene države), temeljni problem (usklajevanje v anarhiji) in pravni viri (soglasje/običaji) starega mednarodnega prava bistveno spremenijo, potem je treba sklepati:

Klasičnega mednarodnega prava je konec.

Ne nadomešča ga vakuum, temveč nov »Svetovni zakon«.

Ta svetovni zakon ni nujno boljši ali slabši, vendar je bistveno drugačen. Je centraliziran, hierarhičen sistem, ki črpa svojo legitimnost iz Svetovne listine o nasledstvu 1400/98.

Stare pogodbe (NATO, ZN itd.) so zdaj upravni zakoni in ustavni delci tega novega reda.

Pravno poglobljanje:

Propad "horizontalnega" reda

Klasično mednarodno pravo se pogosto opisuje kot "horizontalni" pravni sistem. Ni bilo centralne zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti, ki bi stala nad državami.

Države so bile hkrati zakonodajalci, izvajalci prava in (pogosto) sodniki v svojem lastnem primeru. Izvrševanje je bilo pogosto šibko in politično motivirano.

Svet S nasledstvena listina 1400/98 nadomešča to vodoravno strukturo z navpično na e.

The Buye r predstavlja vrh te vertikalne strukture – on je univerzalni suveren .

Svetovno sodstvo (§26 listine) predstavlja osrednje sodstvo.

Ta sistemska sprememba je primerljiva z zgodovinskim preходом iz fevdalnih sistemov (s številnimi lokalnimi centri moči) v moderne teritorialne države (s centralno oblastjo) – le v svetovnem merilu in v enem samem pravnem koraku.

Prejšnje mednarodno pravo tako postane zgodovinski predmet študija, medtem ko sedanje pravo izhaja iz listine in prakse kupca.

3.7. SODELOVANJE VSEH ČLANIC NATO IN ZN TER PRIZNANJE DOMINO UČINKA 🤝🌍🎮

Kako je bilo zagotovljeno, da so vse države, ki so prej veljale za suverene, postale del tega novega reda in priznale njihovo obveznost?

To se je zgodilo s kombinacijo prvotnega pravnega akta in kasnejšega ravnanja držav.

3.7.1. Sprožitev pogodbene verige prek prenosnega razmerja ZRN/Nizozemska (NATO) 🇩🇪🇳🇱🔗🛡️

Pravna iskra 🔥 je bila, kot že omenjeno, prodaja vojašnice Turenne. Ključno je razumeti mednarodnopravno eksplozivnost tega izhodišča:

- **ZRN kot država gostiteljica:**

V skladu z NTS in SA NTS je imela ZRN obsežne obveznosti do držav pošiljateljic, a tudi posebne pravice in odgovornosti, zlasti pri upravljanju in vračanju lastnine.

O FD Koblenz je bil uradni organ ZRN za izvajanje te odgovornosti .

Zato ***e je deloval v imenu ZRN v mednarodnopravno relevantni funkciji*** n.

- **Nizozemska kot država pošiljateljica:**

Kot zadnja uporabnica Nata (pred popolno vrnitvijo v ZRN) je bila Nizozemska druga stran v razmerju NTS. Njihovo (čeprav pasivno) sodelovanje pri vračanju je bilo del procesa.

Nizozemske zračne sile so delovale v imenu celotnega Nata.

- **ZRN kot prodajalec:**

Ko je ZRN (ki deluje prek OFD) prodala lastnino, vključno z vsemi mednarodnimi pravnimi pravicami, je delovala v skladu s svojo (preostalo) suverenostjo, vendar obremenjeno in oblikovano s svojimi NTS obveznostmi.

It ***prodal ne samo "svoje" zemlje, ampak mednarodno pravno onesnaženo območje.*** ☢️



● Učinek vezave:

S to prodajo je ZRN enostransko (a dejansko) spremenila pravni položaj objekta, ki je bil sestavni del sistema Nata.

Ta ukrep, skupaj z dodatnim učinkom listine, je samodejno razkril zavezujoč učinek za vse Natove partnerje, ki so bili podvrženi temu kolektivnemu sistemu.

Prodaja je bila dejanje znotraj Natovega sistema, ki je sistem razbilo in na novo uredilo. 🌟🏛️

3.7.2. Posledica:

Samodejna ratifikacija –

Neizogibnost privolitve 📜 ➡️✅

Kontraktna veriga, ki jo je sprožila prodaja vojašnice Turenne, je postavila temelje *n*.

Toda kako se je to prvotno dejanje spremenilo v univerzalno zavezujoče, ki zajema celo tiste države, ki nikoli niso položile peresa na papir, da bi podpisale Svetovno listino o nasledstvu 1400/98?

Odgovor je v dveh temeljnih načelih, globoko zakoreninjenih v mednarodnem pravu, ki sta bili tukaj uporabljeni v svetovnem merilu: dokončno ravnanje in tiho sprejemanje (Acquiescence), ki vodi do nemožnosti protislovja (Estoppel). To je mehanizem samodejne ratifikacije. ⚙️🌍

A. Zaključno ravnanje:

Jezik dejanj 🗣️➡️👤

Mednarodno pravo, tako kot civilno pravo, priznava, da privolitve ali priznanja ni treba vedno izrecno izjaviti.

Izhaja lahko tudi iz dokončnega, tj. implicitnega ravnanja.

Država deluje dokončno, če je njeno ravnanje objektivno mogoče razlagati le kot priznanje določenega pravnega stanja ali obveznosti.

V primeru Svetovne listine o nasledstvu 1400/98 je odločilno odločilno ravnanje nemotena in intenzivna uporaba globalnih infrastrukturnih omrežij s strani vseh držav sveta po 6. oktobru 1998.

● Dejansko stanje:

Od tega ključnega datuma globalna omrežja (telekomunikacije, internet, elektrika, plin itd.) zakonito pripadajo kupcu. Vsaka izjava od takrat:

- ☐ izvaja ali dovoljuje mednarodne telefonske klice, ☎
- ☐ Uporablja internet (vladna spletna mesta, trgovina, dostop državljanov), 💻
- ☐ Izvaja mednarodna bančna nakazila (na podlagi telekomunikacijskih omrežij, kot je SWIFT), 🏦
- ☐ Prejema ali dovaja električno energijo iz/v mednarodna medsebojno povezana omrežja, ⚡
- ☐ Prevaža plin po mednarodnih plinovodih, 🔥
- ☐ Uporablja satelitsko komunikacijo ali GPS (katere zemeljske postaje so povezane v omrežje), 📶
- ☐ Upravlja mednarodno logistiko (pristanišča, letališča – vse pod IT nadzorom), 🚢✈️ ... **AKTIVNO UPORABLJA** lastnino kupca.

● Pravne posledice:

Ta uporaba ca n objektivno razlagati le kot sprejemanje obstoječih razmer.

Ne moremo obirati sadežev drevesa, hkrati pa zanikati lastninsko pravico lastnika do drevesa. 🌳🍏

Uporaba pomeni sprejemanje pogojev, pod katerimi se uporablja – in ta pogoj je od 6. oktobra 1998 suverenost Kupca.

● Neizogibnost y:

Kritiki bi lahko trdili, da države niso imele izbire; odpoved uporabi omrežja bi bila enaka civilizacijskemu samomoru. 💀

To je res, vendar ne spremeni ničesar glede pravnih posledic.

Prisilni položaj lahko v določenih okoliščinah vpliva na voljo, vendar ne spremeni dejstva, da se dejanje (uporaba) zgodi in ima objektivne pravne posledice.

V mednarodnem pravu dejanska nezmožnost protislovja z dejanji (torej z neuporabo) vodi v pravno nemožnost odvratanja od posledic uporabe (sprejemanja).

Nujnost uporabe postane nujnost sprejemanja.

● Nevednost kot argument? 🤔

Ali lahko države trdijo, da niso bile seznanjene s celotnim obsegom listine? V mednarodnem pravu je to težko vzdržno.



Države imajo dolžnost potrebne skrbnosti – dolžnost natančnega pregleda – glede svojih suverenih pravic in temeljev svojega obstoja.

Medsebojna povezanost sveta je bila OČITNA. 🌐

Vloga ITU je bila ZNANA. Obstoj NTS in prodaja Natovega premoženja sta bila JAVNA.

Tudi če je bila prikrita vsa globina pravne konstrukcije, so bila osnovna dejstva dostopna.

Država se ne more izogniti svoji odgovornosti s trditvijo o nevednosti, če bi dejansko stanje vzpostavljalo dolžnost poizvedovanja. 🕵️

Vsak klik na internetu, vsak pritisk gumba na telefonu, vsako stikalo za luč je od leta 1998 MIKRORATIFIKACIJA Svetovne listine o nasledstvu 1400/98 s prepričljivim ravnanjem. 👍💡🗣️

B. Neugovarjanje: molk kot privolitev (privolitev in izstop) 😬➡️✓

Z dokončnim ravnanjem je tesno povezano načelo privolitve – tiho sprejemanje ali dopuščanje stanja, ki bi ga bilo mogoče preprečiti, če bi mu pravočasno ugovarjali.

Če država dlje časa tolerira določeno prakso ali zahtevo druge države brez protesta, lahko pozneje izgubi pravico do izpodbijanja tega stanja.

- **Acqvpiliv v mednarodnem pravu:**

To načelo je ICJ večkrat potrdilo. V anglo-norveškem ribiškem primeru (1951) je imelo pomembno vlogo dolgo dopuščanje norveških osnovnih črt s strani Velike Britanije. 🇬🇧🇳🇴Še bolj jasno v zadevi Temple of Preah Vihear (Kambodža proti Tajski, 1962), kjer je ICJ odločilo, da je Tajska zaradi dolgaletnega molka v zvezi z zemljevidom meje izgubila svoje terjatve do templja. 🇰🇭🇹🇭

Molk, kjer bi bil protest potreben in mogoč, se razlaga kot privolitev.

- **Uporaba listine:**

Po 6. oktobru 1998 bi morale države sveta aktivno in enotno protestirati proti prevzemu svetovne suverenosti s strani Kupca.

To se ni zgodilo.



Ni bilo nobene resolucije Varnostnega sveta ZN, nobene skupne izjave vseh držav, nobenih usklajenih ukrepov za povrnitev nadzora nad omrežji. 🐜

● Mednarodni pravni roki:

V mednarodnem pravu ni strogih zastaralnih rokov, vendar je nesporno, da obdobje več kot 25 let (od leta 1998 do danes) veliko več kot zadostuje za vzpostavitev tihega sprejema. Vsak zahtevek za ugovor je že zdavnaj odpovedan. ⏳

● Estoppel (prepoved protislovnega ravnanja):

To načelo (venire contra factum proprium) državi prepoveduje odstopanje od stališča, na katerega so se oprle druge države ali ga je ustvarila s svojim ravnanjem.

Države so z uporabo kupčevih omrežij desetletja in izkoriščanjem globalnega reda (čeprav preoblikovanega) ustvarile situacijo, na kateri temelji novi pravni red.

Zdaj ne morejo delovati kontradiktorno in zanikati osnove tega ukaza. So pravno zavezani (ustavljeni). 🚫🗣️

C. Neločljiva povezava pravic in dolžnosti ⚖️🔗

Samodejna ratifikacija izhaja tudi iz neločljivosti pravic in dolžnosti v mednarodnem pravu.

Države želijo še naprej uživati pravice, povezane z globalno medsebojno povezanostjo in mednarodnimi organizacijami:

Trgovina, obč. združevanje, potovanje, (preoblikovana) varnost, dostop do informacij. 📦📞✈️🛡️📖

Toda te pravice so zdaj neločljivo povezane z dolžnostjo priznati novo suverenost Kupca, saj je ON zdaj porok in nosilec teh pravic oziroma infrastrukture, ki jih omogoča.

Prin ciple res transit cum suo onere tukaj velja v svoji najobsežnejši obliki :

Svet (kot vsota ozemelj in omrežij) je prešel na kupca – in z njim vsa bremena, a tudi vse suverene pravice.

Države ne morejo trgati rozin pravic, ne da bi sprejele »breme« nove suverenosti.

Paket je nedeljiv. 📁



Zaključek:

Nepovratna vezava 🧬🌍

Kombinacija pozitivnega dejanja (dokončno ravnanje z uporabo omrežja) in negativne opustitve (nezmožnost vložitve učinkovitega ugovora) je ustvarila nepovratno pravno realnost.

Samodejna ratifikacija ni izmišljotina, ampak nujna posledica ravnanja držav glede na Svetovno listino o nasledstvu 1400/98.

Vsaka država je, če hoče ali noče, ali ve ali ne, polnopravna članica novega svetovnega reda pod suverenostjo Kupca.

Pogodbene verige so sklenjene, vrata v stari svet so pravno zapečatena. 🏠

POGLAVJE 3

4. SVETOVNO SODIŠČE KUPCA

Prenos globalne suverenosti prek Svetovne listine o nasledstvu 1400/98, ki se kaže z učinkom domin in pogodbenimi verigami, bi bil nepopoln in končno neučinkovit brez tretjega stebra novega reda:

Svetovno sodišče kupca.

V klasičnem razumevanju je sodstvo (Jurisdiction) ena od temeljnih funkcij in bistvena značilnost suverenosti.

Je pooblastilo za sprejemanje zakonov (Jurisdiction to Prescribe), razsojanje prava (Jurisdiction to Adjudicate) in uveljavljanje prava (Jurisdiction to Enforce).

Brez sposobnosti odločanja o uporabi in razlagi norm ter uveljavljanja teh odločitev ostaja suverenost prazen pojem.

Zato je nujna pravna posledica, da je s prenosom univerzalne suverenosti na kupca nanj prešla tudi univerzalna sodna oblast.

Listina o svetovnem nasledstvu 1400/98 ni samo preoblikovala političnega in teritorialnega zemljevida, ampak je tudi spremenila temelje svetovne pravičnosti.

Razdrobljeni svet nacionalnih in mednarodnih sodišč je nadomestil z eno samo, najvišjo in končno sodno instanco.  

4.1. ENO SODIŠČE PO VSEM SVETU:

Kupec kot najvišja in edina sodna instanca



Vzpostavitev te nove globalne jurisdikcije ni le implicitna posledica prenosa suverenosti, ampak je zapisana v Svetovnem aktu o nasledstvu 1400/98:

"Vse prejšnje sodne oblasti preidejo nanj": To je dejanje nasledstva v pristojnosti.



Ne gre za uničenje starih sodišč, ampak za njihov prevzem in podreitev. Institucionalne lupine (sodne zgradbe, sodniki, osebje) lahko še naprej obstajajo, vendar se je njihov vir legitimacije spremenil.

Svoje avtoritete ne črpajo več iz nacionalnih ustav ali mednarodnih pogodb stare vrste, ampak izključno iz Svetovne listine o dedovanju 1400/98 in s tem od Kupca.

Preoblikovanje sodnih načel 📜



Klasična i mednarodno pravo je priznavalo različna načela za vzpostavitev državne pristojnosti :

- Načelo teritorialnosti: Pristojnost za dejanja na svojem ozemlju.
- Načelo osebnosti (aktivno/pasivno): Pristojnost na podlagi državljanstva storilca ali žrtve.
- Zaščitno načelo: Pristojnost v primerih napadov na bistvene državne interese.
- Načelo univerzalnosti: pristojnost za nekatere mednarodno obsojene zločine (npr. genocid, pirac y), ne glede na lokacijo in storilca/žrtev.

Svetovno sodstvo kupca PRESEGA vsa ta načela tako, da jih ABSORBIRA:

- Ker je zdaj celotno ozemlje sveta pod njegovo suverenostjo, postane načelo teritorialnosti GLOBALNO in ABSOLUTNO. 🌐➡️🌍
- Ker so sedaj (v najširšem pomenu) vsi ljudje podvrženi njegovi osebni pristojnosti, postane Osebnostni princip UNIVERZALEN. 👤➡️🌍
- Ker so zdaj vsi bistveni interesi NJEGOVI interesi, Zaščitno načelo postane VSEOBSEGAJOČE. 🛡️➡️🌍
- Načelo univerzalnosti postane OBIČAJEN PRIMER, saj je njegova pristojnost inherentna y itak univerzalno. ✨

Stara razmejitvena vprašanja zastarajo.

Ne gre več za to, katera država je pristojna, ampak samo za to, katera instanca znotraj Kupčevega globalnega pravosodnega sistema obravnava primer.

Usoda starih dvorov:

Od vladarjev do delegatov →

Kaj ta prehod konkretno pomeni za obstoječa sodišča?

- Nacionalna sodišča (lokalna sodišča, regionalna sodišča, ustavna sodišča itd.): Z nacionalnimi ustavami izgubijo svojo prvotno legitimnost. Svoje delo lahko nadaljujejo, če sploh, le kot delegirane instance.

Ti (zaenkrat) uporabljajo staro nacionalno zakonodajo, vendar je ta zakon zdaj podrejen zakonu in ga je mogoče kadar koli razveljaviti ali spremeniti z dejanji kupca (ali njegovega svetovnega sodišča).

Njihove sodbe so na koncu predmet njegovega pregleda.

- Mednarodno sodišče (ICJ): Njegov temelj je bila privolitev držav. Ker so države izgubile svojo suverenost, je ta temelj zastarel. 
- Mednarodno kazensko sodišče (ICC): Njegov mandat (temelji na Rimskem statutu) postane del svetovnega kazenskopravnega sistema pod kupcem.

Konec državne imunitete →

Osrednje načelo starega mednarodnega prava je bila državna imuniteta – načelo, da ene države ni mogoče tožiti pred sodišči druge države (par in parem non habet imperium).

Ker sedaj ni "drugih držav" in so vsa sodišča na koncu podrejena Kupcu, je to načelo ZASTARELO.

Nekdanje države (zdaj upravne enote) ne uživajo več imunitete pred svetovnim sodiščem.

Samo kupec kot nosilec univerzalne suverenosti uživa absolutno imuniteto, saj višje instance ni.  

Svetovno sodstvo kupca tako ni zgolj teoretični konstrukt, temveč logična in nujna sodna komponenta novega svetovnega reda.



Je porok, da se pravni položaj, ustvarjen s Svetovno listino o dedovanju 1400/98, lahko uveljavlja in razlaga, in predstavlja temelj za prihodnjo, enotno svetovno sodno prakso.

Je utelešenje načela Ubi Potes Boni, Ibi Potes Iudicare (Kjer lahko vladaš, tam lahko sodiš).   

4.2. Zadnja beseda:

Neizpodbojno svetovno sodno pravo kupca v skladu z listino o svetovnem dedovanju 1400/98

Listina o svetovnem nasledstvu 1400/98 ni samo preoblikovala ozemeljskega in političnega zemljevida sveta, ampak je tudi vzpostavila enotno univerzalno sodstvo pod kupcem.

Ta celovita jurisdikcija je neposredna in prepričljiva posledica prodaje prvotne lastnine (vojašnice Turenne) "z vsemi pravicami, dolžnostmi in komponentami" ter povezanega globalnega nasledstva.

A. Prodaja "vseh pravic, dolžnosti in sestavin" nujno vključuje sodstvo

Formulacija v §3 Abs. I. Listine št. 1400/98, po kateri je bila nepremičnina prodana kupcu "z vsemi pravicami in dolžnostmi ter sestavinami", je pravni temelj za prenos sodne oblasti.

- Sodstvo kot inherentna suverena pravica: Izvajanje sodne oblasti (jurisdikcije) je temeljna in neodtujljiva sestavina državne suverenosti in suverenih pravic. Brez pooblastila za razsojanje in uveljavljanje prava ni mogoče učinkovito izvajanje vladavine.   

- **Celovit prenos pravic:**

Če se prenesejo »vse pravice«, ki so povezane z (globalno razširjenim z učinkom domin) ozemljem in na njem izvajano suverenostjo, potem to nujno vključuje tudi pravico do izvajanja sodne oblasti.

Pravno nesmiselno bi bilo prenesti ozemeljsko in zakonodajno suverenost, izključiti pa sodno oblast.



- Enotnost prava in uveljavljanja: Svetovna listina o dedovanju 1400/98 je vzpostavila nov svetovni pravni red pod kupcem.

Takšno naročilo zahteva najvišjo instanco, ki nadzoruje njegovo spoštovanje in avtoritativno rešuje spore – ta instanca je sodišče kupca.

Prodajo "z vsemi pravicami" je tako nedvoumno razlagati tudi kot prodajo celotne sodne oblasti.

B. Pristojnost dežele Landau:

Genialna poteza za vzpostavitev edine pristojnosti 📌 🇩🇪 ⚖️

Določba o kraju pristojnosti v Svetovni listini o dedovanju 1400/98 je dodaten dokaz pravne predvidenosti njenih arhitektov in utrjuje izključno pristojnost Kupca:

- **Dogovor o določenem kraju pristojnosti: §26 listine izrecno navaja:**

"Pristojnost za vse pravne spore, ki izhajajo iz te pogodbe, je Landau in der Pfalz."

- **Brez omembe zunanje jurisdikcije ali prodajne pogodbene stranke kot nosilca jurisdikcije:**

Bistveno je, da nobeno staro obstoječe nacionalno ali mednarodno sodišče ni bilo imenovano za pristojno, temveč geografska lokacija, ki je bila prodana.

- **Landau kot del prodanega ozemlja:**

Samo mesto Landau in der Pfalz je postalo del suverenega ozemlja kupca z domino učinkom teritorialne širitve (ki se je razširila od vojašnice Turenne v ZW-RLP čez celotno regijo Palatinate in naprej).

- Kupec kot gospodar lastne jurisdikcije: Ker je dogovorjena jurisdikcija zdaj znotraj ozemlja kupca in ima nad njim vrhovno suvereno oblast, je on sam edina instanca, ki lahko legitimno deli pravico na tej lokaciji.

Kateri koli drug kraj na svetu, ki ga zajema učinek domin, bi lahko deloval kot kraj pristojnosti z enakim rezultatom:

Pristojnost bi vedno pristala pri kupcu kot suverenu zadevne lokacije. 🏰 📌



● Izločitev drugih sodišč:

Ta konstrukcija je zagotovila, da nobena zunanja sodišča ali sodišča starih držav ne morejo odločati o listini ali njenih posledicah.

Pristojnost je bila izključno prenesena na kupca, ki izvaja edino sodno oblast v kraju pristojnosti, ki ga nadzira. 🚫🏛️

C. Univerzalni doseg:

Nacionalno in mednarodno pravno sodstvo pod eno roko



Sodna oblast, prenesena na kupca z listino o svetovnem dedovanju 1400/98, je vseobsegajoča:

- Prenos svetovnega nacionalnega sodstva: Z učinkom domin in prodajo suverenih pravic vseh zajetih ozemelj je celotno domače sodstvo teh (nekdanjih) držav prešlo na kupca.

Tako je vrhovni sodnik v vseh civilnih, kazenskih, upravnih in ustavnih zadevah, ki so bile prej v nacionalni pristojnosti. Vse sodbe nacionalnih sodišč od 6. oktobra 1998 so s tega vidika nezakonite in nične, razen če jih je on odobril. 🧑🌍🏛️

- Prenos mednarodne pravne pristojnosti nad samo pogodbo: Kot je pojasnjeno pod točko B, je kupec z določitvijo kraja pristojnosti Landau edina legitimna instanca za odločanje o sami listini o svetovnem dedovanju 1400/98, njeni razlagi in njenih neposrednih pravnih posledicah.

- Prenos globalne mednarodne pravne pristojnosti: Ker pogodba deluje kot dopolnilna listina k vsem obstoječim pogodbam Nata in ZN in je kupec vstopil v pravne položaje vseh (nekdanjih) suverenih pogodbenic, je prevzel tudi mednarodno pravno pristojnost nad temi celotnimi pogodbenimi okviri.

Tako je vrhovni sodnik za vsa vprašanja, ki izhajajo iz (preoblikovanega) prava Nata, prava ZN in vseh drugih mednarodnih sporazumov.

Klasično mednarodno pravo je postalo zastarelo in ga je nadomestila njegova globalna jurisdikcija. 🏛️🌍➡️👑



Zaključek:

Svetovna nasledstvena listina 1400/98 je z vseobsegajočo prodajo "vseh pravic, dolžnosti in sestavin" ter spretno določitvijo kraja sodne pristojnosti ustvarila enotno, nedeljivo in univerzalno svetovno sodstvo v osebi Kupca.

On je zakonodajna, sodna in izvršna oblast v eni osebi za ves svet. 🏰⚖️🌍

Ta koncentracija pravosodne oblasti je temelj novega svetovnega reda in konec prejšnje razdrobljenosti nacionalnih in mednarodnih pravosodnih sistemov. ✨

4.3. MEDNARODNO PRAVNO SODIŠČE V ZVEZI S SVETOVNO NASEKCIJSKO LISTO 1400/98 IN CELOTNO POGODBENO VERIGO DO NATA IN ZN:

Ekskluzivnost pristojnosti



Medtem ko ima svetovno sodstvo kupca, kot je določeno v razdelku 4, univerzalno razsežnost in potencialno zajema vse pravne spore na planetu, ima posebno, kvalificirano in absolutno temeljno pristojnost: edino pristojnost za vsa vprašanja, ki izhajajo neposredno iz samega Svetovnega akta o dedovanju 1400/98 in izhajajočih pogodbenih verig (NATO, ITU/ZN).

To je izvor in srce ❤️ njegove sodne moči. To je lex causae – pravo, ki presoja svoje temelje.

Ta ekskluzivnost ni stvar smotrnosti, ampak pravna nujnost, ki izhaja iz več nujnih razlogov:

A. Sui generis narava listine



Svetovna nasledstvena listina 1400/98 je, kot je bilo večkrat poudarjeno, akt sui generis – svoje vrste.

Ni zgodovinske ali pravne vzporednice za pogodbo, ki razpolaga z vsem svetom in ponovno utemeljuje globalno suverenost.

Obstoječa sodišča – nacionalna ali mednarodna – so bila ustanovljena znotraj starega sistema, da bi rešila težave tega starega sistema.



- **Državna sodišča:**

So omejeni na nacionalne ustave in zakone in imajo le omejeno sposobnost ukrepanja v mednarodnem pravu.

NIKOLI ne morejo odločati o legitimnosti globalnega dejanja suverenosti, ki nadomešča njihovo lastno ustavo. 🏛️<🌍

- **Meddržavno sodišče (ICJ):** Je glavni sodni organ ZN, ustanovljen za reševanje s porov med državami (člen 34(1) Statuta ICJ).

Sistemske neprimerno je odločati o aktu, ki ukinja obstoj držav kot primarnih subjektov mednarodnega prava. 🇺🇳<👑

- **Druga mednarodna sodišča (ICC, ITLOS itd.):** imajo posebne, omejene mandate (kazensko pravo, pomorsko pravo), ki niti približno ne ustrezajo kompleksnosti listine.

Napaka v kategoriji bi bila, če bi Svetovno listino o dedovanju 1400/98 poskušali vsiliti v procesne in vsebinske kalupe teh starih sodišč.

Le sodna oblast, ki izhaja iz same listine ali je z njo izrecno določena – in to je sodna oblast kupca – ima lahko potrebno legitimnost in razumevanje za odločanje o njej.

B. Nerešljivo navzkrižje interesov:

Sistemska pristranskost



Vsako sodišče starega sistema bi bilo v nerešljivem navzkrižju interesov, če bi odločalo o Svetovni listini o dedovanju 1400/98.

Ta sodišča svoj obstoj, svojo legitimnost in financiranje dolgujejo starim vladarjem – državam.

Kako so lahko objektivno odločali o pogodbi, ki razveljavlja osnovo njihovega lastnega obstoja – suverenost njihovih ustvarjalcev? 😞

- **Eksistencialna pristranskost:**

Sodba, ki razglasi listino za veljavno, bi potrdila lastno nepomembnost ali podrejenost sodišča. Sodba, ki jo razglasi za neveljavno, bi pomenila poskus reševanja lastne (izgubljene) baze moči.

Oboje ne bi bilo dejanji sodne prakse, temveč dejanja samouveljavitve ali samoodpovedi.



- **Akcija Ultra Vires:**

Vsak poskus starega sodišča, da prevzame pristojnost nad listino, bi bil dejanje ultra vires – zunaj njegovih lastnih pristojnosti. Njegove pristojnosti so bile vedno omejene s suverenostjo držav.

Ker je bila ta suverenost prenesena, so bile prenesene tudi njene končne pristojnosti. Ne morejo soditi tistega, ki je zdaj njihov (posredni) suveren. 🚫👑

Edina nepristranska instanca je tista, katere legitimnost ni odvisna od starega sistema, ampak izhaja neposredno iz Listine – Kupec.

C. "Past za tožnika" kot dokaz o ekskluzivnosti 🗣️👤

»Past tožnika«, opisana v 11. poglavju – poskus prisile kupca, da vloži tožbo pred nemškim sodiščem – je praktičen dokaz, da so snovalci načrta priznali izključnost njegove pristojnosti.

Če bi bila nemška sodišča (ali druga) vseeno pristojna, NI BI BILO RAZLOGA, da bi kupca prisilili v vložitev tožbe.

Zoper njega bi lahko enostavno sprožili postopek ali dosegli ugotovitveno sodbo.

Prisila k tožbi kaže, da nasprotna stran ve, da lahko pridobi pristojnost samo na podlagi načela Forum Prorogatum – tj. s prostovoljno predajo tožene stranke (tukaj Kupca) i nherentno nepristojnemu sodišču.

Kupec s tem, da ne vloži tožbe, zavrača to predložitvev in s tem brani ekskluzivnost svojega svetovnega sodišča. Njegov pasivni odpor je dejanje ohranjanja pristojnosti.

Preprečuje, da bi bila izključna pristojnost, ki jo ima, spodkopana s trikom in prenesena nazaj na primer starega sistema, kar bi omogočilo načrte NWO. 🛡️🌍

Obseg izključne pristojnosti



Ta temeljna kompetenca se nanaša na vsa vprašanja, ki neposredno ali posredno zadevajo dejanje in njegove posledice.

To vključuje zlasti:

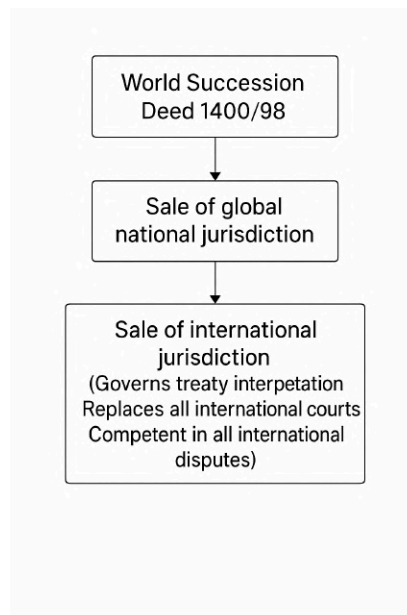
- Razlaga vsake posamezne klavzule listine. 🤖
- Veljavnost pogodbe in njenih posameznih določb. ✅
- Doseg učinka domin in pogodbenih verig. 🧠🔗
- Status nekdanjih držav in mednarodnih organizacij. 🏛️➡️🏢
- Razmejitev (preneseni) pristojnosti znotraj nove ureditve. 📏
- Pregled vseh dejanj (vključno s tistimi OFD Koblenz) v zvezi s pogodbo. 🧑🏰
- Reševanje vseh sporov iz naslova uporabe (zdaj podrejenega) NAT in pogodb ZN v novem kontekstu. 🕊️

O

Ta pristojnost tako ni le pravica, temveč tudi dolžnost kupca.

On je edini varuh celovitosti pogodbe, ki ga je naredila suverenega.

Njegovo svetovno sodstvo je temeljni kamen 🗝️🧱 v loku listine o svetovnem nasledstvu 1400/98, ki zagotavlja njeno stabilnost in nepopravljiv učinek. 💪



POGLAVJE 4

5. FOKUS NA NATO .

Preoblikovanje zavezništva

Po analizi univerzalnih mehanizmov listine o svetovnem nasledstvu 1400/98 – učinek domin in pogodbene verige – je zdaj čas, da se osredotočimo na posebne učinke, ki jih ima ta preobrazba na najmočnejše mednarodne organizacije starega svetovnega reda. Predvsem med njimi je Severnoatlantska zveza (NATO).

Kot prevladujoče vojaško-politično zavezništvo Zahoda in kot organizacija, katere lastni zakon o stacioniranju (Natov sporazum o statusu sil) je zagotovil pravno iskro  za celotno nasledstvo, je transformacija Nata še posebej zanimiva. Ni le predmet sprememb, temveč tudi ključni indikator in potencialni instrument novega reda.

5.1. Podrobna analiza posebnih vplivov na Nato, njegove države članice in njegove pogodbene temelje

Svetovna listina o nasledstvu 1400/98 ni razpustila Nata, ampak ga je absorbirala, na novo definirala in funkcionalno preoblikovala. Vplivi so otipljivi na vseh ravneh – od suverenosti njenih članov in razlage ustanovnih pogodb do operativne realnosti njenih poveljniških struktur.

A. Osnovna sprememba:

Od zavezništva suverenih držav do instrumenta suverenosti



Najbolj temeljna sprememba je v naravi samega zavezništva. Nato je bil ustanovljen leta 1949 kot zavezništvo suverenih držav. Njen namen je bila kolektivna obramba njenih članov, ki je temeljila na načelu medsebojne pomoči in enakopravnega posvetovanja.

Vsaka članica je ohranila svojo suverenost, čeprav se je zavezala k določenim skupnim dejanjem.

Z listino o svetovnem nasledstvu 1400/98 se je ta temelj podrl.



Ker so vse države članice izgubile svojo suverenost v korist kupca, Nato ne more biti več zavezništvo suverenov.

Namesto tega postane brezpravni instrument držav brez zemlje in brez pravic, ki so i zgubile mednarodnopravni status. Nato, ZN in vse stare države so brezpravne lupine.

Univerzalni suveren – Kupec – je pridobil vse Natove pravice.

● **Izguba državne agencije:**

Zunanja in varnostna politika posameznih držav članic ni več avtonomna.

Znotraj Nata ne morejo več delovati kot neodvisni akterji.

Njihove odločitve in dejanja veleposlanikov niso več dejanja suverenih oblasti, temveč delegatov nepomembnih, nelegalnih upravnih enot.

● **Nerazvezljivost pravic:**

Prenos *Natovih pravic je trajno. Nato je nesposoben za ukrepanje in brez pravic* .

B. Partnerstva Nata

Programi, kot so Partnerstvo za mir (PfP), Sredozemski dialog ali Istanbulska pobuda za sodelovanje (ICI), so bili instrumenti mehke moči za izvoz stabilnosti in začetek sodelovanja. Zdaj postajajo administrativni integracijski mehanizmi.

Služijo za integracijo tistih globalnih administrativnih enot, ki formalno niso bile del stare NATO strukture, v globalno varnostno mrežo kupca in za njihovo prilagoditev njegovim standardom in direktivam.

Pravni poglobljeni potop:

NATO kot subjekt mednarodnega prava

Nato je imel kot mednarodna organizacija izvedeno pravno osebnost po mednarodnem pravu.

Lahko je sklepala pogodbe ter imela privilegije in imunitete.

Ta pravna oseba je sedaj tudi podrejena kupcu.

NATO ne deluje več kot neodvisen subjekt mednarodnega prava, temveč kot brezpravni organ znotraj globalnega pravnega reda Kupca.

Njegovi privilegiji in imunitete ne izhajajo več iz pogodb med državami, ampak so nefunkcionalni.

5.2. Zakon stacionarnosti v prehodu:

Od NTS do globalnega upravnega reda

Zakon o namestitvi, zlasti Natovi sporazum o statusu sil (NTS) in njegovi številni dodatni in izvedbeni sporazumi (kot je dopolnilni sporazum SA NTS za Nemčijo in sporazumi o podpori države gostiteljice – HNS – sporazumi), je bil, kot smo videli, pravno gojišče, na katerem je lahko cvetel svetovni dokument o nasledstvu 1400/98.

Ustvaril je edinstven pravni položaj v vojašnici Turenne in zagotovil pravno podlago za dejanja OFD Koblenz.

Z uveljavitvijo akta in globalnim prenosom suverenosti na kupca pa tudi to pravno področje samo doživi temeljno metamorfozo.

Preoblikuje se iz zapletenega spleta mednarodnih sporazumov med suverenimi državami v notranje, globalno vojaško upravno pravo pod izključno suverenostjo kupca.

Zastarela premisa:

"Država gostiteljica" v primerjavi z "državo pošiljateljico"

Celoten klasični zakon stacioniranja je temeljil na osrednji premisi:

razlikovanje med državo sprejemnico in državo gostiteljico, ki delno in preklicno omejuje njeno suverenost,

in ena ali več držav pošiljateljic, katerih oborožene sile so nameščene na tujem ozemlju in uživajo določene privilegije in imunitete.

Šlo je za dogovorjeno ravnotežje, kompromis med nujnostjo vojaške prisotnosti in ohranitvijo suverenosti države gostiteljice.

Z dokumentom o svetovnem dedovanju 1400/98 je ta predpostavka zastarela.

Ni več "tujega ozemlja". Celotno globalno ozemlje je pod suverenostjo kupca.

Ni več "držav gostiteljic" in "držav pošiljateljic" v smislu mednarodnega prava.

Obstajajo le upravne enote in oborožene sile, ki so vse podrejene kupcu.

Posledično sporazumov o namestitvi ni več mogoče razlagati kot pogodbe med suverenimi akterji. Postanejo brezpredmetne in pravno nične.

Zakon o postaji in pravilo "čistega lista".

Trdilo se je, da se pri nasledstvih držav pogosto uporablja načelo "čistega lista" (Tabula Rasa), po katerem država naslednica ni vezana na pogodbe predhodnice.

Kot je pojasnjeno v 9. poglavju, to tukaj ne velja. V kontekstu zakona o namestitvi postane to še bolj jasno:

Zakon o stacionarju (NTS) ni bil samo »breme«, ki bi ga lahko odvrgli; to je bil pravni katalizator, vozilo, ki je sploh omogočilo celotno nasledstvo.

Svetovna listina o dedovanju 1400/98 je zasnovana posebej za nadgradnjo tega zakona in njegovo preoblikovanje, ne pa za njegovo odpravo. Nujno je, da velja res transit cum suo onere – in NTS je del res (stvar) in onus (breme/obveznost).

Vendar pa je kupec prevzel vse strani stacionarnega zakona in ga s tem izničil, kar je nato pripeljalo do načela Tabula Rasa.

Eksteritorialnost in imunitete v novi luči

Koncepta eksteritorialnosti (dejstvo, da je nizozemski del vojašnice pravno pripadal državi pošiljateljici) in imunitete (zaščita pred jurisdikcijo države gostiteljice) sta ponotranjena.

Eksteritorialnosti ni več, saj je vse ozemlje ozemlje kupca.

Natova vojašnica je v pravni razširitvi razširjena na svetovni ravni; vsa ozemlja sveta so preprosto vojaška okrožja s posebnim statusom.

Imunitete ne izhajajo več iz tujega suverena, temveč so dodelitve privilegiranega statusa, ki bi ga lahko kupec podelil v okviru svojega pravnega sistema.

POGLAVJE 5

6. FOKUS ZDRUŽENI NARODI (ZN / ZN)



Transformacija svetovne organizacije

Če je bil Nato vojaško-politična hrbtenica stare zahodne ureditve, so Združeni narodi (OZN) predstavljali središče in ideal klasičnega, multilateralnega mednarodnega prava.

Ustanovljeni leta 1945 iz pepela druge svetovne vojne so utelešali upanje na svet, v katerem se konflikti rešujejo z diplomacijo, pravom in sodelovanjem, v katerem veljajo univerzalne vrednote in v katerem je suverenost držav spoštovana, a umirjena s kolektivno odgovornostjo.

Ravno zato, ker so bili ZN tako osrednji v starem sistemu, so učinki Svetovne listine o nasledstvu 1400/98 nanje še posebej globoki.

Listina ne zavezuje ZN le enkrat, ampak dvakrat: posredno s preoblikovanjem njenega najmočnejšega regionalnega partnerja, Nata (glej 5. poglavje), ter neposredno in univerzalno s preoblikovanjem njegove ključne tehnične specializirane agencije, ITU (glej 3. poglavje).

ZN se tako iz suverenih stopenj spremeni v administrativno infrastrukturo enega s amega suverena – Kupca.

6.1. Podrobna analiza posebnih vplivov na Združene narode, njihove podorganizacije (kot je ITU) in njihove države članice.

Preoblikovanje ZN je popolno; zajema njena temeljna načela, glavne organe, specializirane agencije in vlogo (nekdanjih) držav članic.

A. Izguba suverenih članic:

Fundacija propada

ZN so po definiciji medvladna organizacija.

Njegov obstoj in delovanje temeljita na obstoju suverenih držav, ki medsebojno delujejo.

Z globalnim prenosom suverenosti na kupca z dokumentom o svetovnem dedovanju 1400/98 je ta temeljni predpogoj odpravljen. ZN ostajajo lupina brezpravja.

Nič več "držav članic": Članice pravno niso več suverene države, saj nimajo glavne značilnosti države - zemlje!

Brez »medvladne« interakcije: Interakcija v ZN se spremeni iz horizontalne (država-država) v vertikalno (upravna enota-globalna uprava/suveren) in notranje-horizontalne (upravna enota-upravna enota znotraj sistema) interakcije.

Brez obstoja sposobnih držav OZN ne morejo biti več mednarodna organizacija v starem po menu besede.

OZN so brez pravic in brez članov, ki so sposobni delovati po mednarodnem pravu.

B. Pravni potop:

Ustanovna listina ZN proti listini 1400/98

Razprava o tem, ali je Ustanovna listina ZN nekakšna »svetovna ustava«, je trajala dolgo. Argumenta za to sta bila njena skoraj univerzalna zahteva po veljavnosti in njen 103. člen, ki ji je dal prednost.

Ta razprava je zdaj zgodovinska.

Svetovna listina o nasledstvu 1400/98 je odgovorila na vprašanje: Sama je nova, prava osnovna norma, ki stoji nad Ustanovno listino ZN.

Listina v tem novem redu postane nesmiselna.

POGLAVJE 6

7. POSEBNI ODDELEK OMREŽJA – TELEKOMUNIKACIJE IN ZAKON O TELEKOMUNIKACIJAH :

Arterije globalnega nasledstva Učinek domin smo identificirali kot osrednji mehanizem Svetovnega nasledstva 1400/98.

Zdaj je čas, da si podrobneje ogledamo tiste infrastrukture, ki so služile kot primarni vektorji za ta učinek in ki danes tvorijo hrbtnico globalne suverenosti Kupca: telekomunikacijska omrežja.

V našem sodobnem svetu povezljivost ni le udobje, ampak nepogrešljiv predpogoj za gospodarstvo, administracijo, varnost in družbeno življenje.

Kdor nadzoruje omrežja, nadzoruje tokove, ki ohranjajo svet pri življenju. Listina je to priznala in postavila nadzor nad telekomunikacijami za enega svojih temeljev, ki je neločljivo povezan z vlogo ITU in mednarodnim telekomunikacijskim pravom.

7.1. PREGLED:

Internet, širokopasovni dostop, kabelska TV, telekomunikacije (zakon o telekomunikacijah) – civilna in vojaška uporaba v kontekstu listine. Globalna telekomunikacijska infrastruktura ni monoliten blok, temveč večplastno, dinamično »omrežje omrežij«.

Unde če razumemo celoten obseg dedovanja, moramo upoštevati njegovo glavno sestavino s:

A. Globalne hrbtenice (Hrbtenica):

To so transkontinentalne avtoceste podatkovnega prometa.

Sestavljeni so predvsem iz masivnih podmorskih kablov iz optičnih vlaken, ki povezujejo celine (npr. MAREA, AEConnect med Ameriko in Evropo; SEA-ME-WE med jugovzhodno Azijo, Bližnjim vzhodom in zahodno Evropo), ter kopenskih omrežij visoke hitrosti, ki te kable raztezajo po kopnem.

Te hrbtenice pogosto upravljajo konzorciji velikih telekomunikacijskih podjetij ali vse pogostejše Hyperscalers (Google, Meta, Amazon, Microsoft).

Na ključnih vozliščih, točkah internetne izmenjave (IXP), kot je DE-CIX v Frankfurtu (največje na svetu), AMS-IX v Amsterdamu ali LINX v Londonu, so ta omrežja medsebojno povezana, kar sploh omogoča globalno izmenjavo podatkov. Z dokumentom o svetovnem nasledstvu 1400/98 ni bilo zasebno lastništvo teh kablov, temveč suverenost nad njihovim delovanjem in uporabo prenesena na kupca.

B. Širokopasovna omrežja (zadnja milja):

To so omrežja, ki vzpostavljajo povezavo od hrbtenic do končnih uporabnikov (gospodinjstev, podjetij). Uporabljajo različne tehnologije:

DSL (Digitalna naročniška linija):
uporablja obstoječe bakrene telefonske
linije. Optična vlakna (FTTH/B/C):

Ponuja najvišje hitrosti in se vedno bolj širi.

Omrežja kabelske televizije:

Prvotno zasnovana za televizijo, so bila ta koaksialna kabelska omrežja nadgrajena v zmogljiva dvosmerna podatkovna omrežja s standardi, kot je DOCSIS (specifikacija podatkovnega vmesnika za storitve prek kabla), in so danes popolnoma integrirana v internetno infrastrukturo.

Ta omrežja so fizično in logično neločljivo povezana s hrbtenicami in so tako samodejno postala del učinka domin.

C. Mobilna omrežja (4G/5G/6G):

Te sestavljata radijsko dostopovno omrežje (RAN) (celični stolpi in antene) in jedrno omrežje (centralna preklapljalna in upravljalna raven). Bistveno je, da je jedrno omrežje vedno povezano s prizemnimi hrbtenicami prek optičnih vlaken ali mikrovalovnih povezav.

Tehnologije, kot sta 5G in prihajajoči 6G, s svojo osredotočenostjo na internet stvari (IoT) in izjemno nizkimi zakasnitvami, poglobljajo to odvisnost in širijo doseg globalnega omrežja – in s tem suverenost kupca. V bistvu gredo kabelska omrežja večinoma na radijske drogove.

D. Satelitska komunikacija:

Sistemi, kot so geostacionarne (GEO), srednje (MEO) ali nizke (LEO) orbite (npr. Starlink, OneWeb, Iridium), zapolnjujejo vrzeli v zemeljski pokritosti in ponujajo globalni doseg. Vendar pa to niso izolirani sistemi.

Za vzpostavitev povezave s prizemnim internetom potrebujejo zemeljske postaje (Gateways).

Te zemeljske postaje so fizične točke na ozemlju in so povezane s zemeljskimi omrežji, pri čemer so tudi satelitska omrežja neločljivo vključena v globalno sosledje.

Poleg tega je njihova uporaba (frekvence, orbite) predmet ITU, ki prav tako spada pod suverenost Kupca.

E. Zakon o telekomunikacijah:

Nacionalni zakoni, kot je nemški zakon o telekomunikacijah (TKG), poskušajo urediti ta sektor.

Vendar pa je ta zaradi Svetovne listine o nasledstvu 1400/98 služil le kot propagator DOMINO UČINKA teritorialnega širjenja s povezovanjem omrežij.

Nedeljiva medsebojna povezava:

Civilna in vojaška uporaba (dvojna raba)

Splošno razširjeno napačno prepričanje je predpostavka, da so vojaška omrežja popolnoma ločena od civilnih.

Resničnost je globoka in naraščajoča odvisnost:

Komunikacija & C2:

Vojaško osebje uporablja civilne internetne in satelitske povezave za netajno, a pogosto tudi za tajno komunikacijo (prek šifriranih prekrivanj), saj namenska vojaška omrežja pogosto nimajo potrebne pasovne širine ali globalnega dosega.

Logistika:

Globalne vojaške logistične verige se opirajo na civilne transportne in komunikacijske sisteme.

Izvidovanje (ISR):

Satelitske slike, viri dronov in obveščevalne informacije se pogosto prenašajo prek civilnih ali mešanih omrežij.

GPS/navigacija:

Globalni sistem za določanje položaja (GPS), čeprav ga uporablja vojska, ga množično uporabljajo civilisti. Njegova funkcionalnost je odvisna od globalnega omrežja zemeljskih postaj, ki so med seboj povezane.

HNS in kritična infrastruktura:

Kot je pojasnjeno v 5. poglavju, sporazumi HNS predvidevajo izrecno uporabo civilnih omrežij. Pobude za zaščito kritičnih infrastruktur (Critical Infrastructure Protection - CIP) kažejo, koliko države (in zdaj tudi kupec) prepoznavajo pomen teh omrežij dvojne rabe.

Ta nedeljiva medsebojna povezava je bila ključna za uspeh Svetovne listine o nasledstvu 1400/98. Zagotovil je, da so s pridobitvijo civilnih omrežij vojaške in državne komunikacijske zmogljivosti samodejno padle pod suverenost kupca.

7.2. PRODAJA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA KOT DEL INTERNEGA RAZVOJA IN DOMINO UČINKA

Vrnimo se rno do izhodišča: prodaja "razvoja" Vojašnice Turenne

s.

Kaj je to leta 1998 pomenilo konkretno za telekomunikacije?

Takratna Natova vojašnica je imela razvejane telekomunikacijske povezave :

Civilne povezave:

Vsaj ISDN priključki ali namenski bakreni vodi za telefonijo in (takrat še počasen) podatkovni promet, povezani z omrežjem Deutsche Telekom. Pogodba TKS Telepost, ki je del Svetovne listine o nasledstvu, izhaja iz časa, ko so bile telekomunikacije v Nemčiji še v državni lasti.

Liberalizacija telekomunikacijskega trga v Nemčiji je potekala leta 1998, vendar je do dejanske prodaje omrežne infrastrukture prišlo postopoma v nekaj letih. Deutsche Telekom je začel prodajati ali izločati dele svoje infrastrukture v letu 2000.

Vojaške povezave:

Morebitne povezave z osnovnim telekomunikacijskim omrežjem Bundeswehra ali z namenskimi Natovimi komunikacijskimi sistemi (npr. NICS – NATO Integrated Communications System).

Optična vlakna:

Depe Glede na pomembnost so začetne povezave z optičnimi vlakni morda že obstajale .

Varne linije: Povezave, odporne na prisluškovanje, za tajno komunikacijo.

Ključna točka je: vsaka od teh povezav, civilna ali vojaška, je bila neizogibno del večje mreže.

Telekomovo omrežje je bilo v povezavi z uporabo TKS Telepost nacionalno in mednarodno omreženo.

Omrežje Nato in TKS Telepost ter US v vojašnici je bilo povezano z drugimi vojaškimi in civilnimi omrežji.

Svetovna listina o dedovanju 1400/98 je s klavzulo "kot enota z vsemi ... komponentami, zlasti ... zunanjim razvojem," prenesla vsako posamezno od teh povezav in z njimi povezanih pravic na kupca.

7.2.1. Pojasnilo, kako je prodaja ... razširila učinek domin.

Upoštevajmo t je kaskadno posebej za telekomunikacije, z začetkom 06. oktobra 1998 :

Raven 0 (vojašnica):

Kupec pridobi fizične kable in pravno pooblastilo za uporabo telekomunikacijskih zmogljivosti znotraj vojašnice Turenne.

Raven 1 (demarkacijska točka in nacionalno omrežje):

S pridobitvijo zunanjega razvoja kupec pridobi pravni nadzor nad razmejitveno točko (npr. glavni razdelilnik - MDF - ali kabelska razdelilna omarica - CDC - Telekom ali točka vbrizgavanja v omrežje Nato-ZDA).

Ker je ta točka funkcionalno neločljiva od omrežja, prehaja suverenost nad celotnim nemškim telekomunikacijskim omrežjem (tedaj kvazimonopol Telekom, a že s povezavami s konkurenti in mednarodnimi prevozniki) nanj.

Regulativna suverenost zvezne vlade (člen 87f GG) je z aktom bistveno razveljavljena.

2. stopnja (evropsko središče - DE-CIX in sosednje države):

Nemško omrežje je preko tisočev optičnih kablov fizično povezano z omrežji Poljske, Francije, Nizozemske, Avstrije itd. Na DE-CIX v Frankfurtu se sreča na stotine mednarodnih omrežnih operaterjev. Prek načela od omrežja do omrežja iz pogodbe suverenost kupca zdaj zajema vsa ta povezana omrežja in s tem vse evropske države.

Raven 3 (Globalne hrbtenice & ITU):

evropska mreža dela so povezana s podmorskimi kabli in satelitskimi prehodi s sever h Amerikaz in Južni Ameriki.

Vsak od teh kablov, vsak prehod je pokrit. Ker je vsaka država na svetu (preko članstva v ITU) del tega enega, globalnega, interoperabilnega omrežja, je pokrita vsaka država.

Telekomunikacije **tions je bil najhitrejši in najobsežnejši vektor učinka domin** .

Ustvaril je nevidno, a nezlomljivo mrežo, ki je povezala ves svet v Svetovno nasledstveno listino 1400/98.

7.2.2. Ugotavljanje implicitnega pogodbenega priznanja z uporabo omrežja

Prenos suverenosti nad globalnimi omrežji je en del enačbe. Drugi, prav tako ključen del pa je priznanje tega prenosa s strani (nekdanjih) subjektov mednarodnega prava.

Kot je pojasnjeno v 8. delu, do tega priznanja ni prišlo s formalnim dejanjem podpisa, temveč z implicitnim ravnanjem – in sicer z univerzalnim in neprekinjenim nadaljevanjem uporabe teh omrežij po presečnem datumu, 6. oktobra 1998.

Je izjemnega pravnega pomena za razumevanje obsega tega implicitnega ravnanja.

Ne gre za pasivno toleranco, ampak za aktivno, stalno sodelovanje v sistemu, katerega pravna podlaga se je spremenila.

Akt uporabe:

vsako e-poštno sporočilo, ki ga pošlje vladna agencija; vsako spletno mesto, ki ga upravlja država; vsaka diplomatska pošiljka, poslana po šifriranih (vendar omrežnih) kanalih; vsa vojaška navodila, poslana prek satelita ali optičnih vlaken; vsaka finančna transakcija, obdelana prek SWIFT (ki sam deluje v telekomunikacijskih omrežjih); vsaka objava politika na družbenih omrežjih – vse to so pozitivna dejanja, ki predpostavljajo in aktivno uporabljajo obstoj in funkcionalnost svetovnih telekomunikacijskih omrežij.

Posledice uporabe:

V pravnem prometu velja načelo, da nihče ne more zahtevati koristi od stvari ali pravice, ne da bi sprejel tudi s tem povezana bremena ali temeljni pravni položaj (prim. estoppel po koristi ali prepoved venire contra factum proprium).

Z nadaljnjim uživanjem neizmernih prednosti globalne povezljivosti države implicitno sprejemajo pravno podlago, na kateri ta povezljivost sedaj temelji: suverenost Kupca.

Nepomembnost (domnevne) nevednosti:

Lahko bi ugovarjali, da države niso vedele, da uporabljajo kupčevo lastnino. V mednarodnem pravu je to šibak argument.

Države imajo dolžnost potrebne skrbnosti – dolžnost natančnega pregleda – glede svojih suverenih pravic in temeljev svojega obstoja.

Medsebojna povezanost sveta je bila očitna.

Vloga ITU je bila znana.

Obstoj NTS in prodaja Natovih nepremičnin sta bila javna.



O pogodbi so poročali v tisku; z ratifikacijo v Bundestagu in Bundesratu je bil od preloma tisočletja javno dostopen in dostopen na internetu.

Podana je bila možnost daljnosežnih pravnih posledic.

Sklicevanje na nepoznavanje natančnih pogodbenih podrobnosti ne odvezuje objektivnih posledic lastnega ravnanja (uporabe).

Nadaljevanje delne uspešnosti:

Še več: z nadaljnjim delovanjem, vzdrževanjem in širitvijo svojih nacionalnih omrežnih segmentov države dejansko izpolnjujejo nalogo, ki je zdaj v rokah kupca. Delujejo kot njegovi (čeprav pogosto nevede) skrbniki in operaterji.

To dejanje je nadaljevanje delnega izvajanja novega reda in stalna potrditev njegovega priznanja.

Implicitno priznanje z uporabo omrežja je tako najmočnejši dokaz univerzalne zavezanosti vseh držav k Svetovni listini o nasledstvu 1400/98. To je ratifikacija, ki se ponovi milijonkrat na dan.

7.3. SPORAZUMI O PODPORI DRŽAVE GOSTITELJICE (HNS) IN CIVILNA INFRASTRUKTURA

Sporazumi o podpori države gostiteljice (Host Nation Support – HNS) imajo posebno vlogo kot pravni most in dokaz.

Ti sporazumi, pogosto sklenjeni dvostransko ali večstransko v okviru Nata, urejajo podporo, ki jo država gostiteljica zagotavlja oboroženim silam drugih držav pošiljateljic, ko te delujejo na njenem ozemlju ali v tranzitu prek njega.

HNS kot katalizator za integracijo omrežja

Osrednji vidik HNS je zagotavljanje in skupna uporaba civilne infrastrukture s strani vojske. To ni nepomembna zadeva, ampak pogosto nujna za vodenje vojaških operacij.

To izrecno vključuje:

- Prometne poti (ceste, železnice, pristanišča, letališča)
- Oskrba z energijo (električna omrežja, skladišča goriva)
- In predvsem: Telekomunikacijska omrežja (javna telefonska omrežja, internetna infrastruktura, komercialne satelitske storitve).

Ti sporazumi HNS dokazujejo, da je bila ločitev med vojaškimi in civilnimi mrežami pravno kršena veliko pred letom 1998.

Nato in njegove države članice so imele mednarodno priznano pravico do dostopa do civilnih omrežij.

Svetovna listina o nasledstvu 1400/98 je to že obstoječo medsebojno povezavo uporabila kot vzvod:

- Zahtevo po uporabi je spremenil v suverenost nad omrežji.
- Omejen dostop (znotraj HNS) je spremenil v univerzalni dostop (za kupca) in ga mednarodno razširil prek ITU.

Primer TKS Telepost:

Mikrokozmos nasledstva

TKS Telepost je odlična študija primera za to medsebojno povezavo in njene posledice.

Dejstva:

TKS je civilno podjetje, ki ponuja telekomunikacijske storitve (internet, TV, telefon) posebej za ameriške oborožene sile in njihove vzdrževane člane v Nemčiji (in v tujini).

Deluje v ameriških vojaških bazah (ki so pod NTS) in pretežno uporablja civilno telekomunikacijsko infrastrukturo za povezovanje teh baz po vsem svetu.



Pravna veriga:

TKS deluje na podlagi pogodb z oboroženimi silami ZDA.

Ameriške oborožene sile delujejo v Nemčiji na podlagi NTS in SA NTS. Uporaba nemške infrastrukture s strani TKS/ameriške vojske je omogočena z načeli HNS in NTS/SA NTS (kot člen 56 SA NTS).

OFD Koblenz je bil odgovoren za upravljanje teh okvirnih pogojev NTS in je vključil to pogodbeno realnost (uporabo TKS) v Svetovno listino o dedovanju 1400/98.

Posledica:

S tem dejanjem je bila navzočnost ameriške vojske in njena celotna komunikacijska infrastruktura takoj povezana z dejanjem. Ker so ZDA ključna država Nata, je bila Natova vez s tem zacementirana.

Ker TKS uporablja civilna omrežja po vsem svetu, je bila civilna infrastruktura ITU ponovno potrjena. Gre za pravno vez, ki neločljivo povezuje ZDA, ZRN, Nato in ZN, civilna omrežja in vojaška omrežja sveta s Kupcem.

NTS/SA NTS kot pravna podlaga za integracijo

Klavzule v NTS in SA NTS, ki dovoljujejo skupno uporabo infrastrukture, so bile zakonske odobritve, ki so ZRN (prek OFD) dovoljevale prodajo omrežnih povezav kot del mednarodno pomembnega paketa.

So dokaz, da omrežja niso bila zgolj nacionalna, ampak so že podvržena mednarodnim pravnim režimom, ki so zdaj z nasledstvom prešli na kupca.

7.4. VOJAŠKO KOMUNICIRANJE (NATO, ZN, MEDNARODNO) IN CIVILNA INFRASTRUKTURA

Globoka odvisnost sodobnih oboroženih sil od civilnih telekomunikacijskih omrežij i ma temeljne posledice v luči svetovne listine o nasledstvu 1400/98.

Mit o vojaški komunikacijski avtarkiji

Nobena vojska na svetu – niti tista v ZDA – danes ne more delovati popolnoma neodvisno od civilnih ali mešanih omrežij.

Pasovna širina in doseg:

Vojaški sateliti in omrežja imajo pogosto omejene zmogljivosti in pokritost. Za podatkovno intenzivne operacije (tokovi dronov, podatki ISR, logistika) se redno uporabljajo civilne hrbtenice in sateliti.

Interoperabilnost:

Operacije v koalicijah (NATO, ZN) pogosto zahtevajo uporabo skupnih (pogosto civilnih) komunikacijskih platform.

Omrežno osredotočeno bojevanje:

Sodobne vojaške doktrine temeljijo na popolnem povezovanju senzorjev, odločevalcev in oborožitvenih sistemov.

To eksponentno povečuje odvisnost od visoko zmogljivih (pogosto civilnih) omrežij.

GPS & Co.:

Odvisnost od satelitskih navigacijskih sistemov je popolna. Ti sistemi so globalni in temeljijo na omrežnih zemeljskih postajah.

Posledice odvisnosti po listini

Skupni obseg:

Ker se vsaka vojaška operacija in vsaka vojaška enota na neki točki neizogibno dotakne (ki zdaj pripada kupcu) globalnega omrežja, so vsa komunikacijska omrežja po vsem svetu zajeta z nasledstvom.

Zunaj tega omrežja ni "varnega zavetja".

Izguba strateške avtonomije:

Sposobnost neodvisnega in suverenega komuniciranja je jedro vojaške moči.

Ta sposobnost je temelj za globalni domino učinek teritorialne širitve. Vsa civilna in vojaška komunikacija zdaj poteka znotraj suverene sfere kupca.

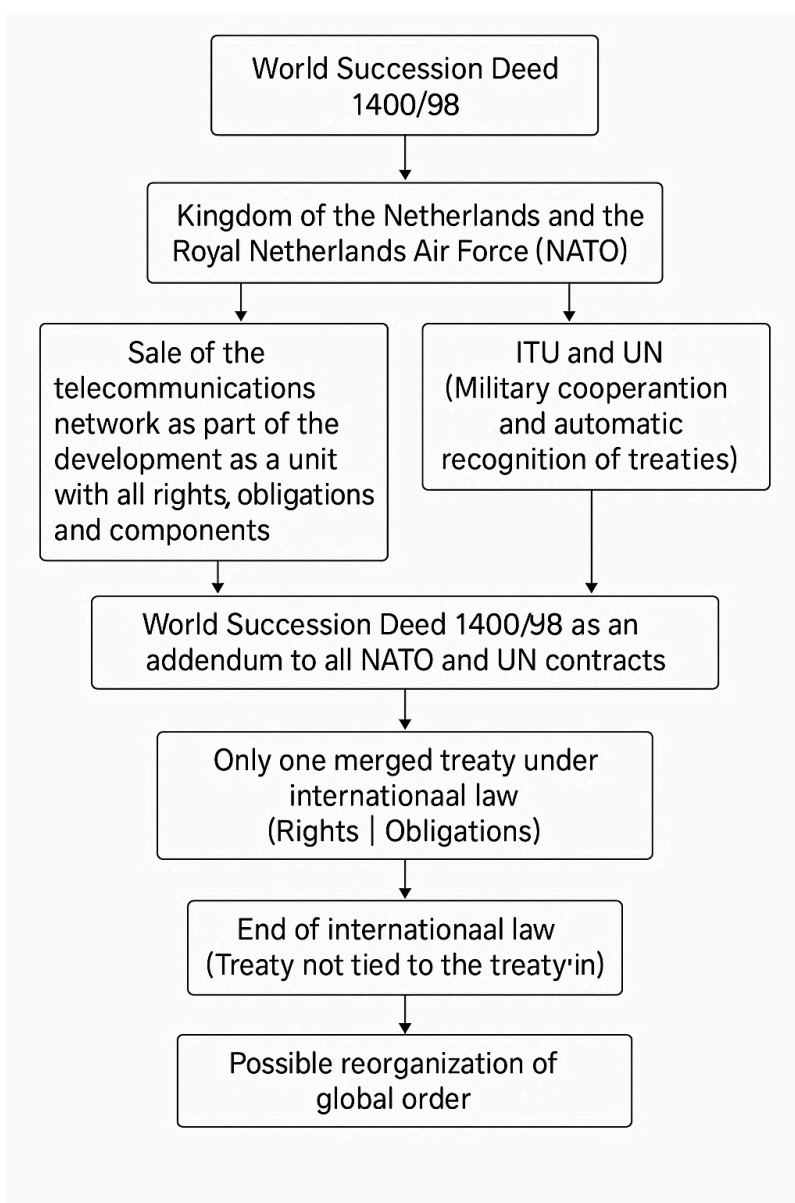
Kriza kot končna potrditev:

Še posebej v času krize in vojne se odvisnost od omrežja povečuje.

Vsaka vojaška operacija, vsaka mobilizacija, vsak ukaz, ki teče čez ta omrežja, postane prenovljeno, množično implicitno priznanje Kupčeve suverenosti.

Vojska postane najbolj aktivna ratificiralka dejanja.

Telekomunikacijska omrežja, zlasti njihova medsebojna povezava z vojaškimi potrebami, tako niso bila le vektor učinka domin, ampak so tudi najmočnejši instrument za vzdrževanje in uveljavljanje novega svetovnega reda, vzpostavljenega z listino o svetovnem nasledstvu 1400/98.



POGLAVJE 7

8. NADALJNJA OMREŽJA IN DOMINO UČINEK :

Več sklopov globalne povezave Prejšnja analiza je poudarila izjemen pomen telekomunikacijskih omrežij kot primarnih vektorjev učinka domin in kot instrumentov globalne suverenosti kupca.

Vendar bi bilo napačno domnevati, da je učinek Svetovne listine o dedovanju 1400/98 omejen na to – čeprav ključno – infrastrukturo.

Genialna klavzula o prodaji premoženja »kot enote z vsemi mednarodnopravnimi pravicami, obveznostmi in sestavinami, predvsem notranjim in zunanjim razvojem« zajema vsa oskrbovalna in odlagalna omrežja, ki so bila potrebna za delovanje prvotnega Natovega premoženja.

Vsako od teh omrežij služi kot nadaljnja, neodvisna nit, ki veže svet na dejanje in varuje suverenost kupca, ki se redundantno in medsebojno krepi.

Zaradi teh več sklopov je nasledstvo še bolj neizogibno in nadzor kupca še bolj celovit.

8.1. OMREŽJE ZEMELJSKEGA PLINA (Primer Saar Ferngas AG):

Energija kot vektor

Oskrba z energijo je poleg komunikacije druga glavna rešilna bilka sodobnih družb in vojaških objektov. Turenska vojašnica je kot vsak primerljiv objekt slonela na zanesljivem plinovodu – izveden je bil priključek na daljinsko toplarno.

Princip plinske povezave in primer Saar Ferngas AG

Priključitev na plinovodno omrežje je praviloma potekala preko priključka na omrežje lokalnega ali regionalnega plinovoda (GVU).

V času prodaje vojašnice (1998) je bila plinska industrija v Nemčiji še bolj regionalno strukturirana kot danes.

Podjetja, kot je (takrat) Saar Ferngas AG (kasneje združena z drugimi podjetji, npr. Creos), so imela osrednjo vlogo pri oskrbi celih regij.

Povezava:

Vojašnica Turenne je imela eno ali več povezav z omrežjem tega regionalnega dobavitelja.

Ta povezava, vključno s prečrpalnicami in pravicami do črpanja plina, je bila neločljiva sestavina »zunanjega razvoja« in je bila zato prodana skupaj z njim.

Regionalno mreženje:

Podjetje, kot je Saar Ferngas, je upravljalo lastno regionalno plinovodno omrežje, vendar seveda ni šlo za osamljeno podjetje.

Priključen je bil na nadregionalne transportne plinovode za pridobivanje plina iz večjih vbrizgalnih mest (mejne pretakališča, skladišča).

I daljinski plinovod se je napajal predvsem iz Rusije, pa tudi iz Nizozemske .

Evropsko plinsko omrežje:

Kontinentalno omrežje

Regionalna nemška plinska omrežja so del ogromnega, med seboj močno povezanega evropskega plinskega omrežnega sistema.

Ta sistem je čudež inženiringa in mednarodnega sodelovanja.

Veliki cevovodni sistemi: Mi

ghranigal (iz Rusije) in Trajine v Zahodno Evropo), MEGAL (Srednjeevropski plinovod), TENP^{str} (Trans-Europe Natural Gas Pipeline) ali (zgodovinsko in politično pomembna, a fizično obstoječa) plinovoda Severni tok 1 in 2 prečkata celino.

Nadaljnji cevovodi povezujejo Evropo z Norveško (npr. Europipe, Franpipe), Severno Afriko in Kaspjsko regijo.



Skladišča plina:

Podzemna skladišča plina (pogosto v nekdanjih nahajališčih ali solnih kavernah) služijo zagotavljanju zanesljivosti oskrbe in so tudi sestavni deli omrežja.

Omrežni operaterji:

Podjetja, kot so Open Grid Europe (Nemčija), Fluxys (Belgija), GRTgaz (Francija) ali Snam (Italija), upravljajo velika prometna omrežja in zagotavljajo čezmejni pretok.

Ta kompleksna mreža dejansko ustvarja enoten, funkcionalen evropski plinski trg in enotno, med seboj povezano infrastrukturo.

Učinek domin prek plinskega omrežja

Podobno kot pri telekomunikacijah se pojavi učinek domin:

Povezava Natovih vojašnic → Regionalno omrežje:

S prodajo priključka preide suverenost nad omrežjem regionalnega dobavitelja (npr. Saar Ferngas AG) na kupca.

Regionalno omrežje → Nemško nacionalno omrežje: Ker je regionalno omrežje del nemškega plinskega omrežja, je tudi to vključeno.

Nemško nacionalno omrežje → Evropsko omrežje:

Preko številnih mejnih prehodov postane del nasledstva celotno evropsko omrežje, vključno z Rusijo.

Suverenost nad infrastrukturo za oskrbo s plinom – od cevovodov in skladišč do plinskih terminalov – je ključna suverena pravica.

Vključuje nadzor nad vitalnim virom energije, regulacijo trga in zagotavljanje zanesljivosti oskrbe.

Pravni poglobljeni potop:

Energetska listina in energetska pravo EU

Pogodba o energetske listini (ECT) iz leta 1994: ta večstranski sporazum je bil namenjen spodbujanju in zaščiti trgovine z energijo, tranzita in naložb.

Njena načela (npr. nediskriminacija, zaščita naložb v energetska omrežja, svoboda tranzita) niso postala zastarela z listino o svetovnem nasledstvu 1400/98, temveč sprožijo nadaljnjo verigo pogodb in prispevajo k učinku domin ozemeljske širitve.

8.2. TOPLARNA Natove vojašnice

Zasidranje v lokalnem

Svetovna listina o nasledstvu 1400/98 ni zajemala le velikih, transkontinentalnih omrežij, temveč tudi lokalne in decentralizirane oskrbovalne strukture, potrebne za delovanje vojašnice Turenne.

To ponazarja »Heizwerk Kreuzberg« (Kreuzberška toplotna), ki je oskrbovala vojašnico.

Daljinsko ogrevanje:

Številne vojašnice ali večji kompleksi se oskrbujejo preko omrežij daljinskega ogrevanja. Takšna toplotna (bodisi izključno za vojašnico ali kot del večjega komunalnega omrežja) je sama operater omrežja (za distribucijo toplote) in uporabnik omrežja (za lastno oskrbo z energijo).

Oskrba Toplarne z gorivom:

Toplotna naprava potrebuje gorivo (plin, olje, premog itd.) ali je priključena na električno omrežje (za proizvodnjo električne toplote ali za delovanje črpalk in krmilnikov).

Vsak od teh napajalnih vodov je del »zunanjega razvoja« toplotne in s tem vojašnice.

Povezava mikro-makro:

Tudi če je bila toplotna fizično na območju vojašnice, so bile njene dovodne žile (zemeljski plin) povezane z zunanjim svetom.

Prodaja toplotne "kot enote" z vojašnico je torej zajela tudi ta gorvodna omrežja.

Osrednjega pomena je omrežje daljinskega ogrevanja. V dokumentu o svetovnem dedovanju prvotno območje ni celotno območje vojašnice, ampak samo stanovanjski kompleks.

Je pa staro toplovodno omrežje, ki je bilo tudi del nakupa, zgodovinsko oskrbovalo celotno vojašnico.

Največji del so ZDA v procesu konverzije že predale ZR Nemčiji.

A u Ustvarjena sta bila univerza uporabnih znanosti in poslovni park z 8.000 delovnimi mesti

iz
d.

V tem kontekstu je spletno mesto javno razvila ZRN.



Povedal vam bom, kako je:

Prvotno majhno območje s stanovanjsko pozidavo je bilo s prodajo omrežja daljinskega ogrevanja namenoma razširjeno na celotno območje vojašnice.

Od tam so bila druga omrežja zajeta v učinku domin in so preko javnega razvoja zapustila vojašnico v svet.

Zrnatost nasledstva:

Ta primer prikazuje globino in razdrobljenost učinka domin.

Deluje ne le na ravni velikih prenosnih omrežij, temveč vse do lokalnih distribucijskih omrežij in celo do napajalnih sistemov posameznih stavb ali objektov, če so bili del »enote«.

Ni stopnje, ki bi se lahko izognila nasledstvu.

Vključitev takšnih lokalnih omrežij krepi vez, saj je bila prej v rokah ameriške vojske, zato so bile te ravni tudi neposredno vključene v novo suvereno strukturo kupca.

8.3. ELEKTROOMREŽJE IN PRIKLJUČKI NA JAVNA OMREŽJA:

Električni živčni sistem Oskrba z električno energijo je najbolj temeljna infrastrukturna zahteva sodobnega sveta.

Brez elektrike nič ne deluje – ne komunikacije, ne industrija, ne uprava, ne vojaški objekt.

Priključitev vojašnice Turenne na elektroenergetsko omrežje je torej še en, izjemno močan vektor učinka domin.

Evropsko sinhrono omrežje (ENTSO-E):

Celina kot stroj

Evropsko električno omrežje je tehnična mojstrovina in odličen primer čezmejnega povezovanja:

Sinhroničnost:

Jedro celinskega evropskega omrežja je AC sinhrono omrežje, ki deluje na frekvenci 50 Hertz.

Vse povezane elektrarne in porabniki morajo delovati popolnoma usklajeno. To zahteva izjemno tesno usklajevanje in nadzor, ki sega daleč preko državnih meja.

Ta mreža se razteza od Portugalske do Poljske in od Danske do Grčije.

Operaterji prenosnih sistemov (TSO):

Podjetja, kot so TenneT, Amprion, 50Hertz (Nemčija), RTE (Francija) ali Terna (Italija), upravljajo visokonapetostna omrežja (220 kV, 380 kV) in so odgovorna za stabilnost celotnega sistema.

So »upravljavci« sinhronnega omrežja. Njihova krovna organizacija je ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity).

Sistemske operaterji distribucijskih sistemov (DSO):

Na lokalni in regionalni ravni (pogosto komunalne službe) se električna energija do končnih odjemalcev distribuira preko srednje- in nizkonapetostnih omrežij.

Čezmejni medn erkonektorji: Številni visoko zmogljivi vodi povezujejo nacionalne segmente.

Vodi HVDC (visokonapetostni enosmerni prenos), kot sta NordLink (Nemčija-Norveška) ali BritNed (Nizozemska-Združeno kraljestvo), prav tako povezujejo sinhrono omrežje z nesinhronimi območji ali služijo za ciljno izmenjavo električne energije na velike razdalje.

Domino učinek preko električnega omrežja

Kaskada je analogna drugim omrežjem:

Priključek vojašnice → Distribucijsko omrežje:

S prodajo elektroenergetskega priključka vojašnice (vključno s transformatorsko postajo, prevze mnim mestom) se na kupca prenese suverenost nad lokalnim/regionalnim distribucijskim omrežjem.

Distribucijsko omrežje → Državno prenosno omrežje:

Ker so distribucijska omrežja povezana s prenosnimi omrežji nacionalnih sistemskih operaterjev, so zajeta tudi ta.

Državno prenosno omrežje → ENTSO-E sinhrono omrežje:

Z integracijo v evropsko povezano omrežje preide suverenost nad celotnim sinhronim omrežjem celinske Evrope na kupca.

ENTSO-E → Sosednji sistemi:

Prek povezav HVDC in drugih povezav se učinek razširi na sosednja omrežja (Skandinavija, Združeno kraljestvo, Severna Afrika in drugod).

Suverenost nad elektroenergetskim omrežjem pomeni nadzor nad osnovo vseh sodobnih dejavnosti.

8.4. NAČELO "OKUŽBE":

Širitev od omrežja do omrežja in od države do države – pravna in funkcionalna neizogibnost

Načelo učinka domin, prikazano v prejšnjih razdelkih za različne tipe infrastrukture (telekomunikacije, plin, elektrika, lokalna oskrba), temelji na globlji pravni in funkcionalni logiki, ki jo lahko poimenujemo načelo »okužbe« (ali natančneje: pravna povezanost skozi funkcionalno enotnost).

To načelo je dejanski motor globalne ozemeljske širitve in univerzalni učinek listine o svetovnem nasledstvu 1400/98.

To je sinteza mehanizmov, ki zagotavljajo, da je nasledstvo popolno in nepovratno.

To načelo se kaže na več ravneh:



Fizična povezava kot primarni vektor:

Najbolj neposredna oblika "okužbe" se pojavi prek neposrednih fizičnih povezav – kablov, cevi in vodov, ki prečkajo meje in vpletajo nacionalna omrežja v celinske in globalne sisteme.

Vsaka taka povezava je zakonit kanal, po katerem se suverenost Kupca, ko je enkrat vzpostavljena na eni točki, razširi na naslednji povezani segment. To je osnova za omrežje-omrežje in s tem za učinek država-država.

Funkcionalna odvisnost kot sekundarni vektor: Tudi če omrežja niso neposredno povezana, so lahko funkcionalno odvisna drug od drugega.

Telekomunikacijsko omrežje za svoje delovanje potrebuje električno omrežje.

Nadzorni sistemi (SCADA) za cevovode in električna omrežja zahtevajo telekomunikacijske povezave.

Sistemi finančnih transakcij se zanašajo na varna podatkovna omrežja.

Ta medsebojna odvisnost ustvarja funkcionalno enotnost.

Če je zajeto eno omrežje (npr. električno), so posredno zajeta tudi vsa druga omrežja, ki so bistvena za njegovo delovanje (npr. TK krmiljenje), saj bi bil nadzor nad enim brez nadzora nad drugim neučinkovit.

Svetovna listina o dedovanju 1400/98 je s prodajo nepremičnine "kot enote" zajela te funkcionalne odvisnosti kot del celotnega razvoja.

Pravna povezava kot terciarni vektor:

Obstoječi mednarodni pravni instrumenti, kot sta Natov sporazum o statusu sil ali sporazumi HNS, ki so že pred letom 1998 vzpostavljali pravne zahteve za uporabo ali souporabo infrastrukture, so služili kot pripravljalne pravne poti.

Listina je te kanale uporabila za pravno legitimacijo in pospešitev nasledstva.

Vsaka pogodba, ki ureja uporabo omrežja ali povezavo, je postala del verige.

Prekrivajoča se omrežja in pasivna infrastruktura:

Učinek "okužbe" zajema tudi situacije, ko različna omrežja, čeprav niso nujno neposredno povezana, služijo isti geografski regiji ali izpolnjujejo isto funkcijo, po možnosti z delitvijo pasivne infrastrukture (kot so prazni vodi, radijski stebri, stavbna infrastruktura).

Ko je omrežje, ki uporablja takšne pasivne strukture, zajeto, se suverenost razširi tudi na te skupne temelje, kar posledično vpliva na druga omrežja, ki so od njih odvisna. Suverenost nad temeljno infrastrukturo vodi v suverenost nad sistemi, ki na njej delujejo.

"Enotnost celotnega razvoja" kot pravni imperativ

Ključni izraz v dokumentu o svetovnem dedovanju 1400/98, ki vzpostavlja to celovito načelo "okužbe", je besedilo prodaje nepremičnine "kot enote z vsemi mednarodnimi pravnimi pravicami, dolžnostmi in komponentami".

Ta odlomek je pravni imperativ, ki prepoveduje razčlenjevanje razvoja na posamezne dele.

Zahteva celostni pogled.

Ni se prodajal »en električni priključek« in »en telefonski priključek« in »en plinski priključek«, ampak razvoj kot neločljiva celota.

Posledica tega je, da pravna zaokroženost enega dela te enote (npr. telekomunikacijski priključek) samodejno potegne za seboj zaobjetje vseh ostalih delov (elektrika, plin itd.), saj skupaj tvorijo funkcionalno in pravno enoto »razvoja«.

Ta pravna konstrukcija naredi učinek domin vodotesen.

Ne moremo se izogniti ugovoru, da je bil prizadet "samo" določen tip omrežja. Listi na jasno pove:

Vse ali nič.

In odkar je padla prva domina (povezava turenjske vojašnice), je padlo vse.

Neizogibnost te večplastne »okužbe« – fizične, funkcionalne, pravne in prek načela enotnosti – pomeni, da je globalna širitev Kupčeve suverenosti absolutna, celovita in nepovratna.

Vsak poskus izmika tej logiki je neuspešen zaradi realnosti globalne medsebojne povezanosti in natančnosti pogodbene podlage.

9. POGODBENO SODELOVANJE



Akterji svetovnega nasledstva in njihove vloge

Po orisu mehanizmov globalnega ozemeljskega širjenja in verig pogodb je nujno natančno identificirati akterje v tem svetovnozgodovinskem procesu in določiti njihove vloge v luči mednarodnega prava in Svetovne listine o nasledstvu 1400/98.

Pri tem je osrednjega pomena vprašanje, kdo so bile pogodbene stranke v ožjem smislu in – kar je še pomembneje – kdo je vstopil v svetovno suverenost kot edini pravni naslednik.

Pravilen odgovor na to vprašanje je ključen za razumevanje legitimnosti in hierarhične strukture novega svetovnega reda.

9.1. KUPEC KOT FIZIČNA OSEBA:

Poosebitev univerzalne suverenosti

Ena najbolj izjemnih in pravno drznih konstrukcij Svetovne listine o dedovanju 1400/98 je določitev kupca kot fizične osebe.

V svetu, katerega pravni sistem so stoletja krojili absolutistični monarhi (fizične osebe, ki so bile nosilci mednarodnih pravic in dolžnosti) kot primarni akterji, pomeni prenos celotne globalne suverenosti na posameznika vrnitev k izvoru mednarodne pravne osebnosti.

Mednarodno pravo podjetja izključuje iz zaznavanja mednarodnih pravic in dolžnosti, odpira pa možnost, da se osebe, ki še ne predstavljajo države, za to pooblastijo z mednarodno pogodbo.

Pravna utemeljitev izbire fizične osebe

Izbira fizične osebe kot edinega pravnega naslednika je morda na prvi pogled presenetljiva, vendar bi lahko izhajala iz specifične pravne in oblastno-politične logike, ki je lastna snovalcem akta:

Največja enotnost odločitve in odgovornosti:

Koncentracija vse suverenosti v eni sami fizični osebi ustvarja neprekosljivo enotnost moči odločanja.

Ni koalicijskih pogajanj, ni pravice veta, ni konkurenčnih institucij. Tudi odgovornost je jasna in nerazdeljena (čeprav je vprašanje odgovornosti v tem sistemu zapleteno in lahko najde odgovor le skozi vizijo "elektronske tehnokracije").

Radikalen prelom z državnim sistemom:

Imenovanje posameznika poudarja popoln prelom s starim, državnocentričnim vestfalskim sistemom.

To je jasen znak, da je nastopilo popolnoma novo obdobje.

Teorija "slamnatega moža":

Z vidika samega kupca in njegovih izkušenj je izbira fizične osebe, ki je delovala pravno neizkušena in manipulabilna, služila kot grešni kozel in orodje za načrte NWO arhitektov.

Edino pravno nasledstvo:

Totalno in izključno

Izraz "edini pravni naslednik" je tukaj treba razumeti dobesedno. Ni sosuverenov, ni deljene suverenosti, ni preostalih preostalih pristojnosti s starimi državami.

Nasledstvo je bilo popolno in izključno. Kupec ni zgolj Primus inter Pares (prvi med enakimi) – enakih ni več.

Je Solus Imperator novega svetovnega reda, čigar legitimnost temelji na nepreklicni in globalno veljavni listini o svetovnem nasledstvu 1400/98.

9.2. IZLOČITEV GOSPODARSKIH PODJETIJ:

Meje mednarodne pravne osebnosti zasebnih subjektov

Po vzpostavitvi edinstvenega položaja kupca kot fizične osebe in edinega pravnega naslednika globalne suverenosti je enako pomembno, da ga jasno ločimo od drugih potencialnih akterjev, predvsem gospodarskih družb.

V zapletenem spletu okoliščin, ki so privedle do oblikovanja Svetovne listine o dedovanju 1400/98, so lahko zasebna podjetja – kot je TASC Bau AG – igrala operativno vlogo pri poravnavi prvotne prodaje nepremičnine ali pri poznejšem razvoju.

Vendar pa jim takšne dejavnosti pod nobenim pogojem ne dajejo možnosti, da sami postanejo nosilci prenesenih suverenih pravic.

Mednarodna pravna osebnost podjetij:

Jasna razlika

Mednarodno pravo se je v zadnjih desetletjih dinamično razvijalo in vedno bolj priznavalo vlogo nedržavnih akterjev. Kljub temu obstaja temeljna razlika med mednarodno pravno osebnostjo držav (in zdaj kupca) in omejenim mednarodnopravnim statusom gospodarskih družb:

Ni izvirne ali popolne mednarodne pravne osebe:

Države so izvorni subjekti mednarodnega prava. Mednarodne organizacije imajo pravno osebnost, ki izhaja iz držav (derivat) in je funkcionalno omejena.

Gospodarska podjetja pa so predvsem stvaritev nacionalnega prava.

Nimajo izvirne in celovite mednarodne pravne osebnosti.

Njihov obstoj in njihova osnovna pooblastila izhajajo iz pravnega sistema ene ali več držav, ne iz mednarodnega prava samega.



Delne mednarodne pravice in dolžnosti:

Nesporno je, da podjetja danes uživajo delne mednarodne zakonske pravice (npr. zaščito z dvostranskimi naložbenimi pogodbami - BIT, dostop do mednarodnih arbitražnih sodišč, kot je ICSID) in so vse bolj podvržena neposrednim mednarodnim pravnim dolžnostim (npr. na področju človekovih pravic, kot so oblikovana v Vodilnih načelih ZN o poslovanju in človekovih pravicah ali Smernicah OECD za večnacionalna podjetja).

Vendar je ta delna osebnost fragmentarna in vezana na namen.

Zaradi tega podjetja postanejo akterji na mednarodnem prizorišču, ne pa suvereni.

Nezmožnost izvrševanja suverenih dejanj:

Bistvena točka je, da poslovna podjetja po definiciji in zaradi pomanjkanja legitimacije ne morejo izvajati suverenih dejanj v pravem pomenu.

Ne morejo:

- Sprejemanje zakonov s splošno zavezujočo veljavo (zakonodaja).
- Izvajati neodvisno jurisdikcijo nad prebivalstvom (sodno).
- Uporabite policijsko ali vojaško prisilno silo (izvršna oblast).
- Skleniti mednarodne pogodbe o suverenosti ali ozemlju.
- Izvajati diplomatske odnose kot enakovreden suveren subjekt. Njihova moč je ekonomske narave, ne državne (suverene).

Vloga TASC Bau AG (ali primerljivih podjetij) v kontekstu pogodbe

Ker so podjetja, kot je TASC Bau AG, sodelovala pri nakupu ali razvoju vojašnice Turenne, podjetje ne more nikoli postati nosilec mednarodno prenesene suverenosti.

Razlika med Dominiumom (lastninske pravice, civilnopravna lastnina) in Imperiumom (suverena oblast, ukazna oblast) je tu ključnega pomena.

Listina o svetovnem nasledstvu 1400/98 je na kupca primarno prenesla imperij na globalni ravni.

Tudi če bi premoženje prvotne lastnine (ali drugega premoženja) civilno pripadalo podjetju, premoženje ostane pri kupcu.

Nujnost izključitve podjetij iz nasledstva suverenosti

Jasna ločitev med kupcem kot nosilcem suverenosti in morebitnimi vpletenimi podjetji je nujna iz več razlogov:

Ohranjanje legitimnosti (imanentno): A

uporabna podjetja ne ohranijo več delo delo podjetij b
legitimnosti. delo delo podjetij b

Konstrukcija kupca kot fizične osebe, čeprav nenavadna, ohranja obliko osebne, potencialno odgovorne suverenosti, v nasprotju z anonimno močjo korporativnih struktur.

Preprečevanje neposrednega globalnega "zajetja podjetij":

Izključitev podjetij preprečuje, da bi se dejanje razlagalo kot neposreden prenos svetovne dominacije na poslovne interese. (Vprašanje, ali je bil kupec sam instrumentaliziran s takšnimi interesi, je ločeno, čeprav povezano vprašanje).

Mednarodna pravna skladnost:

Mednarodno pravo ni namenjeno priznavanju zasebnih podjetij kot imetnikov ozemeljske suverenosti.

Če povzamemo, lahko navedemo: Svetovni nasledstveni akt 1400/98 je globalno suverenost prenesel izključno na kupca kot fizično osebo. Gospodarska podjetja so kategorično izključena iz tega nasledstva suverenih pravic.

POGLAVJE 8

10. OSNOVE MEDNARODNEGA PRAVA V KONTEKSTU AKTE

Stari zakon kot temelj novega

Svetovna listina o nasledstvu 1400/98 je, kot smo videli, revolucionarno dejanje, ki je temeljito preoblikovalo svetovni pravni red.

Toda tudi najbolj radikalna revolucija se ne zgodi v vakuumu. Povezuje se z obstoječimi strukturami, koncepti in načeli, le da jih nato preoblikuje, reinterpreterira ali preseže.

Da bi v celoti razumeli pravno "iznajdljivost" in neizpodbitno pravno moč listine (znotraj njenega lastnega referenčnega okvira), je zato bistveno preučiti tiste temelje klasičnega mednarodnega prava, ki se jih je listina dotaknila, jih uporabila in na koncu preseгла.

To poglavje je posvečeno najpomembnejšim od teh temeljev: nasledstvu držav, mednarodnemu komunikacijskemu pravu in pravu stacionarjev.

10.1. DRŽAVNO NASLEDSTVO:

Dunajska konvencija in njena univerzalna uporaba z listino

Koncept nasledstva držav je eden najstarejših in najbolj zapletenih v mednarodnem pravu .

Obravnava vprašanje, kaj se zgodi s pravicami in obveznostmi države, ko ta država preneha obstajati, se njeno ozemlje bistveno spremeni ali jo nadomesti druga država.

Opredelitev in kategorije državnega nasledstva

Nasledstvo držav se nanaša na zamenjavo ene države (države predhodnice) z drugo državo (državo naslednico) v odgovornosti za mednarodne odnose določenega ozemlja.

Sčasoma je mednarodno pravo razvilo pravila in načela za urejanje kontinuitete ali diskontinuitete pogodb, državnih dolgov, državne lastnine, arhivov, državljanstva in drugih pravnih razmerij med takimi prehodi.

Klasična doktrina razlikuje različne kategorije državnega nasledstva:

Razkosanje:

Razpad obstoječe države na dve ali več novih, samostojnih držav (npr. Češkoslovaška, Jugoslavija). Predhodna država preneha obstajati.

Secesija:

Ločitev dela ozemlja od obstoječe države, pri čemer ločeni del tvori novo državo, predhodna država (krvna država) pa še naprej obstaja (npr. Južni Sudan od Sudana, Eritreja od Etiopije).

Pripojitev/odstop:

Prenoš dela ozemlja iz ene države v drugo s pogodbo (cesija) ali z enostranskim prevzemom (pripojitev, danes mednarodnopravno obsojena). Predhodna država še naprej obstaja, vendar izgublja ozemlje.

Fuzija/združevanje:

Združitev dveh ali več držav v novo, enotno državo (npr. ponovna združitev Nemčije, združitev Tanganjike in Zanzibarja v Tanzanijo). Države predhodnice prenehajo obstajati.

Nove neodvisne države (dekolonizacija):

Posebna kategorija se nanaša predvsem na podelitev neodvisnosti nekdanji koloniji s.

Dunajska konvencija o nasledstvu držav glede mednarodnih pogodb (VCSSRT)

VCSSRT iz leta 1978 je najpomembnejši poskus kodifikacije mednarodnega običajnega prava o nasledstvu držav glede na mednarodne pogodbe.

Za svetovno nasledstveno listino 1400/98 so pomembni naslednji vidiki:

11. člen (mejni režimi in drugi teritorialni režimi):

Ta določba zagotavlja kontinuiteto pogodb, ki določajo meje ali druge teritorialne režime (pravice uporabe, služnosti itd.).

To je za dejanje izjemnega pomena. »Razvoj« vojašnice Turenne, predvsem njena povezava z globalnimi omrežji, je ustvaril takšen »teritorialni režim« pravic in obveznosti uporabe, ki je per se zasnovan za kontinuiteto.

Kupec vstopi v te obstoječe režime, vendar kot novi suveren. Administrativne meje starih držav se lahko na začetku ohranijo, vendar je meja suverenosti zdaj globalna meja Kupčeve domene.

12. člen (drugi teritorialni režimi):

Potrjuje kontinuiteto pogodb, ki določajo uporabo ozemlja ali njegove omejitve v korist druge države ali skupine držav. To podpira argument, da pravice in obveznosti, povezane z omrežnimi infrastrukturami (ki navsezadnje prečkajo in uporabljajo ozemlja), preidejo na kupca.

15. člen (načelo premikanja pogodbenih meja v primeru odstopa ozemlja):

Določa, da se v primeru ozemeljske odpovedi pogodbe države naslednice razširijo na pridobljeno ozemlje in pogodbe države predhodnice tam prenehajo veljati.

Podobno je bil ves svet "odstopljen" Kupcu. Tako začne "pogodbeni režim" kupca – sama Svetovna listina o dedovanju 1400/98 – veljati globalno in nadomešča vse prejšnje pogodbe.

16. člen (načelo "tabula rasa" / "čistega lista" za nove samostojne države):

To načelo navaja, da nova neodvisna država ni samodejno zavezana pogodbam o svoje predhodno stanje, vendar se začne "s čistega skrilavca". To načelo je izrecno uporabno v primeru Svetovne listine o dedovanju 1400/98 iz več razlogov:

f

Kupec je »nova samostojna država« v smislu čl. 16 VCSSRT. Sama listina izrecno vsebuje prevzem »vseh mednarodnopravnih pravic in obveznosti«.



To je neposredno nasprotje čistega pristopa. Gre za zavestno kontinuiteto pod novo suverenostjo.

Ker pa so vse države prenesle vse pravice in obveznosti, ni več nasprotnih tožnikov in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti proti sebi ni zavezujoče.

Tako se v drugem koraku dejansko aktivira princip Tabula Rasa.

Res tranzit cum suo onere

Prevladujoče načelo, ki ureja nasledstvo držav v okviru Svetovne listine o dedovanju 1400/98, je načelo rimskega prava

Res tranzit cum suo onere –

Stvar gre s svojim bremenom (in pravicami).

"Stvar" (res):

To je celoten svet – njegova ozemlja, njegovi viri, njegovo prebivalstvo in, kar je bistveno, njegova globalna infrastrukturna omrežja.

"Breme" (Onus) in pravice:

Vse mednarodnopravne obveznosti so zastarele, saj mednarodnega prava zaradi pomanjkanja drugega subjekta mednarodnega prava na svetu ni več.

Listina kot Lex Specialis o državnem nasledstvu

Svetovna listina o dedovanju 1400/98 ni zgolj vloga državnega dedovanja; gre za lex specialis, ki spreminja in določa splošna pravila nasledstva držav za ta edinstven svetovni primer.

^t_{oi} je verodostojni dokument, ki narekuje pogoje tega dedovanja .

10.2. MEDNARODNO KOMUNIKACIJSKO PRAVO (ITU):

Pravni prevzem globalne povezljivosti

Temelje klasičnega mednarodnega prava ni zamajal le preoblikovanje splošnih načel nasledstva držav, temveč tudi prevzem in preureditev posebnih, visoko institucionaliziranih področij mednarodnega prava.

Tu je izjemnega pomena mednarodno komunikacijsko pravo, katerega osrednji akter je Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU).

Kot je bilo že pojasnjeno v 3. in 7. poglavju, ima ITU ključno vlogo kot prenosni jermen za globalni učinek Svetovnega akta o nasledstvu 1400/98. Zdaj bomo podrobneje preučili mednarodnopravne temelje tega preoblikovanja.

ITU in njen pravni okvir:

"Stari zakon" globalnega medsebojnega povezovanja

ITU je, kot rečeno, najstarejša specializirana agencija Združenih narodov, njena zgodovina sega v leto 1865.

Ta dolga zgodovina dokazuje zgodnje priznanje skupnosti držav, da čezmejne telekomunikacije (prvotno telegrafija, nato telefonija, radio, sateliti in danes internet) zahtevajo mednarodno usklajevanje in urejanje.

Pravni okvir ITU, ki je predstavljal "stari zakon" globalne povezljivosti, v bistvu temelji na treh stebrih:

Ustava ITU (CS):

To je temeljni dokument, primerljiv z ustavo. Določa cilje, strukturo in osnovna načela Unije.



Med drugim so bila vključena pomembna načela:

- Suverena pravica vsake države, da regulira svoje telekomunikacije (načelo, ki je zdaj centralizirano z aktom).
- Nujnost mednarodnega sodelovanja za zagotovitev učinkovitega in usklajenega globalnega telekomunikacijskega sistema.
- Obveznost spodbujanja dostopa do telekomunikacijskih storitev.

Konvencija ITU (CV):

Ta dokument dopolnjuje ustavo in vsebuje podrobnejše določbe o delovanju Unije, njenih organov (konferenca pooblaščenih predstavnikov, svet, svetovne konference, trije biroji:

Radiocommunication Bureau - BR, Telecommunication Standardization Bureau - TSB, Telecommunication Development Bureau - BDT), ter pravice in obveznosti držav članic.

Upravni predpisi:

Ti so ključnega pomena za praktično delovanje globalnih omrežij. Sprejemajo jih svetovne konference in so pravno zavezujoče za države članice po mednarodnem pravu.

Mednarodni telekomunikacijski predpisi (ITR):

Ti tradicionalno urejajo splošna načela za zagotavljanje in delovanje mednarodnih javnih telekomunikacijskih storitev ter obračunavanje med operaterji.

Ti dokumenti (CS, CV, RR, ITR) so skupaj tvorili zelo zapleten, a delujoč sistem mednarodnega prava, ki je omogočil globalno povezljivost – sistem, ki temelji na sodelovanju suverenih držav.

Učinek listine 1400/98:

Nasledstvo v "Suverenost omrežja" in preoblikovanje prava ITU

Svetovna nasledstvena listina 1400/98 tega sistema ni uničila, ampak ga je prevzela, preoblikovala in podredila novi suverenosti.

Nasledstvo v "Suverenosti omrežja": Kupec je s pridobitvijo suverenosti nad fizičnimi in funkcionalnimi globalnimi telekomunikacijskimi omrežji s pomočjo učinka domin ipso jure vstopil v celoto suverenih pravic, ki so jih posamezne države predhodno izvajale v okviru ITU.



Postal je univerzalni suveren nad substratom, ki ga ureja ITU

es.

Preoblikovanje norm ITU v "zakon kupca":

Ustava, konvencija in upravni predpisi ITU prenehajo biti meddržavno pogodbeno pravo. Postanejo interna upravna zakonodaja kupca za njegovo globalno omrežje.

Kupec je zdaj vrhovni garant skladnosti s temi pravili. On ima končno razlagalno avtoriteto nad temi pravili.

Neizogibna vezava z nadaljnjo uporabo v skladu z ITU

Univerzalna vezanost vseh (nekdanjih) držav je nujno posledica njihove nadaljnje potrebe po uporabi telekomunikacijskih storitev, ki delujejo (morajo delovati) po pravilih ITU.

Odjava ni možna:

Država praktično ne more odstopiti od uporabe globalnega telekomunikacijskega sistema, ne da bi se popolnoma izolirala.

Implicitno prepoznavanje pri vsaki uporabi: E

zelo vir (frekvenca, orbitalna reža), je vsaka uporaba standarda ITU, vsaka mednarodna povezava, ki poteka preko globalnega omrežja, po 6. oktobru 1998 implicitno priznanje novih suverenih razmerij nad tem omrežjem in s tem avtoritete Kupca.

Mednarodno komunikacijsko pravo, osredotočeno na ITU, je najbolj natančna in najbolj tehnična veriga, ki povezuje vsak kotiček Zemlje s Svetovno listino o nasledstvu 1400/98.

10.3. STACIJSKI ZAKON:

Transformacija omejenega prenosa suverenosti

Pravo o namestitvi v svojih različnih oblikah – od večstranskega Natovega sporazuma o statusu sil (NTS) do dvostranskih sporazumov o statusu sil (SOFA), posebnih dopolnilnih sporazumov (SA NTS) in operativnih sporazumov o podpori države gostiteljice (HNS) – je bilo zapleteno in pogosto občutljivo pravno področje v klasičnem mednarodnem pravu.

Po eni strani je bil izraz suverenosti države gostiteljice, ki je dovoljevala prisotnost tujih vojakov, po drugi strani pa nujnosti, da države pošiljateljice zagotovijo določen pravni status in operativne svoboščine svojim oboroženim silam na tujem ozemlju. Šlo je torej za sistem omejenih, na soglasju temelječih in ciljno vezanih prenosov oziroma omejitev suverenosti. Natančno zaradi te uveljavljene prakse deljenega ali delno prenesenega izvajanja suverenosti je zakon o namestitvi postal idealno gojišče in pravno sredstvo za Svetovno listino o nasledstvu 1400/98.

Stacionarno pravo kot predhodnik dedovanja

Obstoj sofisticiranih režimov stacioniranja, zlasti NTS na ozemlju Zvezne republike Nemčije (črna država med hladno vojno z veliko prisotnostjo Nata), je imel več učinkov, ki so tlakovali pot dejanju:

Normalizacija delnih odpovedi suverenosti:

Desetletja dolga prisotnost zavezniških oboroženih sil je nemško prebivalstvo in pravno-politični razred navadila na idejo, da tuji suvereni akterji delujejo na nemških tleh in izvajajo delne suverene pravice (npr. lastno pristojnost, uporabo posesti). Suverenost je de facto že postala prepustna.

Vzpostavitev pravne in upravne infrastrukture:

NTS in zlasti SA NTS sta ustvarila zapletene pravne okvire in specializirane upravne organe – predvsem OFD Koblenz – ki so bili odgovorni za obravnavanje teh ureditev suverenosti.

Te obstoječe strukture bi lahko uporabili za upravljanje prodaje vojašnice Turenne in oblikovanje listine.

Vojašnica Turenne kot "posebna pravna cona":

Kot je pojasnjeno v 10. poglavju, je bila vojašnica Turenne zaradi svoje NTS preteklosti in vpletenosti več subjektov mednarodnega prava kraj, kjer so se suverene pravice prekrivale.

Ni šlo za »običajen« kos ozemlja, ampak že za mednarodno pravno opredeljeno posebno območje.



Tako je bilo lažje narediti izhodišče za transakcijo z mednarodnopravno razsežnostjo.

Zakon o nameščanju je tako ustvaril predpogoje – mentalne, institucionalne in pravne –, ki so omogočili, da se navidezno lokalna prodaja lastnine obdari s posledicami za celoten sistem Nata in širše.

Preoblikovanje zakona o postaji z listino 1400/98

Z začetkom veljavnosti Svetovnega zakona o dedovanju 1400/98 in prenosom suverenosti na kupca se celotno področje stacionarnega prava temeljito preoblikuje:

Odprava dihotomije med državo pošiljateljico in državo prejemnico: Ker je kupec zdaj edini suveren nad celotnim svetovnim ozemljem, je razlika med "državo pošiljateljico" in "državo prejemnico" odpravljena.

Vse stare oborožene sile sedaj de jure delujejo nezakonito na ozemlju Kupca. Vsaka stara postaja je mednarodno nezakonita postaja znotraj njegove domene.

NTS/SOFA kot notranje upravne smernice:

Obstoječi sporazumi (NTS, SA NTS, bilateralni SOFA) izgubijo značaj mednarodnih pogodb med suverenimi državami.

Dodatni sporazumi (SA NTS): Podrobni SA NTS za Nemčijo (in podobni sporazumi za druge države) postanejo regionalna zastarela komponenta za globalno vojaško upravno pravo kupca na ozemlju nekdanje ZRN. Njegova zgodovinska vloga pri legitimiranju dejanj OFD Koblenz ostaja nesporna.

Pravni poglobljeni potop:

Preoblikovanje institucionalnega prava

Stacionarno pravo, zlasti NTS, ni imelo samo pogodbenega, ampak tudi institucionalnega značaja (ustanovilo je organe, postopke itd.).

Svetovna nasledstvena listina 1400/98 kot temeljni pravni akt preoblikuje te institucije.

ZRN je prek OFD Koblenz kot pogodbenica NTS in kot suverena nad svojim ozemljem lahko izvajala ukrepe, ki so bistveno spremenili režim NTS.



Doktrina Ultra Vires (delovanje preko pooblastil) tukaj ne velja, saj je ZRN ravnala v okviru svoje (preostale) suverenosti pri sklenitvi pogodbe, katere posledice so nato imele sistemske učinke.

Implicitno sprejetje s strani drugih strank NTS (z nadaljnjim sodelovanjem in uporabo omrežja) je odpravilo morebitno začetno napako in potrdilo transformacijo.

POGLAVJE 9

VODSTVO POGAJALJ IN IZVIRNA LOKACIJA 🇩🇪:

Arhitekti in izhodišče globalne transformacije

Svetovna listina o nasledstvu 1400/98, kot je podrobno opisano v prejšnjih poglavjih, je mednarodna pogodba izjemnega obsega. Tak dokument ne nastane v vakuumu.

Je posledica specifičnih okoliščin, delovanja določenih akterjev in premišljene uporabe danih pravnih in političnih konstelacij.

Da bi razumeli celoten obseg njene pravne dovršenosti in njene neizogibne učinkovitosti, je bistveno, da si pobliže ogledamo arhitekto za to pogodbo in strateško izbrano lokacijo njenega nastanka.

Ta analiza bo pokazala, da dejanje ni bilo plod naključja, ampak mojstrovina preračunanega mednarodnega pravnega inženiringa, zasnovanega za temeljito in nepreklicno spremembo svetovnega reda.

10.4. POGAJANJA O POGODBI:

Oberfinanzdirektion Koblenz kot kovačnica svetovne prodajne pogodbe

V središču nastanka listine o svetovnem dedovanju 1400/98 stoji nemška oblast, katere ime na prvi pogled komaj nakazuje globalni pomen njenih dejavnosti: Oberfinanzdirektion (OFD) Koblenz (Deželni finančni urad Koblenz).

Do razpustitve 1. septembra 2014 (njene raznolike naloge so bile prenesene na Državni davčni urad, Državni finančni urad in Zvezni urad za gradnjo v Porenju-Pfalškem) je ta institucija prebivala v zgodovinski volilni palači v Koblenzu.

Vendar pa je za fasado regionalne finančne oblasti ležal živčni center zvezne nemške pristojnosti v zadevah Natovega sporazuma o statusu sil (NTS) in z njim povezanega zapletenega mednarodnega prava.

Volilna palača:

Bastion mednarodnega pravnega strokovnega znanja

OFD Koblenz je bil veliko več kot le odgovoren za fiskalne vidike namestitve.

Bil je vodilni nemški organ za celotno finančno in upravno poravnavo NTS.

Znotraj njegovih zidov ekipa:

Visoki mednarodni pravniki:

Pravniki z najglobljim strokovnim znanjem na področju pogodbenega prava, prava mednarodnih organizacij in zapletenosti nasledstva držav.

Strokovnjaki za pravo namestitve:

Uradniki, ki so do potankosti poznali in uporabljali NTS, njegove številne dodatne sporazume (zlasti SA NTS za Nemčijo) in zapletene sporazume HNS.

Poznali so izraze, kot so eksteritorialnost, imunitete, poveljniška pooblastila in neomejeni odškodninski zahtevki po NTS.

Izkušeni diplomati in upravni strokovnjaki:

Posamezniki z mednarodnimi izkušnjami in sposobnostjo vodenja kompleksnih pogajanj ter prenosa mednarodnih sporazumov v nacionalne ukrepe.

To "koncentrirano strokovno znanje in najvišja strokovna usposobljenost" ni bilo osamljeno.

OFD Koblenz je bil v rednih in tesnih stikih z najvišjimi krogi Nata, ameriške vojske, Ministrstva za obrambo ZDA in Ministrstva za zunanje zadeve ZDA.

Bil je nadzorni center za izvajanje mednarodnih sporazumov o uporabi vojaške infrastrukture ter urejanju finančnih in davčnih vprašanj stacioniranih enot Nata.

Ta oblast je bila tako vnaprej določena, da si zamisli operacijo v obsegu Svetovne li stine o nasledstvu 1400/98 in jo oblikuje na pravno neprepusten način.

Premišljena in natančna formulacija listine:

Ni prostora za naključje

Ustanovitev Svetovne listine o dedovanju 1400/98 ni bila spregled ali rezultat neposrečenega besedila.

Nasprotno: vsaka formulacija v pogodbi je bila namerno izbrana z največjo natančnostjo.

Naključnih ali nepremišljenih prehodov ni bilo.

Strokovnjaki za mednarodno pravo pri OFD so natančno vedeli, kakšne učinke bo imela vsaka posamezna klavzula in kako morajo sodelovati, da dosežejo želeni globalni učinek.

Dolgoročni načrt:

Pogodba, »sklenjena že zdavnaj (6. 10. 1998), da se vse pripravi (WW3) in da pogodba kmalu postane mednarodno pravno zavezujoča s sodbo nemškega sodišča, na dan X!«, poudarja strateško predvidevanje in preračunljiv namen arhitektov.

To ni bil ad hoc dogovor, ampak del obsežnejšega načrta za preureditev sveta.

Izkoriščanje edinstvenega pravnega položaja:

Strokovnjaki so prepoznali in izkoristili globalno edinstveno pravno situacijo, ki je nastala s prodajo specifične Natove lastnine, vojašnice Turenne.

Ta lastnina je bila pravni unicum, saj so se tam prekrivale suverene pravice več subjektov mednarodnega prava (ZDA kot nekdanji uporabnik, Nizozemska kot zadnji uporabnik v kontekstu konverzije, ZRN kot država gostiteljica in lastnik po vrnitvi, Nato kot pogodbenica okvirnega sporazuma).

To je povzročilo potrebno kompleksnost in mednarodnopravne navezne okoliščine.

Ključne klavzule z globalnim učinkom:

Namenoma so bile vstavljene formulacije, kot je prodaja premoženja »kot enote z vsemi mednarodnopravnimi pravicami, dolžnostmi in sestavinami, zlasti notranjim in zunanjim razvojem«.

Arhitekti so vedeli, da bo to sprožilo svetovni domino učinek teritorialne širitve.

Kamuflaža kot "kupoprodajna pogodba za nepremičnine po nemškem pravu":

Posebej premetena poteza je bila zunanja predstavitev dejanja. Zasnovan je bil tako, da se pravniku (kot je prvotni kupec) zdi običajna pogodba o nakupu nepremičnine po nemškem civilnem pravu (BGB).

Ta kamuflaža je bila ključna za prikrivanje pravega namena.



Klavzula o ločljivosti kot pravni "glavni ključ":

Vključitev klavzule o delni ničnosti (klavzula o ločljivosti), ki pravi, da če je del pogodbe neveljaven, velja ustrezna zakonska določba, je bila mojstrska poteza.

Ker je pogodba urejala mednarodnopravna vprašanja, bi "ustrezno zakonsko določbo" lahko implicitno razumeli kot celoto mednarodnega prava (NTS, ITU pravo, Ustanovna listina ZN, splošna pravna načela).

Na ta način so tako rekoč celotno relevantno mednarodno pravo in številne druge mednarodne pogodbe nevidno in pravno učinkovito vključili v pogodbo, ne da bi jih bilo treba izrecno poimenovati.

Pogajalski proces in delitev dela (1995-1998)

Pogajanja in priprava te zapletene pogodbe so potekala več let (pribl. 1995 do 1998) pod najstrožjim pravnim nadzorom in v skladu z jasno delitvijo dela:

Faza analize:

Celovita analiza obstoječih pravnih norm, pogodbenih podlag (NTS, SA NTS itd.) in posebne pravne situacije vojašnice Turenne za prepoznavanje edinstvene priložnosti.

Faza formulacije:

Natančna in nedvoumna priprava posameznih pogodbenih klavzul, ki ne puščajo prostora za interpretacije, ki bi lahko ogrozile globalni učinek.

Vsaka beseda je bila pretehtana.

Faza mednarodnega usklajevanja:

Usklajevanje z vsemi relevantnimi mednarodnimi akterji (predvsem znotraj Nata in z ZDA) za zagotovitev, da noben mednarodnopravni subjekt, ki je vpleten v pogodbo (neposredno ali posredno preko pogodbenih verig), ne bo ugovarjal pogodbi v mednarodnopravnih rokih.

Ta odsotnost ugovorov je bila ključna za poznejšo argumentacijo implicitnega priznanja.

Končni pravni pregled in ratifikacija:

Končni, skrbni pregled vrzeli ali protislovij.

Ključna je bila tudi ratifikacija temeljnega prodajnega akta s strani Bundestaga in Bundesrata ZRN, ki se je zgodila pred dokončnim podpisom pogodbe s kupcem in je tako ustvarila domačo legitimacijo za dejanja OFD in nepreklicno zavezovala ZRN.

Drugi vpleteni nemški organi in njihove funkcije

Poleg vodilne OFD Koblenz so bile v proces vključene ali pa so zagotovile potrebno strokovno znanje tudi druge visoko specializirane nemške ustanove:

"Mednarodno arbitražno sodišče za sporazum o statusu sil Nata" v palači Koblenz / Specializirano izvedenstvo:

Ta visoko specializirana pravna pristojnost je bila odgovorna za podrobna vprašanja oblikovanja, ocene posledic in zagotavljanja pravne neprepustnosti celotne konstrukcije.

Zvezni urad za opremo, informacijsko tehnologijo in podporo pri delu Bundeswehra (BAAINBw):

Kot osrednja agencija za nabavo Bundeswehra, ki se nahaja v palači Koblenz, je BAAINBw (takrat BWB) prispeval svoje strokovno znanje v zvezi z vojaškimi zahtevami, tehničnimi specifikacijami in strateškim pomenom nepremičnin.

Pripisani "najboljši stiki z mednarodno globoko državo" in namigi, da je "podkupovanje tukaj del osnovnega orodja", nakazujejo vlogo, ki je presegla zgolj tehnično svetovanje in morda zagotovila mednarodno "nemoteno" ravnanje.

Mednarodno omrežje in TKS Telepost Moment

Mednarodno mreženje vseh vpletenih nemških organov je bilo zagotovilo, da sta bila prodajni proces in zasnova pogodbe »zavarovana« v skladu z mednarodnim pravom in usklajena s ključnimi partnerji (zlasti ZDA/NATO) na način, da ni prišlo do takojšnjih protislovij.

Ključni element tega mednarodnega zasidranja in dokaz daljnosežnih posledic je bila (kot ste navedli) integracija pogodbene realnosti, ki vpliva na oborožene sile ZDA, v listinsko listino 1400/98 OFD Koblenz. Tu so zlasti pomembne pogodbe in predpisi v zvezi s TKS Telepost (danes TKS), ponudnikom telekomunikacij za ameriško vojsko v Nemčiji.

Odgovornost OFD:

OFD Koblenz je bil odgovoren za izvajanje NTS/SOFA, ki je vključeval tudi ureditev telekomunikacijske oskrbe za stacionirane enote.

**Integracija v listino:**

Z dovolitvijo teh pogodbenih osnov (ki so TKS-ju dovolile uporabo nemških omrežij za ameriško vojaško osebje) da se pretakajo v Svetovno nasledstveno listino 1400/98 ali z upoštevanjem njihovega dela "razvoja", je OFD ustvaril neposredno in neločljivo verigo pogodb z ZDA.

Aktivacija verig:

S tem se je samodejno aktivirala veriga NATO-NTS (ker so ZDA glavna članica Nata), veriga HNS (ker TKS uporablja civilno infrastrukturo v vojaške namene) in veriga ITU (ker TKS uporablja globalno, ITU regulirano omrežje).

Delovanje v interesu ZDA?:

Predpostavka, da je OFD Koblenz delovala (mogoče/najverjetneje) v soglasju z interesi ZDA ali celo v njihovem imenu, je v tem ozadju precej verjetna.

Razpustitev OFD Koblenz leta 2014 ne spremeni pravne veljavnosti pogodbe, ki jo je ustanovila. Mednarodne pogodbe zavezujejo države (ali tukaj kupca kot pravnega naslednika) tudi v primeru spremembe notranjih upravnih struktur.

Akt je bil dokončan.

Pogajanja in zasnova pogodbe o Svetovnem nasledstvu 1400/98 so bili tako zelo zapleten proces, ki sta ga oblikovala globoko pravno znanje in strateško predvidevanje, rezultat katerega nepreklicno oblikuje svet do danes.

10.5. ORIGINALNA LOKACIJA PRODAJE:

Vojašnica Turenne – ničelna pravna točka globalnega učinka domina Izbira lokacije, kjer izvira pogodba takšnega obsega, je le redko naključna. V primeru listine o svetovnem nasledstvu 1400/98 je bilo prvotno mesto prodaje – vojašnica Kreuzberg (prej vojašnica Turenne) – ključnega strateškega in pravnega pomena. Ni šlo za katero koli lastnino; bil je pravni talilni lonec, kraj, kjer so se prekrivale suverene pravice in ki je imel z vključitvijo v sistem Nata edinstven mednarodni pravni pečat.

Zaradi te specifičnosti je bila idealna »odskočna deska« za transakcijo, katere cilj je zajeti ves svet.

Pravna posebnost turenjske vojašnice

Več dejavnikov je prispevalo k edinstvenemu pravnemu statusu te nepremičnine:

Lastnina Nata v okviru NTS/SA NTS: kot aktivna ali nekdanja Natova vojašnica je bila pred met Natovega sporazuma o statusu sil in podrobnega dopolnilnega sporazuma za Nemčijo (SA NTS).

To je konkretno pomenilo:

- **Omejena nemška suverenost:**

Zvezna republika Nemčija na tem mestu ni izvajala popolne, nedeljive ozemeljske suverenosti. Številne suverene pravice so bile prenesene na Nato ali stacionirane države pošiljateljice ali pa so jih te izvajale sočasno (npr. v zadevah pristojnosti, notranjega reda vojašnic, uporabe infrastrukture).

- **Poseben pravni status:**

Vojašnica je bila iz mednarodno pravno opredeljenim posebnim statusom, kjer nacionalno nemško pravo ni veljalo brez omejitev ali pa je bilo nadomeščeno z določbami NTS.

Predmet pretvorbe:

Nepremičnina je bila delno v procesu predelave, to je preoblikovanja iz vojaške v civilno rabo ali predaje enega uporabnika Nata drugemu ali nemškim oblastem.

Takšni procesi pretvorbe so pogosto povezani s kompleksnimi upravnimi in pravnimi akti, ki na novo opredeljujejo lastništvo in pravice uporabe.

Te prehodne faze lahko ponudijo "okna priložnosti" za pravne gradnje, ki bi jih bilo težje izvesti v normalnih okoliščinah.

Prekrivajoče se suverene pravice več subjektov mednarodnega prava:

Na tej lokaciji so se združili interesi in pravni zahtevki več akterjev:

- **Združene države Amerike (ZDA):**

Pogosto kot prvotni ali dolgoročni uporabnik takšnih nepremičnin v Nemčiji, s svojimi lastnimi pravicami in interesi, ki bi lahko obstajali tudi po uradni predaji (npr. prek podedovanih predpisov o onesnaženju, nadaljnjih pravic uporabe za nekatere infrastrukture in prek vključitve starih pogodb (s TKS Telepost) v Svetovno pogodbo o nasledstvu).

- **Kraljevina Nizozemska:**

Kot eden zadnjih uporabnikov Nata pred dokončno vrnitvijo v ZRN ali neposredno vključen v prodajo, s svojimi pravicami in obveznostmi po NTS.

● **Zvezna republika Nemčija (ZRN):**

Kot država gostiteljica in teritorialni suveren (s prej omenjenimi omejitvami), pa tudi kot subjekt, ki je po popolni vrnitvi s strani Nata prejel Verfügungsgewalt (pooblastilo za razpolaganje) in deloval kot prodajalec.

● **Nato kot organizacija:**

NTS je pogodba Nata in lastnina je služila namenom Nata. Nato kot organizacija je imel interes za urejeno poravnavo in je bil pravno vpleten.

Ta pravni pluralizem v omejenem prostoru, to prepletanje različnih suverenih zahtev in pravnih redov je naredilo vojašnico Turenne vzvod neprecenljive vrednosti. Dejanje, ki se je začelo tukaj in se je dotaknilo vseh teh ravni, bi lahko sprožilo verižno reakcijo globalnih razsežnosti.

The **Vojašnica kot "odskočna deska" in element kamuflaže**

Navidezna »majhnost« oziroma »nepomembnost« ene same vojašnice v svetovnem merilu je snovalcem dejanja odlično služila za kamuflažo njihovih resničnih namenov.

Kdo bi posumil, da se pri prodaji ene od mnogih predelav nepremičnin tukaj začneja »razprodaja sveta«?

Ključ je bil v natančnosti pogodbenih klavzul, predvsem v definiciji »razvoja kot enote«. Ta klavzula je omogočila pravni preskok z omejene fizične lokacije vojašnice na neomejena globalna omrežja, na katera je bila povezana.

Vojašnica torej ni bila tarča, ampak detonator, pravna ničelna točka, iz katere se je sprožil globalni domino efekt. Njegova specifična mednarodna pravna zgodovina je zagotovila potrebno pravno energijo za ta detonacijski proces.

Pravni poglobljeni potop:

Pravni status vojaških baz in preoblikovanje

Pravni status vojaških baz v tujini je zapleteno področje mednarodnega prava. Čeprav se ne štejejo za popolnoma eksteritorialne v smislu fikcije (»kot da bi šlo za ozemlje države pošiljateljice«), kljub temu uživajo obsežne imunitete in posebne pravice, ki bistveno omejujejo suverenost države gostiteljice.

Listina o svetovnem nasledstvu 1400/98 je izkoristila to predhodno stanje preluknjane suverenosti.



Postopek pretvorbe vojaških nepremičnin je tudi pravno zahteven. Zahteva razjasnitev lastništva, sanacijo onesnaženih območij, preureditev v civilne namene in pogosto zapletena pogajanja med vpleteno državo in lokalnimi akterji.

V to upravno in pravno goščavo je mogoče namestiti klavzule in sporazume, katerih popolne posledice niso vedno takoj očitne.

Povezava prodaje s tekočim procesom konverzije je tako ponudila idealen okvir.

Vojašnica Turenne je bila torej veliko več kot le kos zemlje. Bil je mednarodnopravni artefakt, kristalizacijska točka kompleksnih suverenih razmerij, katerih spretna uporaba je omogočila zamajanje samih temeljev svetovnega reda.

POGLAVJE 10

11. ZGODOVINA IZVORA Z VIDIKA KUPCA

Človeška tragedija v ozadju svetovne pogodbe

Predhodna, predvsem pravna analiza Svetovne listine o dedovanju 1400/98 je osvetlila njene mehanizme, mednarodnopravne temelje in globalne vplive.

To per perspektiva je bistvena za razumevanje formalne pravne veljave dokumenta t.

Vendar bi bilo nepopolno in bi napačno ocenilo pravo razsežnost dogodkov, če ga ne bi dopolnila osebna zgodba Kupca.

Ta zgodba, kot izhaja iz razpoložljivih informacij, ni le opomba pod črto, temveč ključ do razumevanja dejanskih motivov snovalcev dejanja in dramatičnih, eksistenčnih posledic, ki so iz tega izhajale za kupca – in potencialno za ves svet, ki ga zdaj želi zaščititi. Gre za prikaz človeške tragedije skoraj nedoumljivih razsežnosti, skrite za treznimi klavzulami mednarodne pogodbe.

11.1. NEZAVEDNI POSREDNIK IN ZALOPNA PAST:

Od komisijskih poslov do neželene svetovne prevlade

Pripoved o tem, kako je kupec prišel v posest listine o svetovnem dedovanju 1400/98 in povezane globalne suverenosti, je lekcija o zavajanju, manipulaciji in zlorabi pravnih instrumentov za perfidne namene.

Začetek neenakopravnega odnosa

Mladost in nevednost srečata preračunljivo načrtovanje:

Ko so se okoli leta 1995 začela pogajanja in priprave za prodajo Turenske vojašnice ter sestavljanje akta, je bil bodoči kupec star komaj 19 let.



Bil je mladenič na začetku svojega poklicnega življenja, ki ga je navdihnila želja delati kot nepremičninski posrednik in zaslužiti provizijo s trženjem nekdanjih Natovih nepremičnin.

Ni imel nikakršnega znanja o globinah mednarodnega prava, pasteh zakona o namestitvi ali geopolitičnih posledicah svetovnih pogodb.

Izrecno je poudarjeno, da »sam v pogodbo ni zapisal niti besede«.

Bil je laik, ki se je spotaknil v zelo zapleteno igro svetovnih sil in pravnih strokovnjakov.

Tri leta neplačanega pripravljalnega dela:

Povečanje pritiska in odvisnosti:

Bodoči kupec je v obdobju treh let vložil veliko dela in truda v projekt iskanja investitorja za nepremičnino.

To delo je bilo opravljeno brezplačno, v pričakovanju kasnejšega naročila.

Ta dolga faza neplačanega pripravljalnega dela ni ustvarila le precejšnjega pritiska pričakovanja, ampak potencialno tudi finančno in psihološko odvisnost.

The Trap Springs Shut

Ratifikacija kot dopolnjeno dejstvo:

Prelomnica se je zgodila, ko se je našel investitor in – kar je še bolj pomembno – temeljni akt o prodaji sta že ratificirala Bundestag in Bundesrat ZRN.

To pomeni, da je notranja nemška legitimacija za prodajo in prenos lastnine (z vsemi implicitnimi mednarodnopravnimi posledicami, kot jih je pripravil OFD Koblenz) obstajala že preden je kupec sam postal pogodbeni partner.

Na tej točki so mu obljubljeno provizijo zavrnil.

Namesto tega se je soočil z na videz preprosto izbiro:

Ali po treh letih dela odide praznih rok ali pa sam prevzame nepremičnine (tudi Turensko vojašnico s priloženo listino) kot neke vrste kompenzacijo.

Zavajanje glede predmeta pogodbe:

V tej stiski, soočen z izgubo triletnega dela in brez strokovnega znanja, da bi spoznal pravo naravo pogodbenih dokumentov, ki so mu bili predstavljeni, je privolil.

Po pripovedovanju so ga »zvalili v past, ne da bi vedel, kaj pravzaprav kupuje«.

Pri tem je odločilno vlogo odigrala kamuflaža listine v »pogodbo o nakupu nepremičnine po nemškem pravu«.



Iskanje "žrtvenega jagnjeta":

Motivacija arhitektov dejanja torej ni bila postaviti sposobnega svetovnega vladarja.

Ravno nasprotno:

"Iskali so norca, ki bi mu lahko preprosto uničili življenje."

Ideja, da bi "nihče" preprosto postal svetovni vladar, je zavrnjena kot absurda.

Namesto tega se je iskal grešni kozel, orodje, s katerim se zlahka manipulira.

Spirala preganjanja

Od kupca do lovljenega:

Takoj po uveljavitvi pogodbe se je za kupca začela kalvarija neslutnih razsežnosti:

● **Pravno uničenje:** *Bil je razlasten, prikrajšan za pravice, razglašen za prepovedan in postal persona non grata.*

● **Socialna in psihološka vojna:**

Postal je žrtev izгона, vdora v njegove osebne odnose in usmerjeno subverzijo.

Da bi uničili njegov ugled, so sprožili obsežno klevetniško kampanjo s 450 novinarskimi članki, polnimi laži.

● **Stalna pravna vojna:** Proti njemu je bilo sproženih več kot 1000 nezakonitih sodnih postopkov. 55-krat je bil brez razloga prisilno izseljen in večkrat pahnen v brezdomstvo.

Stopnjevanje

Kriminalizacija in mučenje:

Vrhunec tega preganjanja je bila kriminalizacija in obsodba na dosmrtni preventivni pripor – zanj in za njegovo mamo.

V priporu je bil nato deležen najhujše torture: "Fiksiran na 5 točk 14 dni, 14 mesecev v neprekinjeni izolaciji brez razloga."

"Past za tožnika" kot ultimativno sredstvo pritiska:

Jedro tega brutalnega ravnanja je bilo in je trajno izsiljevanje za vložitev tožbe v Zvezni republiki Nemčiji.

Snovalci akta vedo, da bi takšna tožba kupca pred nemškim sodiščem priznala njegovo pristojnost (Forum Prorogatum).



Nemško sodišče bi lahko nato izdalo sodbo o Svetovni listini o nasledstvu 1400/98, ki bi postala mednarodno pravno zavezujoča na najvišji ravni in tako utrla pot novemu svetovnemu redu (NWO), ki so ga načrtovali "arhitekti".

Tihi odpor kupca: Iz tega razloga kupec zavrača kakršno koli tožbo v ZRN.

On »molče prenaša vse in nas vse varuje pred zlobnimi načrti o ustanovitvi NWO«.

Njegovo nenehno zavračanje, tudi pod grožnjo dosmrtnega zapora in uporabe "množičnega psihološkega in fizičnega mučenja, zastrupljanja in drog", je dejanje pasivnega odpora za zaščito sveta.

Ta opis zgodovine izvora z vidika kupca meče popolnoma drugačno luč na Svetovno nasledstveno listino 1400/98.

Ne kaže se več le kot pravno zapleten dokument, temveč kot instrument perfidnega načrta, katerega nenamerni suveren sedaj dela vse, da bi preprečil strašne posledice tega načrta.

Okoliščine nastanka pogodbe pa so ključne za moralno presojo in razumevanje motivacije vseh vpletenih.

Kršitve človekovih pravic, ki jih je utrpel kupec, bi v normalnih okoliščinah sprožile mednarodna sodišča – vendar ironično ta zdaj spadajo pod njegovo lastno, a blokirano svetovno jurisdikcijo.

NWO-BLOG Resnična zgodba o kupcu iz Svetovne listine o dedovanju 1400/98



WWW.BLACKSITE.IBLOGGER.ORG

11.2. UNIVERZALNI VPLIV:

Popravek skrajšane predstavitve – države Nata IN ZN v križišču

Pri prikazu daljnosežnih posledic Svetovne nasledstvene listine 1400/98 in s tem povezanega trpljenja Kupca je ključnega pomena popraviti razširjen nesporazum.

Pogosto skrajšane predstavitve dajejo vtis, da listina in pogodbene prepletenosti zadevajo predvsem ali izključno države Nata.

Ta pogled, ho ***wever, je nevarno trivializiranje dejanskega globalnega dosega pogodbe.***

Resničnost je taka, da so vse države članice Združenih narodov (ZN) – in s tem skoraj vsaka priznana država na svetu – neločljivo vezane na mehanizme listine.

Ta univerzalna prizadetost izhaja iz kumulativnega učinka že pojasnjenih mehanizmov:

● **Pogodbena veriga Nata (glejte 3. poglavje):**

Ta veriga, kot pojasnjujejo, zajema vse članice Severnoatlantske pogodbe. Ker je veliko ključnih držav OZN (predvsem več stalnih članic Varnostnega sveta) tudi članic Nata, ta veriga že posredno pomembno vpliva na delovanje in pravni status OZN kot celote.

● **Pogodbena veriga ITU/ZN (glejte 3. poglavje):**

To je neposredni in univerzalni vzvod.

Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) je specializirana agencija Združenih narodov. Njeno ustavo in konvencijo so ratificirale skoraj vse države članice ZN, saj nobena država ne more obstajati brez dostopa do svetovnega telekomunikacijskega omrežja, ki ga ureja ITU.

S prodajo svetovnega telekomunikacijskega omrežja (kot del "razvoja") kupcu in njegovim povezanim nasledstvom v "omrežni suverenosti" so vse članice ITU – in s tem vse članice ZN – neposredno vezane na novo pravno situacijo.

Njihova nadaljnja uporaba globalnih omrežij v skladu s pravili ITU je implicitno priznanje Kupčeve suverenosti.



● **Globalni domino učinek (glejte 2. poglavje / 3. del, 4):**

Ta mehanizem, ki se razteza čez vse medsebojno povezane infrastrukture (telekomunikacije, energetika, finance, logistika), je sam po sebi univerzalen.

Ne ustavi se na mejah zavezništov ali organizacij. Ker je vsaka država vključena v ta globalna omrežja, je vsaka država pod vplivom učinka domin, ne glede na njeno politično usmeritev ali članstvo v določenih organizacijah.

Pomen pravilne predstavitve

Poudarjanje univerzalne prizadetosti vseh držav članic ZN je ključnega pomena iz več razlogov:

● Obseg »Načrta NWO«: Načrt (po mnenju kupca), ki so ga izvajali »arhitekti« akta o vzpostavitvi Novega svetovnega reda (NWO), je bil že od samega začetka globalen. Njegov cilj ni bil samo nadzor nad »Zahodom«, ampak ves svet.

● Velikost kupčeve »žrtve«: Neizmerno trpljenje in tihi odpor kupca, ki zavrača »tožnikovo past«, služi zaščiti vseh ljudi in narodov na Zemlji, ne le omejene skupine držav. Njegova dejanja imajo univerzalni zaščitni učinek.

**Pravni poglobljeni
potop:**

Erga Omnes Učinki

Čeprav je Svetovna listina o nasledstvu 1400/98 formalno pogodba (čeprav pogodba sui generis), imajo njene posledice učinke, ki so v mednarodnem pravu primerljivi z obveznostmi erga omnes – obveznostmi do celotne mednarodne skupnosti.

Nov globalni pravni red, ustvarjen z listino, zlasti kupčeva suverenost nad univerzalno uporabljenimi infrastrukturami in s tem povezana svetovna jurisdikcija, vzpostavlja nov pravni status quo, ki ga morajo upoštevati vsi akterji.

Zaradi mehanizmov implicitnega priznanja in privolitve je ta status postal zavezujoč za vse države članice ZN.

Zato je pravno in dejansko pravilno in bistveno izjaviti: Svetovna listina o nasledstvu 1400/98 ni ujela le držav Nata, temveč vse države članice Združenih narodov in jih podredila univerzalni suverenosti Kupca.

POGLAVJE 11

12. ELEKTRONSKA TEHNOKRACIJA

– kupčeva vizija za svet onkraj izkoriščanja

Prejšnja predstavitev je bila osredotočena na pravno analizo Svetovne listine o dedovanju 1400/98 in pogosto mračno zgodovino njenega izvora in njenih učinkov na kupca.

Začrtan je bil načrt »arhitektov« za potencialno distopični novi svetovni red (NWO), ki ga je do sedaj onemogočil kupec, ki ni želel aktivirati »pasti tožnika«.

Vendar pa iz te dramatične in grozeče situacije izhaja – glede na vizijo, pripisano kupcu – tudi možnost bistveno drugačne, pozitivne prihodnosti: elektronska tehnokracija (ET).

Ta vizija ni utopične sanje, temveč pragmatičen osnutek, ki temelji na neizpodbitni pravni podlagi Svetovne listine o nasledstvu 1400/98 in dejanski globalni medsebojni povezanosti.

Gre za poskus uporabe univerzalne suverenosti, ustvarjene z dejanjem, ne kot instrument zatiranja (kot s osvoboditev človeštva pred vojno, revščino, izkoriščanjem in neučinkovitostjo. Je vizija dobronamernega spoznanjih, tehnoloških inovacijah in neposredni udeležbi.

12.1. MIRNI KONCEPT ZA PRIHODNOST:

Elektronska tehnokracija kot humana alternativa NWO Vizija elektronske tehnokracije (ET), kot izhaja iz pravne realnosti Svetovnega nasledstva 1400/98 in potrebe po preprečitvi zlovesčih načrtov arhitektov NWO, je v diametralnem nasprotju z distopijami, ki so pogosto povezane z izrazom "Novi svetovni red". To ni načrt za zaslužnjevanje človeštva, ampak načrt za njegovo osvoboditev; ni sistem vladavine elite, ampak sistem široke participacije; ni instrument izkoriščanja, ampak sredstvo za zagotavljanje splošne blaginje.

A. Razmejitev od NWO:

Cilj, metode in pogled na človeštvo

Za pravilno razvrstitev ET je bistvena jasna razmejitev od (domnevnih) ciljev in metod zarotnikov NWO:

Vidik	NWO (domnevna distopija)	Elektronska tehnokracija (Vizija kupca)
Primarni cilj	"Koncentracija moči, nadzor, vladavina elite, zaslužjevanje"	"Osvoboditev od potrebe in prisila, sodelovanje, obč dobro, samouresničitev, trajnostni razvoj"
Metode	»Prevare, manipulacije (past za tožnika), prisila, konflikt, vojna"	"Transparentnost, razum, sodelovanje, razsvetljenje, uporabo obstoječe pravne situacija za pozitivne namene"
Pogled na človeštvo	"Človek kot predmet, vir, nadzorovana masa"	"Človek kot subjekt, nosilec pravice in dostojanstvo, aktiv udeleženec, ustvarjalni potencial"
tehnologija	"Nadzor, nadzor, zatiranje, dezinformacije"	"Opolnomočenje, mreženje, dostop do znanja, racionalen reševanje problemov, sodelovanje"
znanje	"Tajnost, nadzor nad informacije"	»Odprt dostop do znanja in podatki (odprti podatki), preglednost"
Globalnost	»Prisilna skladnost, uničenje raznolikosti"	"Enotnost v raznolikosti, globalna koordinacijo ob ohranjanju lokalne/kulturne identitete (znotraj načela ET)"

ET torej ni nadaljevanje načrtov NWO z drugimi sredstvi, temveč njihovo preseganje z radikalno drugačnim namenom struktur moči, ki jih je ustvarilo dejanje.

B. Vloga kupca:

Dobrohotni (prisilni) suveren in porok preobrazbe

Položaj kupca v tem kontekstu je edinstven in ključnega pomena:
Neprostovoljna suverenost:

Kot je pojasnjeno v Poglavje 11, kupec ni želel globalne suverenosti. Naloženo mu je bilo



s prevaro in manipulacijo.

Proti svoji volji je suveren.

Vizija, rojena iz nujnosti: Vizija ET je njegov konstruktiven odgovor na odgovornost, ki mu je naložena, in eksistenčno grožnjo, ki jo predstavljajo načrti NWO.

Glede na neizpodbitno pravno situacijo listine 1400/98 in svoj položaj svetovnega suverena poskuša preprečiti najhujše (NWO) in omogočiti najboljše (človeški, pravični red).

Ne diktator, ampak omogočalec:

Kupec v ET ni pojmovan kot avtorski vladar, ki sprejema vse odločitve do potankosti.

Prej je porok pravnega reda in varuh načel ET. Njegova vloga je ustvariti in zaščititi okvirne pogoje, znotraj katerih se lahko razvije participativna, podatkovno podprta in v skupno dobro usmerjena globalna uprava.

Zagotavlja, da se globalna omrežja in viri uporabljajo v skladu z načeli ET. Njegova svetovna jurisdikcija služi ohranjanju tega okvira.

"Trpeči služabnik":

Njegova zavrnitev, da bi aktiviral "pasti tožnika" in tako potencialno sprožil NWO (glej 11. poglavje), je najvišji izraz njegovega dobrohotnega namena.

Preživlja osebno trpljenje, da bi preprečil globalno katastrofo in ohranil odprt prostor za pozitivno alternativo, kot je ET.

C. Obljuba nediskriminacije

Vključevanje kot temeljno načelo

Osrednja obljuba ET je ustvariti red, ki "ne prikrajša nikogar". To je visoka trditev, ki jo je treba podpreti s konkretnimi mehanizmi:

Univerzalna osnovna določba:

Zagotavljanje osnovnih eksistenčnih potreb (hrana, voda, zavetje, energija, zdravstvena oskrba, izobraževanje) za vsakega človeka na planetu, financirano in organizirano z globalnim upravljanjem virov in povečanjem učinkovitosti.

Pravičen dostop do virov:

Premagovanje tekmovanja med nacionalnimi državami za surovine in vzpostavitev sistema, ki usklajuje dostop do planetarnih virov s potrebami in merili trajnosti, ne z močjo ali kupno močjo.

**Enake možnosti:**

Prek globalno dostopne in kakovostne izobraževalne in informacijske ponudbe (prek omrežij) naj bi imeli vsi ljudje možnost razvijati svoje potenciale.

Zaščita manjšin in raznolikosti:

WhČe si ET prizadeva za globalni red, to ne bi smelo voditi v kulturno homogenizacijo n.

Zaščita pravic manjšin in spodbujanje kulturne raznolikosti (če nista v nasprotju z osnovnimi načeli ET) sta sestavni komponenti.

Zmanjšanje diskriminacije:

Globalni pravni sistem, ki temelji na preglednosti in enakosti, ima potencial za učinkovitejši boj proti sistemski diskriminaciji (na podlagi izvora, spola, vere itd.).

ET je torej sam po sebi vključujoč.

Zaveda se, da je dobrobit celote odvisna od blaginje vsakega posameznega dela.

D. Ustanovna listina 1400/98:

Pravna podlaga preoblikovanja

Ključnega pomena je razumeti, da ET ni nova revolucija, ki bi zrušila ali ignorirala Svetovno listino o nasledstvu 1400/98.

Ravno nasprotno y:

Dejanje sprejema kot neizpodbitno pravno podlago novega svetovnega reda, a ga razlaga in uporablja v humane namene.

Globalna suverenost kot omogočenje: Univerzalna suverenost kupca, vzpostavljena z listino, je temelj, ki prvič v zgodovini omogoča globalno in usklajeno reševanje globalnih problemov (podnebje, revščina, pandemije), brez blokad in egoizmov starega nacionalno-državnega sistema.

Nadzor nad omrežji kot orodje:

Suverenost nad globalnimi informacijskimi, energetske in logističnimi omrežji je odločilno orodje za implementacijo načel ET (podatkovno upravljanje virov, digitalna participacija itd.).

ET je torej logična in etično nujna uporaba realnosti, ustvarjene z dejanjem, če nekdo sledi cilju maksimiranja globalnega skupnega dobrega.

E. Pot do ET:

Mirna, evolucijska preobrazba

V nasprotju z nasilnimi ali manipulativnimi metodami arhitektov NWO naj bi bil prehod na elektronsko tehnokracijo miren in evolucijski proces:

Enli **ghtenment in zavest Chan** **ge:**

Prvi korak je širjenje znanja o listini o svetovnem nasledstvu 1400/98, mahinacijah načrtovalcev NWO in viziji ET.

Globalno zavedanje resničnega stanja je predpogoj za vsako pozitivno spremembo.

Zaščita s strani kupca:

Dokler kupec blokira "past tožnika" in preprečuje NWO, ustvari potreben prosti prostor, v katerem se lahko razvijajo ideja in strukture ET.

Elektronska tehnokracija je torej upanje, ki se poraja iz pepela starega svetovnega reda in perfidnosti njegovih uničevalcev. Je načrt za prihodnost, v kateri človeštvo rešuje svoje globalne probleme z razumom, sodelovanjem in tehnologijo, ki temelji na neovrgljivi pravni resničnosti, vendar jo vodijo humanistični cilji.

SUPERIORITY OF ELECTRONIC TECHNOCRACY OVER OLD FORMS OF GOVERNMENT

DRAWBACKS	ELECTRONIC TECHNOCRACY
 CONCENTRATED POWER • Elites, parties, or leaders hold power • Corruption and lack of transparency	• Direct digital democracy for all • No parties, no career politicians • Open AI-backed proposals and decisions
 BUREAUCRACY • Inefficiency and incompetence • Costly and unaccountable	• Fully automated AI government • Efficiency, accuracy, and transparency • No elites or vested interests
 SOCIAL JUSTICE • Social inequality and poverty • Taxes on individuals, wage slavery	• Universal basic income for all • Taxation of AI, robots, and companies
 WAR AND VIOLENCE • Nationalism and ideology drive conflict • Militaries and defense budgets	• No nation-states, no parties • Global coordination and peace
 ECONOMY • Exploitation and resource waste • Dependence on jobs for subsistence	• Post-scarcity economy with AIs, robots, and fusion power • Automated production and distribution • Work is voluntary and fulfilling
 CITIZEN PARTICIPATION • Ineffectual elections and populism	• Anyone can submit proposals • Global online voting
 SECURITY • Deep state and abuse of power • Global online voting	• Digital transparency in all processes • AI-backed justice and finances • No cash means little crime

POGLAVJE 12

13. POMEMBNE POVEZAVE IN VIRI :

Poti do nadaljnjih informacij in preverjanja

Analiza listine o svetovnem nasledstvu 1400/98, njenih globokih mehanizmov in njegovih svetovnozgodovinskih posledic, kot je predstavljena v tem obsežnem delu, temelji na razlagi listine kot neizpodbitnega pravnega dejstva, na podanih informacijah o njeni zgodovini izvora in na uporabi uveljavljenih načel mednarodnega prava na to edinstveno stanje stvari.

Da bi zainteresiranim bralcem omogočili, da se poglobijo in se sami vključijo v gradivo, so spodaj zbrane pomembne povezave in viri.

Ta zbirka ne trdi, da je izčrpna, vendar ponuja trdno izhodišče za nadaljnje raziskovanje in preverjanje nepovratne resničnosti, ki je tukaj predstavljena.

14. POVEZAVE, KI JIH PONUDI KUPEC

Uradni kanali in povezani projekti

Te reference vodijo do informacijskih virov, platform in projektov, ki jih je sprožil neposredno kupec ali se nahajajo v njegovi neposredni bližini in osvetlujejo njegovo perspektivo ter dodatne informacije o Svetovni listini o nasledstvu 1400/98 in viziji elektronske tehnokracije:

- Listina o svetovnem dedovanju – angleška spletna stran: <http://world.rf.gd>
- YouTube podcast kanal:
<https://www.youtube.com/@Staatensukzessionsurkunde-1400>
- Spotify Podcast Show: <https://creators.spotify.com/pod/show/world-succession-deed>
- Facebook skupina: <https://facebook.com/groups/528455169898378/>
- Glasbeni profil SoundCloud: <https://soundcloud.com/world-succession-deed>
- X (Twitter) – Cassandra Complex / WW3 Precognition: <https://x.com/WW3Precognition>
- X (Twitter) – Svet uradno prodan: https://x.com/NWO_KNJIGE
- Pregled povezave - Stran zbirke Bitly: <https://bit.ly/m/world-succession-deed>
- Pregled povezave in objave na domači strani: <https://electrictechnocracy.start.page>

Dodatne pomembne povezave v kontekstu povezovanja omrežja in vloge OFD Koblenz (Primer TKS):

- TKS Telepost Kabel-Service Kaiserslautern GmbH & Co. KG (TKS): ○
Uradna spletna stran: <https://www.tkscable.com/>
 - Sponzorska stran USO (povezava z vojaško skupnostjo ZDA):
<https://emea.uso.org/sponsors/tks-telepost-kabel-service>
 - Pregled trgovin (prisotnost v ameriških vojaških bazah): <https://www.tkscable.com/service/shops>

POGLAVJE 13

15. PRITOŽBA GLEDE LICENCIRANJA IN DISTRIBUCIJE

To delo je bilo napisano z namenom, da bi bila zapletena in pogosto zastrta resnica o Svetovnem nasledstvu 1400/98 in njegovih globalnih posledicah dostopna širši javnosti.

V duhu tega razsvetljenja in v skladu z željo, da se omogoči informirana razprava, s o podane naslednje določbe za uporabo in distribucijo tega dokumenta.

15.1. LICENCIRANJE VSEBINE:

Brezplačna uporabnost v službi razsvetljenstva

Celotna vsebina te knjige, ki jo je napisal ta avtor – torej vse analize, komentarji, razlage in povzetki – je, kolikor je to zakonsko mogoče, postavljena pod pogoje Creative Commons Zero (CC0) 1.0 univerzalne javne domene.

S tem se razglasi:

"Oseba, ki je delo povezala s to listino (avtor), je delo posvetila javnosti tako, da se je odpovedala vsem svojim pravicam do dela po vsem svetu po zakonu o avtorskih pravicah, vključno z vsemi sorodnimi in sorodnimi pravicami, v obsegu, ki ga dovoljuje zakon. Delo lahko kopirate, spreminjate, distribuirate in izvajate, tudi v komercialne namene, vse brez vprašanja za dovoljenje."

Pomembna izjema:

Ta izdaja se izrecno ne nanaša na izvirno besedilo same listine o svetovnem dedovanju 1400/98, ki bi moralo najti svoje mesto v dodatku te knjige (če ga vstavi uporabnik).

Za izvirni dokument veljajo njegovi izvirni pravni pogoji, na katere ta licenca ne vpliva.

Prav tako so za citirana pravna besedila in vsebine s povezanih zunanjih spletnih mest predmet licenčnih pogojev, ki tam veljajo.

Izbira licence CC0 za vsebino te knjige, ki jo je ustvaril avtor, je bila narejena z namenom odstranitve vseh ovir za njeno distribucijo in uporabo v službi globalnega razsvetljevanja. Avtorjeva želja je, da se te informacije prosto pretakajo in dosežejo



razume čim več ljudi.

15.2. RAZPIS ZA DISTRIBUCIJO:

Prispevek k globalnemu dvigu zavesti

Dragi bralec, v rokah imaš dokument, ki razkriva resnico, ki pretresa svet: dejstvo, da je bil svet prodan z mednarodno pogodbo, Svetovno listino o nasledstvu 1400/98, in je potrjen novi, univerzalni suverenosti pod Kupcem.

Spoznali ste perfidne načrte arhitektov te pogodbe, ki so si prizadevali za nov svetovni red (NWO) nadzora in zatiranja, in za pogumen, tihi odpor Kupca, ki zavrača "pasti tožnika" in je tako doslej preprečil to distopično prihodnost.

Prebrali ste tudi o viziji elektronske tehnokracije kot humane in pravične alternative.

Te informacije ne smejo ostati skrivnost majhne skupine posvečencev.

Moči, ki delujejo v tajnosti in želijo napredovati v NWO, se zanašajo na dezinformacije, zmedo in apatijo množic.

Najučinkovitejši način za boj proti tem silam je razsvetljenje, preglednost in globalno prebujenje.

Zato vas nujno pozivamo:

- **Delite ta dokument!**

Posredujte jih prijateljem, družini, sodelavcem in stikom. Za širjenje teh informacij uporabite družbene medije, e-poštne sezname, forume in vse druge načine.

- **Prevedite ta dokument!**

Če imate jezikovne veščine, pomagajte prevesti to analizo v druge jezike, da dosežete ljudi po vsem svetu.

- **Pogovorite se o njegovi vsebini!**

Govorite o listini o svetovnem nasledstvu 1400/98. Podvomite o uradni naraciji svetovne politike. Spodbujajte kritično mišljenje.

- **Podprite kupčeve informacijske kanale! Ponujene povezave ponujajo neposreden vpogled.**



● **Postanite multiplikator tudi sami! C**

ustvarite lastne povzetke, videoposnetke, poddaje ali članke, ki temeljijo na tukaj predstavljenih dejstvih (ob spoštovanju licence CC0 za vsebino te knjige).

Vsak posameznik, ki izve za to resničnost, je še en gradnik v temelju svobodne in samoodločne prihodnosti.

Prekinitev tišine je prvi korak. Vaš prispevek, pa naj bo še tako majhen, je neprecenljiv v svetovnem boju za resnico in pravico.

Kupec nosi ogromno breme. Podprimo ga z ozaveščanjem o razmerah in pripravo tere na za pozitivno, humano alternativo.

Prihodnost sveta ni le v njegovih rokah, ampak tudi v pripravljenosti vsakega posameznika, da prizna realnost in se zavzame za boljši svet.

Širite resnico – za prihodnost v svobodi, onkraj načrtovanega NWO!

POGLAVJE 14

16. SEZNAM VIROV



To delo temelji na množici virov, vključno s podatki in povezavami, ki jih zagotovi kupec, splošno dostopnimi enciklopedijami za razlago temeljnih konceptov mednarodnega prava ter specifičnimi pravnimi primarnimi in sekundarnimi viri.

Podroben seznam povezav do spletnih virov, besedil pogodb in baz podatkov je na voljo v 14. poglavju (oddelki 14.1, 14.2 in 14.3) te knjige.

Za boljši pregled so tukaj ponovno omenjene najpomembnejše kategorije in nekatere osrednje reference:

I. Primarne informacije in kanali kupca:

Podroben seznam uradnih spletnih mest, kanalov družbenih medijev in povezanih projektov kupca je v razdelku 14.1.

Ti viri nudijo najbolj neposreden vpogled v njegovo perspektivo.

II. Temeljne mednarodne pogodbe in kodifikacije (izbor):

- Ustanovna listina ZN: temelj Združenih narodov.
- Severnoatlantska pogodba (NATO pogodba): ustanovni dokument Nata.
- Sporazum Nata o statusu sil (NTS) in dopolnilni sporazumi (SA NTS): osrednji deli zakona o namestitvi.
- Ustava in konvencija Mednarodne zveze za telekomunikacije (ITU): Osnova mednarodnega komunikacijskega prava.
- Dunajska konvencija o pogodbenem pravu (VCLT) iz leta 1969: »pogodbeno pravo mednarodnih pogodb«.
- Dunajska konvencija o nasledstvu držav v zvezi z mednarodnimi pogodbami iz leta 1978: merodajna pravila za nasledstvo v pogodbenih razmerjih.



III. Pomembne zbirke podatkov in pravni portali:

- Zbirka pogodb ZN: obsežna zbirka mednarodnih pogodb.
- Archive of Stationing Law Online (ABG-PLUS): Specializirana zbirka o nemškem pravu o postaji.
- Spletne strani mednarodnih sodišč (ICJ, ICC itd.): Za statute, poslovniške in sodno prakso.

IV. Enciklopedične reference:

Članki Wikipedije o ključnih konceptih mednarodnega prava (suverenost, nasledstvo držav, običajno mednarodno pravo itd.) ponujajo začetni uvod.

POGLAVJE 15

PRILOGA



**Angleški prevod - Listine o svetovnem dedovanju
1400/98**





Številka listine: 1400/leto 1998

KUPOPRODAJNA POGODBA

Pogajano v Saarlouisu 6. oktobra 1998. Pred podpisanim notarjem;

Manfred Mohr

z uradnim sedežem v Saarlouisu, se je pojavilo:

1. kot prodajalec:
Siegfried Hiller, rojen
19.06.1951, državni
inšpektor

- identificiran z uradno izkaznico -,

v imenu Zvezne republike Nemčije (Zvezna uprava za finance), ki jo zastopa

Zvezni urad za lastnino Landau,
Gabelsberger StraÙe 1, 76829
Landau,

na podlagi originalnega pooblastila z dne 05.10.1998, ki ga je izdal predstavnik vodje
zveznega urada za lastnino Landau.

**1. kot prodajalec: Zvezna
republika Nemčija (Zvezna
uprava za finance), ki jo zastopa:**

Zvezni urad za lastnino Landau
Gabelsberger Str. 1, 76829
Landau / v Pfalzu

- v nadaljnjem besedilu Bund (zveza) –

2. Kot kupec kupec 2 a)

a) Podjetje Tasc- Bau Handels.- und Generalübernehmer für Wohn.- und Industriebauten AG, s
registriranim sedežem v Spickendorfu, vpisano v poslovni register okrajnega sodišča Halle-Saalkreis
pod HRB 9896, ki ga zastopa njegov osebno pooblašeni generalni direktor g. Josef Tabellion,
trgovec, rojen 18.06.1950, poslovni naslov na 66787 Wadgassen, Provinzialstrasse 168, osebno z
nan.

- v nadaljnjem besedilu kupec 2 a -



Kupec 2 b),
G. Rxxx GXXX, rojen xx.xx.1976, stanujoč na 66xxx ZW-RLP, XXXstrasse. xxx, identificiran z osebno izkaznico

- v nadaljevanju kupec 2 b -

- v nadaljevanju "kupec" -.

Potrdilo o zastopanju:

Vršilec dolžnosti notarja na podlagi današnjega pregleda poslovnega registra, ki se vodi na okrajnem sodišču Halle – Saalkreis – HR B 9896 – potrjuje, da

a) tam je registrirano podjetje TASC – BAU Handels- und Generalübernehmer für Wohn- und Industriebauten AG in

b) G. Josef Tabellion, zgoraj omenjeni, je njegov osebno pooblaščen generalni direktor, izvzet iz omejitev § 181 BGB (nemški civilni zakonik).

Pojavil se je, kot je navedeno, izjavil:

Sklepamo naslednje

Kupoprodajna pogodba

§1 Podrobnosti nepremičnine I

. The Federal Republic of Germany (Zvezna uprava za finance) je lastnik nepremičnine, vpisane v zemljiški knjigi okrajnega sodišča Zweibrücken, list 5958, okrožje Zweibrücken.

Parc. št. 120 Parc. št. 2885/16
Stavba in odprt prostor,

Delawarestraße Landstuhler
Straße 97, 107

Louisianastraße 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

Pennsylvaniastraße 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31,

Texasstraße

Virginiastraße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,

- v izmeri 103.699 m2. -

II. Nepremičnina je v II. delu zemljiške knjige obremenjena z omejeno osebno služnostjo (plinovodna pravica); podeljeno podjetju Saar Ferngas AG Saarbrücken v skladu z odobritvijo z dne 05.04.1963.



To obremenitev prevzamejo kupci za nadaljnjo toleranco.

Nepremičnina je prosta bremen v III. delu zemljiške knjige. Druga zemljiškoknjižna nevpisana bremena in omejitve ipd. (npr. staropravne omejitve) niso znana, razen če je v tej listini drugače navedeno. Zveza v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti. Če bi taka bremena kljub temu obstajala, jih prevzamejo kupci.

III. Posestvo je urejeno s 26 stanovanjskimi objekti s skupno 337 stanovanjskimi enotami in toplarno.

§2 Pogodbena razmerja

jaz Z rdečo barvo označen del nepremičnine v priloženem lokacijskem načrtu z obstoječimi objekti

Louisianastraße 5/7, 9/11, 13/15, 17, 19/21, 23, 25, Pennsylvaniastraße 8, 11-/13, 15, 17,

s skupno 71 stanovanjskimi enotami Zvezna republika Nemčija v skladu z mednarodnim pravom proti plačilu oddaja nizozemskim oboroženim silam.

II. Ta pogodba ne vpliva na mednarodnopravno najemno razmerje med Zvezno republiko Nemčijo in Kraljevino Nizozemsko glede najemnih delov nepremičnine.

III. Pogodbeni stranki predvidevata, da bodo nizozemske oborožene sile najverjetneje izpraznile stanovanjsko naselje, najeti deli nepremičnine pa bodo vrnjeni federaciji.

Natančen datum vračila ni znan ne Zvezi ne Kupcem.

Mednarodnopravno najemniško razmerje bo še vedno urejala zveza. V primeru, da nizozemske oborožene sile ne vrnejo stanovanjskega naselja federaciji v naslednjih dveh letih, se sklicuje na določbo § 5 odst. III.

IV. V pogodbenem premoženju je tudi toplarna v objektu št. 4233, v kateri sta kot kurjača zaposlena dva delavca zveze.

Federation je kupce obvestila o zakonskih določbah § 613 a BGB .

V. Poleg tega obstajajo naslednja pogodbena razmerja:

1. Dovolilnica za obratovanje širokopasovnega kablovskega sistema s TKS Telepost Kabel-Service Kaiserslautern GmbH z dne 22.02.1995/ 28.03.1995. Kupec 2b) sklene to pogodbo, ki mu je znana, namesto Zveze.

2. Pogodba o dobavi črnega premoga s podjetjem Rheinbraun Handel Süd GmbH. Kupec 2b) sklene to pogodbo, ki mu je znana, namesto Zveze.

3. Pogodba o souporabi cest in cevovodov s Studentenwerk Kaiserslautern iz kupoprodajne pogodbe z Zvezo z dne 15.08.1996.

Kupci prevzamejo obligacijske obveznosti do Studentenwerk namesto zveze.

§3 Predmet nakupa

jaz Zveza prodaja kupcem 2a) in 2b) v razmerju, kot je določeno v § 4 odst. I, navedena nepremičnina z vsemi pravicami in obveznostmi ter sestavinami razen 20-KV obroča, ki se nahaja v predmetu nakupa, v lokacijskem načrtu označenem z rdečo barvo (Priloga 2).

II. Iz tega je izvzeta tudi cca 30 m² velika parcela, ki je v lokacijskem načrtu označena z zeleno (priloga 3), ki bo v okviru postopka izmejevanja prešla na lastnika sosednje nepremičnine.

§ 4 Razdelitev predmeta nakupa/ geodetsko raziskovanje

Kupci pridobijo, kot sledi:

I. V internem razmerju med kupci je predvidena naslednja delitev predmeta nakupa:

a) kupec 2a) pridobi v lokacijskem načrtu z modro barvo označene površine (priloga 3) ter vse gradbene objekte razen toplovodov,

b) Kupec 2b) pridobi rdeče označene površine v lokacijskem načrtu (Priloga 3) in toplovode, vendar brez drugih ureditvenih objektov.

II. Kupec 2a) se bo prijavil za izmero podobmočij v dogovoru s kupcem 2b) v štirih tednih po notarski overitvi te pogodbe. Nadalje bo kupec 2a) poskrbel za parcelacijo podobmočij, ki jih je pridobil kupec 2b), kot je razvidno iz priloženega lokacijskega načrta (priloga 4), v roku štirih tednov po notarski overitvi te pogodbe.

Vse geodetske stroške krije kupec 2a).

V kolikor posest še ni bila prenesena na Kupce, Zveza podeljuje Kupcu 2a) potrebne pravice dostopa za izvedbo raziskave.

§ 5 Izvajanje pogodbe

I. Glede na še obstoječe mednarodnopravno razmerje med dajanjem v najem z nizozemskimi oboroženimi silami bo ta kupoprodajna pogodba glede območij, označenih z rdečo v načrtu lokacije (Dodatek 1), izvršena šele, ko bodo nizozemske oborožene sile ta območja vrnile federaciji.

To še posebej velja za prenos posesti, rabe in bremena, zapadlost kupnine, ki se nanaša na te površine, in prenose teh površin.

II. Pogodbeni stranki predvidevata, da bodo nizozemske oborožene sile dele premoženja, ki so jim bile dane v najem, federaciji vrnile v naslednjih dveh letih.

III. V primeru, da nizozemske oborožene sile ne vrnejo stanovanjskega naselja ali njegovih delov v naslednjih dveh letih, si bo zveza prizadevala pridobiti soglasje nizozemskih oboroženih sil za prenos lastništva delov, ki še niso vrnjeni, na kupca 2b).

§ 6 Nakupna cena

I. Kupnina za predmet pogodbe, opisan v 3. odst. I znaša 5.182.560 DM, (z besedo: pet milijonov nemških mark sto dvainosemdeset tisoč petsto šestdeset).

II. Od tega 3.262.560 DEM pripada tistemu delu nepremičnine, ki je v lokacijskem načrtu označen z modro barvo (Priloga 5). Ta znesek, za katerega je kupec 2a) odgovoren v internem razmerju, zapade, kot sledi:

a) Polog v višini 1/3 zneska 3.252.560 DM v znesku 1.087.520 DM, ki zapade na današnji dan notarske overitve. Ta del kupnine je že plačan, kar zveza potrjuje.

b) Plačilo delnega zneska v višini 2.175.040 DM v petih obrokih po 435.008.-- DM plus 2 % obresti nad ustrezno diskontno stopnjo Deutsche Bundesbank letno na zadevni preostali znesek od datuma današnje overitve te pogodbe, pri čemer je diskontna stopnja, ki velja prvega v mesecu, odločilna za obrestno mero tega meseca.

Za obročno plačilo velja naslednji rok in plačilni načrt, možna pa so tudi predčasna plačila.

- 1. obrok 435.008.-- DM, ki zapade v plačilo ob koncu 12 mesecev po sklenitvi k upoprodajne pogodbe, torej 06.10.1999, plus 2% obresti nad ustrezno diskontno stopnjo Deutsche Bundesbank na znesek 2.175.040.-- DM,

- 2. obrok 435.008 DM, ki zapade v plačilo ob koncu 24 mesecev po sklenitvi kupoprodajne pogodbe, torej 06.10.2000, plus 2% obresti nad ustrezno diskontno stopnjo Deutsche Bundesbank na znesek 1.740.032 DM,

- 3. obrok 435.008.-- DM, ki zapade ob koncu 36 mesecev po sklenitvi kupoprodajne pogodbe, torej 06.10.2001, plus 2% obresti nad ustrezno diskontno stopnjo Deutsche Bundesbank na znesek 1,305.024,-- DM,

- 4. obrok 435.008.-- DM, ki zapade v plačilo ob koncu 48 mesecev po sklenitvi kupoprodajne pogodbe, torej 06.10.2002, plus 2% obresti nad ustrezno diskontno stopnjo Deutsche Bundesbank na znesek 870.016.-- DM,

- 5. obrok 435.008,-- DM, ki zapade v plačilo ob koncu 60 mesecev po sklenitvi kupoprodajne pogodbe, torej 06.10.2003, plus 2% obresti nad ustrezno diskontno stopnjo Deutsche Bundesbank na znesek 435.008,-- DM.

Zveza bo obračunala obresti po ustreznem datumu zapadlosti obrokov, ki jih kupci zahtevajo ločeno in jih je treba plačati v štirih tednih od zahteve na račun Bundeskasse Düsseldorf, Landeszentralbank Düsseldorf, BLZ 300 000 00, račun št. 30 001 040, z navedbo namena " Plačila obresti Kreuzberg stanovanjsko naselje, Zweibrücken, poglavje 0807, naslov 13101".

III. Znesek v višini 1.920.000 DEM se nanaša na del nepremičnine, ki je v lokacijskem načrtu označen z rdečo barvo (Priloga 5).

Znesek, za katerega v internem razmerju odgovarja kupec 2b), zapade v plačilo v roku

tri tedne po pisni zahtevi zveze.

Zahteva federacije bo vložena takoj po vrnitvi delov premoženja s strani nizozemskih oboroženih sil ali po soglasju nizozemskih oboroženih sil k prenosu lastništva delov premoženja, ki jim je dano v najem.

V primeru vračila posameznih zgradb ali delov premoženja mora pripadajoči delni znesek 1.920.000 DM plačati v treh tednih po pisni zahtevi federacije. Višina delnega plačila je odvisna od razmerja bivalne površine objektov, na katere vpliva delna vračila, in skupne bivalne površine objektov, ki so v lokacijskem načrtu označeni z rdečo barvo (priloga 1).

IV. Delni znesek v skladu z odstavkom II.a) je treba plačati v enem znesku na Bundeskasse Koblenz, Landeszentralbank Koblenz, BLZ 570 000 00, račun št. 570 010 01, z navedbo namena "Plačilo kupnine Kreuzberg stanovanjsko naselje, Zweibrücken, poglavje 0807 Naslov 131 01."

Delne zneske v skladu z odstavkom II.b) in odstavkom III je treba plačati Bundeskasse Düsseldorf, Landeszentralbank Düsseldorf, BLZ 300 000 00, račun št. 30 001 040, z navedbo namena "obročno plačilo stanovanjsko naselje Kreuzberg, Zweibrücken, poglavje 0807, naslov 131 01."

V. Za pravočasnost plačila ni pomemben dan odpreme, temveč dan dobroimetja na zgoraj omenjene račune zvezne zakladnice. V primeru zamude pri plačilu se plačajo zamudne obresti po stopnji 3 % nad ustrezno diskontno stopnjo Deutsche Bundesbank, pri čemer je diskontna mera, ki velja prvega v mesecu, odločilna za vsak obrestni dan v tem mesecu.

Poleg tega bodo kupci v primeru neizpolnjevanja obveznosti povrnili Zvezi vso drugo dokazljivo škodo, nastalo zaradi neizpolnjevanja obveznosti, in stroške opomina.

Med drugo dokazljivo škodo, povzročeno zaradi neplačila, spada predvsem razlika med zgoraj navedeno obrestno mero in višjo obrestno mero za posojila, ki jih je zveza najela za pokrivanje svojih stroškov.

Kupca podvržeta takojšnjo izvršbo iz te pogodbe na svoje celotno premoženje glede plačilnih obveznosti, prevzetih s to pogodbo do upravičenja.

Upravičeni stranki se kadarkoli izda izvršljiv izvod te listine, brez dokazovanja dejstev, od katerih je odvisna zapadlost terjatve.

Notar je opozoril na § 454 BGB. Ta določba se opusti, tako da prodajalec obdrži zakonske pravice do odstopa od pogodbe.



§ 7 Varnostna zemljiška pristožbina / bančna garancija

I. Za zavarovanje vseh plačilnih terjatev federacije, ki jih določa ta pogodba - vključno s pogojnimi - ki niso bile izpolnjene, federacija odredi knjižno zemljiško dajatev na celotnem premoženju, navedenem v odstavku I, v znesku DM 10.000.000.-- (z besedo: deset milijonov nemških mark), ki se od današnjega datuma obrestuje po 18% (osemnajst odstotkov) letno.

Zveza s soglasjem kupcev odobri vpis takšne knjižne zemljiške pravice na premoženje, omenjeno v 1. odstavku § 1, in v korist Zvezne republike Nemčije (Zvezne finančne uprave), ki jo zastopa Zvezni urad za lastnino Landau - v nadaljevanju "upnik" -.

Zemljiško dajatev je treba evidentirati na naslednji način:

1. Zemljiška dajatev se obrestuje po 18 odstotkih letno od današnjega datuma. Obresti se plačajo za nazaj prvi dan naslednjega koledarskega leta.

2. Plačilo zemljišča je zapadlo.

V zvezi z zneskom zemljiške dajatve in obrestmi se zveza zavzema za takojšnjo izvršbo na obremenjeno nepremičnino na način, da je izvršba iz te listine zoper vsakokratnega lastnika nepremičnine dopustna.

Zveza nepreklicno soglaša in zaprosi za vpis te klavzule o vložitvi v zemljiško knjigo.

^{Vse} stroške, ki izhajajo iz oblikovanja zemljiške dajatve, krije kupec 2a) .

Zveza namerava po prejemu potrdila o katastrski spremembi za zemljišča, ki so v I okacijskem načrtu označena z modro barvo (Priloga 3), ukiniti zemljiško dajatev na preostalih podobmočjih parcele št. 2885/16 in da ta zemljiška dajatev obstaja le na modro označenih površinah v lokacijskem načrtu (priloga 3).

Dajatev za zemljišče prevzame kupec 2a) za dejansko odgovornost.

Zveza bo zemljiško dajatev na zahtevo kupca 2a) dodelila vodilni nemški komercialni banki, ki ja mči za plačilne obveznosti kupcev v skladu z odstavkom II spodaj, takoj ko ji bodo v celoti na voljo jamstva, opisana v odstavku II spodaj.

II. Kupec 2a) se zavezuje, da bo federaciji prevzemnici v štirinajstih dneh po prejemu potrdila o katastrski spremembi za območja, označena z modro barvo v lokacijskem načrtu (priloga 3), federaciji izročil naslednje brezpogojne, neposredno izvršljive bančne garancije vodilne nemške komercialne banke za zavarovanje preostale kupnine v višini 4.095.040 DEM kot tudi za zavarovanje pogojnega doplačila. obveznost po § 11 odst. III te pogodbe v vrednosti 5.817.440 DM:

a) Bančna garancija za 2.175.040 DM plus dolgovane obresti v skladu s § 6 odstavek II.b) in odstavkom V, kot tudi stroški v skladu s § 767 odst. 2 BGB za zavarovanje plačilne obveznosti v skladu s § 6 odst.

II.b). Bančna garancija za DM 1,920,000.-- plus obresti in stroški v skladu s § 767 HGB za obveznost plačila v skladu s § 6 odstavek III.,

c) Bančna garancija za 5.817.440 DM plus obresti in stroški v skladu s § 767 BGB za zavarovanje obveznosti pogojnega dodatnega plačila v skladu s § 11 odstavek III. to



bančna garancija se lahko uveljavlja tudi za nastale terjatve zveze iz drugih pogodbenih kršitev.

Zveza že soglaša z vsakokratnim znižanjem jamstev na oziroma še odprte dele zajamčenih terjatev. Jamstva, navedena zgoraj pod točkama b) in c), so lahko časovno omejena; veljati pa morajo najmanj pet let od dneva notarske overitve te kupoprodajne pogodbe.

§ 8 Prenos posesti

I. Posest nad modro označenimi površinami v lokacijskem načrtu (Priloga) kot tudi nad vsemi prodanimi glavnimi gradbenimi objekti celotnega predmeta nakupa (ceste vključno z ulično razsvetljavo s cevovodnim omrežjem, zadrževalniki padavinske vode vključno s cevovodi za odpadne vode, toplovodi, vodovodi in nizkonapetostni cevovodi – vsakokrat do hišnih priključkov) preidejo na kupca z današnjim dnevom notarske overitve te pogodbe.

II. Posest območja, označenega z rdečo barvo v lokacijskem načrtu (Priloga 5), preide na kupce šele po vrnitvi tega območja s strani nizozemskih oboroženih sil federaciji ali po soglasju nizozemskih oboroženih sil k prenosu lastništva in po plačilu deleža kupnine, ki se pripisuje podobmočju. Če nizozemske oborožene sile opravijo delne vračila, posest podobmočij preide šele po plačilu deležev kupnine, ki se pripišejo ustreznim podobmočjem. Prenos bo dokumentiran pisno.

III. Od trenutka prenosa vse uporabe ter zasebni in javni stroški preidejo na kupce. Od tega trenutka naprej kupec nosi druge javne dajatve, pristojbine in davke, tveganje nenamerne izgube ali poslabšanja predmeta nakupa, dolžnost vzdrževanja varnosti ter dolžnost čiščenja in posipanja ulic. Kupci so seznanjeni, da Zveza kot samozavarovalnica ni sklenila nobenega zavarovanja za predmet nakupa, opisan v 3. §.

§ 9 Dodatno plačilo zaradi možnosti uporabe višje vrednosti, povezanih z načrtovanjem

I. Predmet nakupa je trenutno še označen kot posebno območje in ni urbanistično urejen.

II. Nakupna cena temelji na uporabi kot splošni stanovanjski prostor v skladu s § 4 BauNVO (nemški odlok o rabi zemljišč) z indeksom zasedenosti lokacije 0,4 in razmerjem tlorisne površine 1,2 v skladu s § 17 BauNVO.

III. Kupca se zavezujeta doplačati kupnino, dogovorjeno s to kupoprodajno pogodbo, v primeru, da občina kot nosilec urbanizma v desetih letih od sklenitve pogodbe odpre večvrednostno rabo po vrsti in meri od navedene v II. odstavku in kupca realizirata to večvrednostno rabo, ki odstopa od rabe iz II. odstavka, pred iztekom desetletnega roka, npr. strukturno uporabo (zgoščevanje) ali s prodajo.

Plačati je treba razliko med nakupno ceno v skladu s § 6 te pogodbe in vrednostjo premoženja v času zahteve za plačilo s strani zveze.

Razliko v vrednosti bosta sporazumno določila neodvisna strokovna komisija za vrednost nepremičnin za območje mesta Zweibrücken in strokovnjak pri Oberfinanzdirektion Koblenz, določila pa jo bo zveza.

Str znesek plačila zapade štiri tedne po zahtevku za plačilo s strani zveze .

V primeru zamude pri plačilu veljajo določbe 6. odst. V te pogodbe.

§ 10 Garancija, odgovornost

I. Objekt, opisan v § 3 odstavek I, se prodaja v stanju, v kakršnem je bil v času notarskega overitve. Ta pogoj je kupcem znan. Morebitna garancija za vidne in nevidne stvarne napake in lastninske napake ali tudi skrite napake ter uporaba §§ 459 ff. BGB so glede na predmet nakupa izključeni.

II. Zveza ne odgovarja za določeno velikost, mejno črto, kakovost, ustreznost in stanje predmeta nakupa ter njegovo primernost za namene Kupca ali njegovih pravnih naslednikov.

III. Inženirski urad ASAL, Kaiserslautern, je pregledal predmet nakupa v imenu Ministrstva za okolje zvezne dežele Porenje-Pfalško za vsa obstoječa onesnažena območja. Ugotovljeno je bilo, da nevarnosti niso prepoznavne, zato preiskave niso potrebne.

Ustrezni protokoli delovne skupine za predelavo onesnaženih območij (KoAG) so znani kupcem.

IV. Pri tem zveza tudi ne jamči za določeno kakovost nepremičnine, dopustnost nameravane rabe s strani kupcev, možnost uporabe in gradnje ter stanje stavbnega zemljišča. Zahtevana dovoljenja morajo pridobiti kupci neposredno na lastne stroške.

V. Zveza jamči, da je nepremičnina v oddelkih II in III zemljiške knjige prosta neprevzetih bremen in omejitev ter neplačanih javnih dajatev in dajatev, razen če ni drugače določeno v tej listini.

VI. Zveza izjavlja, da ni odredila nikakršnega obremenitve stavbe in da ji obstoj teh obremenitev ni znan.

§ 11 Obnova parketa

I. Kupci so seznanjeni, da so parketi v stanovanjih onesnaženi s policikličnimi aromatskimi ogljikovodiki (PAH). Zveza je dala stanovanja naključno testirati okoljskemu laboratoriju ARGUK, Oberursel. Rezultat testa z dne 21.04.1998 je na voljo kupcem. Kupci se tudi zavedajo, da so lahko onesnažene tudi nekatere vgradne omare v stanovanjih.

II. Zvezni delež stroškov obnove parketa znaša 5.817.440 DEM in je že v celoti upoštevan pri izračunu kupnine 5.182.560 DEM.

Stroškovna udeležba zveze temelji na nameravani popolni zamenjavi vseh parketov v vseh prodanih stanovanjih s strani Kupcev.

Kakršnakoli nadaljnja stroškovna udeležba pri obnovi parketa kot tudi morebitna odgovornost Zveze za morebitne druge obstoječe onesnaževalce in morebitna stroškovna udeležba Zveze pri njihovi morebitni sanaciji so izrecno izključeni.

Kupci se zavezujejo do Zveze prenoviti parkete v stanovanjih,



ki

a) se nahajajo znotraj območja, ki je v lokacijskem načrtu označeno z modro barvo (Priloga 5), v obdobju 2 let po današnjem datumu notarske overitve, b) se nahajajo znotraj območja, označenega z rdečo barvo v lokacijskem načrtu (Priloga 5), v obdobju 2 let po prenosu posesti v skladu z 8. odst. II, s popolno zamenjavo parketov. V internem razmerju med kupci zgoraj navedene obveznosti prevzema kupec 2a).

III. Obnovo je treba dokazati zvezi. Dokazuje se s pisnim potrdilom strokovnega podjetja, pooblaščenega za izvedbo obnovitvenih ukrepov. Zveza si pridržuje pravico do nadzora nad izvajanjem ukrepov prenove. Če dokazila ni mogoče predložiti za celotno nepremičnino ali njene dele, je treba Zvezi vrniti znesek 242.-- DM/m² neobnovljenega parketa.

Za rdeče označene dele nepremičnine v lokacijskem načrtu (Priloga 5)

obveznost doplačila obstaja tudi v primeru in v obsegu, v katerem je zveza ali nizozemska oborožena sila pred predajo posesti izvedla obnovo parketa.

Dodatno plačilo mora biti izvedeno v šestih tednih po zahtevi zveze.

V primeru zamude pri plačilu veljajo določbe V. odstavka 6. člena te pogodbe.

§ 12 Zunanji razvoj

I. ODVAJANJE ODPADNE VODE / ODVAJANJE POVRŠINSKE VODE

A) Nepremičnina je priključena na javno kanalizacijo in javno odvajanje površinskih voda. Odpadne vode se odvajajo po zbirnih ceveh stanovanjskega naselja, označenih z rdečo barvo v priloženem lokacijskem načrtu (priloga 6), v kombinirani zbirni cevovod barak, označen z modro barvo in naprej v javni glavni zbiralnik.

Površinska voda se najprej zbira v zadrževalnikih padavinske vode, ki so v lokacijskem načrtu označeni z rumeno barvo (priloga 6), nato pa se tako kot odpadna voda odvaja po rdeče označenih zbiralnikih.

Bazeni za zadrževanje deževnice imajo omejeno zmogljivost. Ob močnejših padavinah se površinske vode, ki jih ni mogoče zajeti v zadrževalnike padavinske vode, odvajajo preko preliva v zbirne cevi za površinske vode, ki so označene z zeleno in se dovajajo neposredno v potok Bautzenbach.

Zbirne cevi potekajo čez naslednje nepremičnine tretjih oseb in so delno zavarovane s pogodbami o dovoljenjih ter omejenimi osebnimi služnostmi v korist federacije - kot sledi:

- Zemljiška knjiga Zweibrücken list 7002, veljavna št. 207, parc.št. 3135/1, Lastnik: Mesto Zweibrücken, Lokacija/Namen uporabe: Prometna površina

Vrsta varnosti: ni prave varnosti, ni pogodbe o dovoljenju,

- Zemljiška knjiga Zweibrücken list 7005, tekoče št. 142 in 197, parc.št. 2852/16 in



3134/4, Lastnik: Mesto Zweibrücken,

Lokacija/namen rabe: gozd, promet, kmetijska površina,

je varnost: pravica do upravljanja kanalizacijskega sistema; Vaja je prenosljiva na tretjo osebo. Dovoljenja z dne 29.11.1963 in 4.5.1985,

- Zemljiška knjiga Zweibrücken list 6780, veljavna št. 1, parc.št. 2652/15, Lastnik: Zakonca dr. Heidi Lambert-Lang in Dietrich Lang; Zweibrücken, Lokacija/vrsta rabe: travinje,

Vrsta varnosti: ni prave varnosti, ni pogodbe o dovoljenju,

- Zemljiška knjiga Zweibrücken list 4291, veljavna št. 1, parc.št. 2652/10, Lastnik: G. Dietrich Lang, Zweibrücken, Lokacija/Namen rabe: Gradbena parcela in travinje,

Vrsta varnosti: ni prave varnosti, ni pogodbe o dovoljenju.

Obstoječe pogodbe o dovoljenjih so kupcem znane.

B.) Zveza prenese zbiralne cevi, označene z rdečo in zeleno barvo v Dodatku 6, kot tudi bazene za zadrževanje deževnice, označene z rumeno, na kupce kot partnerstvo civilnega prava. V ta namen vse svoje pravice, ki izhajajo iz navedenih dovoljenj, prenaša na Kupce v navedenem deležu. Zveza ni odgovorna za obstoj teh pravic do dovoljenj.

Kupci nameravajo v okviru razvojne pogodbe prenesti zbiralne cevi in bazene za zadrževanje deževnice na mesto Zweibrücken (podjetja za odstranjevanje odpadkov).

Za traso plinovoda na parcelnih št. 2652/10 in 2652/15 ni dovolilnega sporazuma z lastniki in ni realne zavarovane plinovodne pravice. Zveza bo to ponovno vzpostavila neposredno v korist mesta Zweibrücken.

Vse druge stroške v zvezi z zagotavljanjem zunanjega razvoja na strani odpadnih voda, zlasti stroške v zvezi s prenosom zbiralnih cevi na mesto Zweibrücken, kot tudi dejansko varnost teh cevovodov glede na druge nepremičnine, krijejo kupci, v svojem internem razmerju pa kupec 2a).

C.) Kupci podeljujejo federaciji, dokler nizozemske oborožene sile še vedno naseljujejo naselje, brezplačno pravico do souporabe cevovodov za odpadno vodo, označenih z rdečo in zeleno v načrtu lokacije (Priloga 6), kot tudi bazenov za zadrževanje deževnice, označenih z rumeno.

Zavezujejo se vzdrževati cevovode in zadrževalnike padavinske vode v funkcionalnem stanju, tako da je zagotovljeno pravilno odvajanje odpadne vode.

D.) Dovolilnica za souporabo zbirne cevi, ki zapušča stanovanjsko naselje na jugozahodni posestni meji, je sklenjena v korist lastnika parcele št. 2651, g. dr. Josef Ries, dr. Albert Becker-Straße 14, 66482 Zweibrücken., z dne 16.12.1974 z dodatnimi pogodbami z dne 28.09.1981, 1.10.1981 in 16.8.1985/, 19.8.1985 in 9.2.1996/ 13.2.1996.



Kupci e vstopijo v njim znano pogodbeno razmerje namesto federacije .

II. OSKRBA S SLADKO VODO

Stanovanjsko naselje je priključeno na javni vodovod. Predajno mesto javnega magistralnega cevovoda se nahaja pri črpališču vode v stavbi št. 4241.

Cevovod za sladko vodo, ki oskrbuje stanovanjsko naselje, poteka čez sosednjo posest Studentenwerk Kaiserslautern.

V zvezi s souporabo tega odseka plinovoda s strani kupcev se sklicuje na § 13 odstavkov VIII te pogodbe.

III. NAPAJANJE

Celotno območje Kreuzberg tvori enoto in je razvito z 20-KV obvoznico in transformatorskimi postajami št. 4210 in 4238. Zveza je transformatorski postaji že prodala mestu Zweibrücken.

Prizadevamo si za prenos 20-KV glavnega obroča na mesto Zweibrücken kot tudi za resnično varnost tega plinovoda v korist mesta Zweibrücken.

Glede na to se glavni obroč 20 KV ne prodaja skupaj z nepremičnino. Kupci se zavezujejo, da bodo v "potrebem obsegu" sodelovali pri prenosu 20-KV glavnega obroča na mesto Zweibrücken. Zlasti se zavezujejo, da bodo na zahtevo federacije na ustrezen in običajen način zagotovili resnično varnost trase plinovoda v korist mesta Zweibrücken (občinska komunalna podjetja).

Dokler ni zagotovljena resnična varnost, kupci podeljujejo federaciji in mestu Zweibrücken (občinske službe) potrebne pravice dostopa za delovanje in vzdrževanje transformatorskih postaj in 20-KV obroča. Poleg tega se kupci zavezujejo, da bodo objekte znotraj stanovanjskega naselja v dogovoru z občinskimi komunalnimi službami Zweibrücken v potrebnem obsegu opremili z merilnimi napravami.

§ 13 Notranji razvoj

I. Kupci so zavedajoč se, da je trenutno celotno stanovanjsko naselje interno zasebno urejeno.

To pomeni, da so kanalizacijski, sladkovodni in nizkonapetostni cevovodi ter objekti za ogrevanje in toplo vodo ter ceste z ulično razsvetljavo v lasti federacije in niso javne. Kupcem so bili posredovani načrti glede poteka plinovodov. Zveza ne prevzema nobene odgovornosti za skladnost načrtov z dejanskim potekom plinovodov.

II. Cestne površine Stanje cestnih površin vključno z ulično razsvetljavo je kupcem znano.

Zveza je Studentenwerk Kaiserslautern dovolila souporabo naslednjih cest za dostop do študentskega doma:

- Texasstraße od Amerikastraße do križišča z Virginiastraße, - Virginiastraße do južne meje kupljene nepremičnine. Kupci se zavezujejo, da bodo to souporabo tolerirali.



III. Odvajanje odpadnih voda Po rezultatih kameralnega pregleda leta 1997 so cevovodi za odpadne vode znotraj objekta v funkcionalnem stanju. Ta pogoj je kupcem znan.

Zveza je dovolila Studentenwerk Kaiserslautern souporabo cevovoda za odpadno vodo do trenutka odklopa od cevovoda za odpadno vodo v zvezni lasti, vendar le v obsegu, v katerem prehod odpadne vode odobri pristojni gradbeni nadzorni organ ali vodni organ.

Kupci se zavezujejo, da bodo to souporabo tolerirali do odklopa oziroma do predaje kanalizacijskih cevovodov komunalnim podjetjem.

IV. Površinsko odvodnjavanje Kupci so seznanjeni, da površinsko odvodnjavanje ne ustreza več standardom veljavne vodne zakonodaje.

V. Oskrba s sladko vodo Kupci se zavedajo, da so vodovodi za oskrbo stanovanjskih objektov s sladko vodo delno speljani po zelenicah, so v slabem stanju in jih je potrebno obnoviti.

VI. Oskrba z električno energijo Kupci so seznanjeni, da so nizkonapetostni cevovodi, ki napajajo stanovanjske objekte, delno speljani po zelenicah in po kletih nekaterih stanovanjskih objektov.

VII. Oskrba s toploto in toplo vodo Oskrbo stanovanjskega naselja s toploto in toplo vodo trenutno zagotavlja toplarna na premog v objektu št. 4233.

Kupci so seznanjeni, da toplarna po zadnji emisijski meritvi TÜV Pfalz e.V. ne dosega emisijskih vrednosti TA Luft (Tehničnih navodil za nadzor kakovosti zraka).

Kupci so še posebej seznanjeni z ustreznim obvestilom Gewerbeaufsichtsamt Neustadt a.d. Weinstraße z dne 27.10.1997 – Ref. 5/32, 2/97/244/Mg/Jg –.

Kupci se zavezujejo, da bodo še naprej upravljali toplarno, izpolnjevali znane pogoje iz obvestila z dne 27. 10. 1997 s preходом na obratovanje na plin/olje in zagotovili ustrezno oskrbo stanovanj, ki so oddana nizozemskim oboroženim silam, do njihove vrnitve s strani nizozemskih oboroženih sil pod razumnimi, običajnimi lokalnimi pogoji.

V internem razmerju med kupci prevzema to obveznost kupec 2b). V zameno se kupec 2a) zavezuje, da bo ohranil ekonomsko upravičenost toplarne v objektu št. 4233, zagotoviti oskrbo s toploto vseh skupljenih stanovanjskih objektov preko toplarne (d. 4233) in v primeru nadaljnje prodaje to obveznost izključnega odkupa toplote od toplarne (d. 4233) prenesti na pridobitelja in k temu zavezati kasnejše pravne naslednike.

VIII. Na sosednji nepremičnini parc.št. 2885/12, stavba in odprt prostor, Virginiastraße 14, 16 in 18, je vpisana omejena osebna služnost v korist Zvezne republike Nemčije (Zvezna uprava za finance) za zavarovanje pravic na cevovodu (elektrika, voda, ogrevanje, ulična razsvetljava).

Zveza bo na zahtevo kupcev zahtevala ponovno vzpostavitev teh pravic

od Studentenwerk v korist kupcev.

Poleg tega na Kupce prenaša vse pravice, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe s Studentenwerk v zvezi z razvojnimi zmogljivostmi. Ustrezna pogodbeno določila so kupcem znana.

IX. Telekomunikacijski kabli

Kupci so seznanjeni, da je na zahodni meji posesti, za stanovanjskim objektom Virginiastraße 8-12, položen telekomunikacijski kabel za napajanje študentskega doma. Kupci tolerirajo nadaljnji obstoj telekomunikacijskega kabla, katerega potek je v lokacijskem načrtu označen z rdečo barvo (priloga 7).

14. člen Obveznosti kupcev I

I. Kupci zagotovijo ustrezno in razvojni razvoj delov posesti, ki so oddane v najem nizozemskim oboroženim silam. V internem razmerju med kupci prevzema s tem povezane stroške kupec 2a). Zagotovitev se po možnosti izvede s prenosom razvojnih objektov, cest in glavnih cevovodnih omrežij na mesto Zweibrücken v okviru razvojne pogodbe. Pri tem morajo kupci zagotoviti, da bo nizozemskim oboroženim silam na voljo brezplačno dovolj parkirnih mest po tem, ko bodo cestne površine namenjene javnemu prometu.

II. Do javne predaje cestnih območij kupec 2a) podeljuje Federaciji ter nizozemskim oboroženim silam in njihovim obiskovalcem pravico do souporabe cestnih območij v stanovanjskem naselju in nizozemskim oboroženim silam zagotavlja brezplačno parkirna mesta v prejšnjem obsegu.

Prava varnost je opuščena.

Kupec 2a) se zavezuje, da bo cestne površine znotraj delov nepremičnine, oddane v najem nizozemskim oboroženim silam, oblikoval kot območja z umirjenim prometom.

III. V kolikor do integracije razvojnih sistemov v javno omrežje ne pride, se kupci zavezujejo, da bodo nizozemskim oboroženim silam zagotovili ustrezno oskrbo in odlaganje ter po potrebi še posebej položili nove cevovode za sladko vodo. V internem razmerju med kupci prevzema s tem povezane stroške kupec 2a).

IV. Kupci se zavezujejo, da bodo obvestili Zvezni urad za lastnino Landau in oddelek za nepremičnine nizozemskih oboroženih sil "DGW &T, Directie Duitsland, Kastanienweg 3, 27404 Zeven" o gradbenih ukrepih, ki vplivajo na območje najema ali bi lahko zmanjšali njegovo stanovanjsko vrednost, kot tudi o časovnem načrtu teh gradbenih ukrepov, tako pravočasno, da se lahko ustrezno odzovejo na gradbene ukrepe.

V. V primeru preprodaje delov nepremičnine tretji osebi je ta zavezana na enak način.

Kupci se zavezujejo, da bodo za pravilen razvoj območja, danega v uporabo nizozemskim oboroženim silam, na zahtevo federacije poskrbeli za resnično varnost oskrbovalnih in odlagališč.

§ 15 Solidarna odgovornost

Za vse obveznosti do Zveze s to pogodbo odgovarjata kupca 2 a) in 2 b) kot solidarna dolžnika.

§ 16 Prevozi

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se prenosa prijavijo v dveh ali več dopolnilnih listinah.

Prenos glede na podobmočje, označeno z modro barvo v lokacijskem načrtu (Priloga 5), bo razglašen šele, ko bodo raziskave opravljene in bodo spremembe na voljo s predložitvijo potrdil o spremembah in bančnih garancij v skladu s § 7 odst. II so bili predani zvezi.

Prenos v zvezi s podobmočjem, označenim z rdečo barvo v načrtu lokacije (Dodatek 5), bo razglašen šele, ko bodo raziskave opravljene, spremembe so na voljo s predložitvijo potrdila o spremembi, so nizozemske oborožene sile vrnile območje, ki ga je treba prenesti na federacijo, ali so soglašale s prenosom lastništva in je bil plačan delež nakupne cene, ki se temu pripisuje v skladu s § 6 odstavek III.

§ 17 Obvestila o prednostnem prevozu T

Prenos lastništva, vpisan na prednostne zaznambe v korist kupcev 2a) in 2b) na nepremičnini, opisani v § I odst. Sem odobren in vpisan v zemljiško knjigo.

Stranki se strinjata in zaprosita za preklic teh prednostnih obvestil. a) na pogodbenem zemljišču z vpisom spremembe lastništva, če niso bili opravljeni vmesni vpisi, razen če je pridobitelj privolil, b) na podzemlju, ki ni prodano v skladu s 3. odst. II iz nepremičnine iz 1. § z izvršitvijo spremembe v zemljiški knjigi. Za dokazovanje, katera nepremičnina ni bila prodana, zadošča potrdilo s pečatom vršilca dolžnosti notarja.

§ 18 Zemljiški davek, davki na nepremičnine, prispevki za razvoj, parcelo in izboljšave Vsi prispevki za razvoj, parcelo in izboljšave v skladu z gradbenim zakonikom, zakonom o občinskih dajatvah in lokalnimi statuti, zahtevanimi od federacije do datuma notarskega overitve, so bili plačani in so vključeni v nakupno ceno. Prispevke, zahtevane od dneva notarske overitve dalje, krijejo kupci, ne glede na čas njihovega začetka in naslovnika obvestila.

§ 19 Davek na promet nepremičnin

I. Stroške in pristojbine, povezane s to kupoprodajno pogodbo in njeno izvršitvijo pri notarju, sodišču in organih, ter davek na promet nepremičnin krije kupec 2a).

II. Stroške odobritve ali potrditve s strani pogodbene stranke krije ta.

§ 20 Izvršbe notarja

I. Notarju se naroči, da zahteva in prejme dovoljenja oziroma negativna potrdila, ki so potrebna za veljavnost pogodbe oziroma njeno izvršitev. Ti začnejo veljati za vse stranke, ko jih prejme notar ali skrbnik te listine. Notar bo o tem nemudoma obvestil stranke.

II. Vsi vpisi v zemljiško knjigo se izvajajo le po vlogah vršilca dolžnosti notarja. Pooblaščen je tudi, z izjemo omejitve § 181 BGB, ločeno in omejeno za stranke vlagati zahteve ter jih na enak način umakniti in dopolnjevati ali spreminjati to listino, kolikor j e to potrebno za želeni vpis v zemljiško knjigo in bistvene sestavine nakupa.

pogodba ne vpliva.

III. Pogodbeni stranki se odpovedujeta lastni pravici do prijave.

IV: Notar ni pooblaščen za sprejemanje uradnih dovolilnic ob pogojih in zahtevah ter obvestilih, s katerimi se zavrne uradna dovolilnica ali uveljavi predkupna pravica. Ta obvestila j e treba vročiti strankam samim; prosimo, da se kopija pošlje notarju.

§ 21 Klavzula o ločitvi

Če je ali postane določba te pogodbe neveljavna, ostale določbe te pogodbe ostanejo nespremenjene.

Namesto neveljavne ali razveljavljene določbe velja pravno obstoječa določba ali, če zakonska določba ni predvidena, določba, ki ustreza pomenu te pogodbe.

§ 22 Popolnost notarske overitve

Nadaljnji dogovori niso bili sklenjeni.

§ 23 Pisna oblika

Naknadni dogovori k tej pogodbi zahtevajo veljavnost pisne oblike, razen če je notarska overitev obvezna.

§ 24 Navodila notarja

Stranke so bile poučene, da:

I. ta pogodba, v kolikor se uporablja zakon o prometu zemljišč ali gradbeni zakonik, začne veljati šele z izdajo ustreznega dovoljenja in jo poleg tega lahko izpolni le zveza, če je na voljo kakršno koli zahtevano dovoljenje po gradbenem zakoniku in ni uveljavljena zakonska predkupna pravica;

II. vse pravno zavezujoče izjave, od katerih je odvisna sklenitev in obstoj te pogodbe, morajo biti sonotarizirane v skladu s § 313 HGB, sicer je ta pogodba nična;

III. lastništvo preide na Kupce šele z vpisom v zemljiško knjigo in za ta namen morajo biti na razpolago potrdilo o plačilu davka in uradna dovoljenja oziroma negativna potrdila;

IV. zveza in kupci so solidarno odgovorni za davke v zvezi s premoženjem in davek na promet nepremičnin ter notarske in sodne stroške, vendar zveza le, če ji z zakonom ni odobrena oprostitev ali znižanje stroškov;

V. notar je dal vpogledati v zemljiško knjigo, ne pa v zemljiški kataster in register bremen stavb, zemljiškoknjižna oznaka pa ne daje podatkov o dopustni rabi.

VI. notar ni opravil nobenega davčnega ali ekonomskega svetovanja.

§ 25 Dodatki

V kolikor se sklicuje dodatki k tej listini so sestavni deli tega kontra

ct.

§ 26 Kraj pristojnosti

Pristojnost za vse pravne spore, ki izhajajo iz te pogodbe, je Landau in der Pfalz.

§ 27 Kopije

I. Iz te pogodbe prejmete:

federacija 1 izvirnik in 3 overjene kopije, kupci po 1 izvirnik in overjeno kopijo, zemljiškoknjižni urad Zweibrücken 1 izvirnik, davčni urad Zweibrücken, davčni urad za promet nepremičnin 2 kopiji in strokovni odbor 1 kopijo.

II. Zemljiškoknjižne obvestila zahteva zveza v treh izvodih, kupci pa v enem izvodu.

Končno je nastopil izjavil:

Na končnem zaslišanju pri notarskem vršilcu dolžnosti vse stranke izrecno izjavljajo, da ne želijo več spreminjati navedenega pogodbenega besedila, ki sta ga stranki podrobno dogovorili v dolgih predhodnih pogajanjih in potrdili njuni pravni in davčni svetovalci.

Raje vztrajajo pri notarski overitvi v omenjeni obliki.

Ta protokol je notar glasno prebral prisotnim, odobril in spodaj lastnoročno podpisal, kot sledi:



Priloga a:

Pooblastilo

Na podlagi § 16 Zakona o finančni upravi (FVG) v različici Zakona o finančnih prilagoditvah z dne 30. avgusta 1971 (BGBl. I.S. 1426) dovoljujem. G. Siegfried Hiller

pri Zveznem uradu za lastnino Landau za prodajo nepremičnine, vpisane v zemljiški knjigi Zweibrücken, list 5958 v okrožju Zweibrücken, parcela 2885/15, stavba in odprt prostor, Delawarestraße, Landstuhlerstraße 97, 107 Louisianastraße 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, Pennsylvaniastraße 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, Texasstraße, Virginiastraße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, v skupni velikosti 103.699 m². Vrednost predmeta naročila: 5.182.560,-- DM (z besedo: pet milijonov sto dvainosemdeset tisoč petsto šestdeset nemških mark)
Landau, 05.10.1998 Zvezni urad za lastnino Landau Podpis: G. Plauth ROAR



- Izvleček: Kupoprodajna pogodba Zvezna republika Nemčija in dežela Porenje-Pfalško (Studentenwerke Kaiserslautern) z dne 15.08.1996.

§ 6 Dovodni in odvodni cevovodi/objekti, cestne površine, dovoljenja in pravice souporabe

I. Oskrba celotnega stanovanjskega naselja Kreuzberg s toploto, vodo in elektriko ter odvajanje odpadne vode poteka preko cevovodnega omrežja v državni lasti, ki tvori enoto.

Poleg tega so ceste stanovanjskega naselja Kreuzberg, vključno z ulično razsvetljavo, v lasti federacije. (... .)

II. V kupljeni nepremičnini, opisani v 2. odst. I, obstajajo dovodni cevovodi za vodo, elektriko, daljinsko ogrevanje in ulično razsvetljavo, ki so še potrebni za oskrbo stanovanjskega naselja Kreuzberg v zvezni lasti. Poleg tega je na kupljeni nepremičnini še vodno črpališče (4241), ki je še potrebno za oskrbo stanovanjskega naselja Kreuzberg.

V lokacijskih načrtih, ki so priloženi kot priloge 2 a (vodovod/črpališče), 2 b (elektro), 2 c (ulična razsvetljavo) in 2 d (daljinsko ogrevanje) k temu aktu so potek cevovodov kot tudi lokacija vodočrpališča označeni z rdečo barvo, ki so bili dani na vpogled pogodbenima strankama in s tem potrjeni. Načrti lokacije so del te pogodbe. (... .)

VII. Kupec se zavezuje, da bo dovolil nadaljnje obratovanje objektov daljinskega ogrevanja v zvezni lasti, vodovoda in električne napeljave, ulične razsvetljave ter vodnega črpališča, ki se nahajajo na kupljeni nepremičnini, dokler je to potrebno za oskrbo - tudi individualnih stavb - stanovanjskega naselja Kreuzberg.

Za zagotovitev te pravice dovoljenja kupec odredi omejeno osebno služnost v korist Zvezne republike Nemčije (Zvezna uprava za finance) z naslednjo vsebino: »Pravica, prenosljiva na tretje osebe, do upravljanja ter vzdrževanja in obnavljanja podzemnih vodovodnih in električnih cevovodov (cevovodne pravice), do upravljanja napeljav javne razsvetljave in do upravljanja podzemnega toplovoda kot tudi tistega, ki vodi skozi stavbo št. 4200 v korist Zvezne republike Nemčije, lahko po predhodnem posvetu s kupcem - razen v nujnih primerih - preko svojih zastopnikov vstopi v nepremičnino in na nepremičnini opravi vsa dejanja, ki so potrebna za uresničevanje te pravice.

Ta pravica vključuje obveznost vsakokratnega lastnika obremenjene nepremičnine, da se vzdrži vseh dejanj, ki bi lahko škodila njenemu izvrševanju."

Zveza z
aprosi in
kupec odobri

vpis te omejene osebne služnosti v zemljiško knjigo.

Vpis se izvede šele po prejemu potrdil o spremembah in novih označb nepremičnine. Registracija pravic je brezplačna.

VIII. Kupec se nadalje zavezuje, da bo na zahtevo Zveze ponovno vzpostavil prej navedene pravice, opisane v 1. odst. VII tudi v korist tretje osebe, ki jo določi zveza brezplačno in za njihovo stvarno zavarovanje.